

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	7
5.3 - Descrição - Controles Internos	12
5.4 - Programa de Integridade	20
5.5 - Alterações significativas	25
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	26

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	27
10.2 - Resultado operacional e financeiro	66
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	74
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	75
10.5 - Políticas contábeis críticas	77
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	81
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	82
10.8 - Plano de Negócios	83
10.9 - Outros fatores com influência relevante	86

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Descrição da política de gerenciamento de riscos

(a) política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia adotará uma Política de Gerenciamento de Riscos (“**Política de Gerenciamento de Riscos**”), a qual foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2020 e entrará em vigor na data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, que visa a estabelecer diretrizes e responsabilidades na gestão de riscos da Companhia, primordialmente, no que tange à identificação e análise dos riscos que possam afetar a Companhia, bem como controles e procedimentos de monitoramento para a efetiva criação, proteção e crescimento do valor da Companhia, observadas as disposições no estatuto social, no Código de Ética e Conduta (“**Código de Ética**”) e nas demais políticas em vigor.

A Política de Gerenciamento de Riscos pode ser acessada na: (i) sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, 10º e 11º andares, salas 801, 802, 901 e 902, CEP 20241-180; e (ii) internet: site da Companhia (ri.oceanpact.com), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).

A Companhia adota, ainda, normativos complementares destinados ao gerenciamento de seus riscos, tais como o seu Código de Ética, que é disponibilizado para todos os colaboradores e tem como objetivo estabelecer os valores, diretrizes e princípios pelos quais os administradores, membros de órgãos técnicos e consultivos, funcionários e colaboradores da Companhia devem se pautar ao se relacionarem internamente, com a sociedade ou com qualquer terceiro ao desempenhar suas atividades.

(b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

Ao adotar um processo estruturado de gerenciamento de riscos, pautado pela nova Política de Gerenciamento de Riscos, a Companhia espera manter-se adequada às melhores práticas de gerenciamento de riscos, controles internos e governança corporativa. O gerenciamento de riscos é fundamental para a estratégia da Companhia, provendo um procedimento de identificação de riscos aplicável às atividades atuais e futuras da Companhia.

(i) os riscos para os quais se busca proteção

A Política de Gerenciamento de Riscos visa à gestão dos seguintes tipos de risco a que está sujeita a Companhia:

“Riscos Financeiros”

Podem ser (i) riscos de mercado, decorrentes da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities; (ii) riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissores de títulos; (iii) riscos de liquidez, decorrentes da possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou a possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos, e (iv) riscos referentes a perda de receitas devido a perdas de contratos (término/cancelamento) ou inadimplência do contratante.

“Riscos Operacionais”

Riscos decorrentes de falhas em processos operacionais, que podem implicar em interrupção temporária de curto ou longo prazo de uma ou mais atividades da Companhia.

“Riscos Reputacionais”

Riscos relacionados a perdas resultantes do impacto negativo à marca ou à reputação do Grupo OceanPact, que se refletem em perdas de receita, aumentos de custos de operação, capital ou regulatórios e destruição do valor de mercado como consequência de um evento adverso.

“Riscos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente”

Riscos relacionados a danos decorrentes de eventos acidentais em embarcações, bases, equipamentos e demais instalações da Companhia, incluindo acidentes de trabalhos e danos ao meio ambiente e populações residentes no entorno das operações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(ii) os instrumentos utilizados para proteção

A Política de Gerenciamento de Riscos estabelece um processo estruturado a ser implementado e internalizado pela Companhia gradativa mas ativamente, que envolve:

a) **Avaliação dos riscos.** A avaliação dos riscos consiste no processo que garante a identificação, classificação e priorização de riscos, de forma que sejam gerenciados na medida de sua necessidade, da probabilidade de sua ocorrência e de sua severidade e impacto nos negócios da Companhia. Os elementos que compõem a análise dos riscos são os seguintes:

(a) **identificação dos riscos:** a identificação dos riscos envolve a análise dos fatores internos e externos que possam afetar adversamente as estratégias de negócios e as metas da Companhia. Há 14 diferentes áreas na OceanPact responsáveis pela identificação dos riscos, a depender da natureza e dos impactos de tais eventos nas atividades e nos negócios da Companhia: (a) Recursos Humanos/Departamento Pessoal; (b) Saúde, Meio Ambiente e Segurança; (c) Jurídico; (d) Operações Marítimas; (e) Operações Portuárias; (f) Operações Offshore; (g) Comercial; (h) Compras/Suprimentos; (i) Financeira; (j) Tecnologia da Informação; (k) Inovação; (l) Técnica; (m) Importação; e (n) Novos Negócios (“**Áreas de Identificação de Riscos**”).

(b) **avaliação dos riscos propriamente dita:** após a identificação dos riscos, a Companhia avaliará suas causas, examinando se envolvem eventos isolados ou combinados e suas possíveis consequências para os negócios e atividades da Companhia. Além disso, os riscos serão avaliados quanto à sua severidade, mais especificamente quanto à magnitude das perdas, traduzidas em termos financeiros, reputacionais, operacionais e em danos à segurança pessoal/ meio ambiente. Após a avaliação da severidade do risco, o mesmo deve ser avaliado quanto a sua frequência de ocorrência, número de ocorrências de um evento específico por unidade de tempo. Como consequência da associação entre a análise da severidade e da probabilidade, os riscos serão classificados entre baixo, médio, ou alto, com o objetivo de priorizar os riscos, para que estes sejam geridos de modo mais eficiente e adequado, no interesse da Companhia.

b) **Resposta aos riscos.** Os resultados do processo de avaliação de riscos são fundamentais para o adequado desenvolvimento das respostas aos respectivos riscos identificados. As respostas aos riscos exigem a implementação de um conjunto de iniciativas e planos de ação adequados à classificação dos riscos. O tratamento dos riscos poderá se dar por meio das seguintes alternativas:

(a) **evitar o risco:** decisão de não se envolver ou agir de forma a eliminar o risco;

(b) **mitigar o risco:** implementar ações que visam reduzir a probabilidade ou severidade do risco;

(c) **transferir o risco:** atividades que visam reduzir o impacto compartilhando todo ou parte dele (ex.: seguros, transações de hedging); e

(d) **aceitar:** nenhuma medida é adotada para reduzir a probabilidade e/ou a severidade do risco, porém pode ser tratada de uma maneira passiva (se o risco acontecer, aconteceu) ou de maneira ativa (criar um plano de contingência).

(iii) a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O Gerenciamento de Riscos será realizado pelos seguintes órgãos de administração, comitês e áreas:

c) **Áreas de Identificação de Riscos.** Serão encarregadas de: (a) identificar riscos que tenham potencial de produzir efeitos nas atividades desenvolvidas pelas respectivas áreas; (b) identificar as possíveis causas dos riscos identificados; (c) avaliar as consequências Financeiras, Operacionais, Reputacionais e na Saúde, Meio Ambiente e Segurança caso os riscos identificados se concretizem; (d) listar todas as medidas de controle existentes que possam

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

prevenir e/ou mitigar possíveis consequências dos riscos identificados; (e) elaborar a análise qualitativa dos riscos para identificar o nível de risco associado (baixo, médio ou alto), resultante da combinação de frequência e severidade; (f) a partir do resultado da avaliação dos Riscos, definir as respostas e os planos de ação mais adequados e eficientes aos respectivos Riscos identificados e avaliados, em conjunto com a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos; (g) indicar dono(s), funcionário responsável por monitorar o risco e implementar o plano de ação, caso necessário; (h) definir, em conjunto com a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, os controles internos dos processos de suas respectivas áreas; e (i) produzir relatórios bimestrais a serem encaminhados à Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia acerca dos riscos identificados neste período, a sua respectiva avaliação, as respostas adotadas para enfrentar tais riscos e a efetividade dos planos de ação implementados.

- d) **Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos.** Área autônoma, desvinculada das atividades operacionais da Companhia e subordinada ao Comitê de Auditoria e *Compliance*, encarregada de: (a) estabelecer o processo de gestão dos riscos da Companhia, pautada na visão integrada e sistêmica das atividades desenvolvidas pela Companhia e em linha com a estratégia de gestão de riscos aprovada pelo Conselho de Administração; (b) coordenar, propor e analisar, em conjunto com as Áreas de Identificação de Riscos, as estratégias de resposta e mitigação dos riscos; (c) coordenar e determinar as diretrizes a serem seguidas nos procedimentos de *compliance*, riscos e controles internos da Companhia; (d) monitorar os Riscos Financeiros, Riscos Operacionais, Riscos Reputacionais, e os Riscos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança; (e) realizar no mínimo uma revisão anual do sistema de controles internos da Companhia; e (f) preparar relatórios trimestrais que consolidem os riscos prioritários da Companhia, a avaliação de risco correlata e os resultados do Gerenciamento do Risco, e submetê-los à Auditoria Interna e ao Comitê de Auditoria e *Compliance*.
- e) **Auditoria Interna.** A Auditoria Interna da Companhia, subordinada ao Comitê de Auditoria e *Compliance* – que atualmente é desempenhada por auditor independente registrado na CVM contratado pela Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, nos termos do Regulamento do Novo Mercado – é responsável por: (a) elaborar um plano anual de auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e efetividade do processo de Gerenciamento de Riscos da Companhia; (b) aferir a qualidade e efetividade dos processos de Gerenciamento de Riscos, controles internos e governança da Companhia; (c) identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos de controles internos, riscos e *compliance* da Companhia; (d) analisar os relatórios trimestrais produzidos pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos; e (e) reportar quadrimestralmente ao Comitê de Auditoria e *Compliance* os resultados das avaliações acerca da efetividade do processo de Gerenciamento de Riscos da Companhia.
- f) **Comitê de Auditoria e *Compliance*.** É responsável por: (a) rever o cumprimento pela Companhia das leis, padrões e regulamentos aplicáveis; (b) propor ao Conselho de Administração as definições gerais das estratégias de gestão de riscos da Companhia; (c) acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia; (d) analisar e revisar os relatórios elaborados pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, bem como os relatórios elaborados pela Auditoria Interna de modo a consolidar tais informações e reportar suas conclusões semestralmente ao Conselho de Administração, incluindo sua avaliação sobre a confiabilidade dos controles internos da Companhia; (e) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; (f) fiscalizar o desempenho de terceiros contratados para dar suporte ao *staff* designado para desempenhar funções de controles internos e risco corporativo; (g) avaliar, monitorar e recomendar ao Conselho de Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia; (h) investigar e monitorar eventos que possam prejudicar os controles internos e a política de *compliance* da Companhia; (i) fornecer treinamento recorrente ao pessoal da Companhia com vistas a assegurar que sejam capazes de identificar, evitar, avaliar, monitorar e mitigar riscos; e (j) monitorar as atividades de canal de denúncias desempenhadas pela área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia, assegurando a autonomia, sigilo, confidencialidade e um ambiente livre de retaliações.
- g) **Conselho de Administração.** É responsável por: (a) determinar o apetite por risco e estabelecer a cultura da gestão do risco dentro da Companhia, especialmente com relação a novas iniciativas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

e riscos emergentes; (b) revisar, monitorar e aprovar as estratégias gerais da Companhia para a gestão do risco, em conjunto com o Comitê de Auditoria e *Compliance*; (c) examinar, avaliar e revisar os relatórios elaborados pelo Comitê de Auditoria e *Compliance*; (d) tomar as decisões principais com relação ao processo de gestão de riscos da Companhia, incluindo os que possam afetar o perfil de risco ou exposição da Companhia; (e) avaliar a efetividade do sistema de controles internos, com o assessoramento do Comitê de Auditoria e *Compliance*; (f) assegurar ao Comitê de Auditoria e *Compliance* autonomia operacional, mediante a aprovação anual de orçamento próprio destinado a cobrir as despesas com seu funcionamento; (g) avaliar, ao menos uma vez ao ano, a suficiência da estrutura e do orçamento da Auditoria Interna (ou a contratação de terceiro habilitado) para o desempenho de suas funções; e (h) aprovar quaisquer mudanças na Política de Gerenciamento de Riscos.

- h) **Diretoria.** É responsável por: (a) implementar as estratégias da Companhia aprovadas pelo Conselho de Administração com relação ao gerenciamento dos riscos; (b) propor ao Conselho de Administração o apetite por risco da Companhia; (c) conduzir uma revisão e uma avaliação, pelo menos anual, da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos e apresentar quaisquer sugestões ao Conselho de Administração; (d) examinar periodicamente a Avaliação de Risco, relatando quaisquer descobertas ao Conselho de Administração; e (e) identificar eventuais riscos antecipadamente e conduzir o Gerenciamento de Risco aplicável.

(c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Política de Gerenciamento de Riscos foi elaborada tendo em conta as sugestões do *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), de modo que a descrição abaixo é pautada pelos elementos do processo estruturado de Gerenciamento de Riscos Corporativos elencados em seu relatório, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de janeiro de 2021, que concluiu pela adequação e suficiência da estrutura da auditoria interna, conforme a proposta apresentada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia.

Primeiro Nível – Identificação de Eventos e Resposta a Riscos:

O Primeiro Nível de gestão dos riscos é formado pela Política de Gerenciamento de Riscos a partir da constante análise e identificação por cada uma das Áreas de Identificação de Riscos acima mencionadas aos Riscos Financeiros, Operacionais, Reputacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente a que a Companhia está sujeita e que possam impactar as atividades desenvolvidas por suas respectivas Áreas. Cada uma dessas Áreas de Identificação de Riscos deverá identificar, analisar e responder aos riscos de sua responsabilidade, com o suporte de softwares e de outras áreas da Companhia. Esta linha atua com vistas à resposta rápida aos riscos e está, por isso, baseada no monitoramento contínuo e em respostas pontuais. O objetivo principal nesta etapa é reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos.

Todas as Áreas de Identificação de Riscos devem, nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos, elaborar relatório bimestral de mapeamento do risco sob sua competência e do gerenciamento do referido risco, que deverá ser remetido à Área de *Compliance*, Riscos e Controle Internos. Este relatório visa ao aprimoramento constante do gerenciamento de riscos, sendo também o primeiro elemento de um processo de comunicação e informação dentro da Companhia.

Segundo Nível – Informação e Comunicação, e Atividades de Controle do Gerenciamento de Riscos:

O Segundo Nível de gerenciamento de riscos tem como núcleo a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e a Área de Auditoria Interna.

A Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos possui um papel relevante nessa etapa, uma vez que é responsável por coordenar, propor e analisar, em conjunto com as Áreas de Identificação de Riscos, as estratégias de resposta e mitigação dos Riscos, bem como monitorar os Riscos Financeiros, Riscos Operacionais, Riscos Reputacionais, e os Riscos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

É sua função também estabelecer o processo de gestão dos riscos da Companhia, pautada na visão integrada e sistêmica das atividades desenvolvidas pela Companhia e em linha com a estratégia de gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração.

A Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos fica responsável por preparar relatórios trimestrais que, a partir dos relatórios produzidos pelas Áreas de Identificação de Riscos, consolidem os riscos prioritários da Companhia, a avaliação de Risco correlata e os resultados do gerenciamento do risco, e submetê-los à Auditoria Interna e ao Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia.

No fluxo de informação, a Auditoria Interna receberá os relatórios trimestrais da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos os quais consolidarão os reportes das Áreas de Identificação de Riscos que integram a primeira linha de gestão dos riscos. Após a análise do relatório elaborado pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, a Auditoria Interna ficará encarregada de elaborar quadrimestralmente um relatório com os resultados das avaliações acerca da efetividade do processo de gerenciamento de riscos da Companhia. Esse relatório será submetido ao Comitê de Auditoria e *Compliance*.

Além disso, a Auditoria Interna atua na atividade de controle dos riscos, cabendo a ela elaborar um plano anual de auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e efetividade do processo de gerenciamento de riscos da Companhia, identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos de controles internos e governança da Companhia, e aferir a qualidade e efetividade dos processos de Gerenciamento de Riscos, controles internos e governança da Companhia.

A Diretoria também atua nesse nível, assumindo um viés mais executivo. Nesse sentido, assume a função de propor o apetite por risco da Companhia, revisar periodicamente a Política e apresentar sugestões ao Conselho de Administração, reexaminar periodicamente a Avaliação de Risco e relatar quaisquer descobertas ao Conselho de Administração.

A Diretoria e a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos atuarão a partir das decisões do Conselho de Administração apoiado pelo Comitê de Auditoria e *Compliance* para adequar as respostas aos riscos de acordo com as deliberações deste órgão, além de fornecer a informação decorrente do contato mais direto para a melhor deliberação do Conselho de Administração.

Terceiro Nível – Fixação de objetivos, Avaliação de Risco e Atividades de Controle:

O Terceiro Nível de gerenciamento consiste na atuação do Conselho de Administração com suporte do Comitê de Auditoria e *Compliance*. Este deverá analisar e consolidar as informações constantes dos relatórios trimestrais da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e quadrimestrais da Área de Auditoria Interna, reportando suas conclusões e sua avaliação sobre a confiabilidade dos controles internos da Companhia semestralmente ao Conselho de Administração. Ao Comitê também caberá avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, investigar e monitorar eventos que possam prejudicar os controles internos e a política de *compliance* da Companhia, dentre outras funções de coordenação e fiscalização.

Ao Conselho de Administração, por fim, caberá a função de orquestrar a aplicação da Política de Gerenciamento de Riscos na Companhia com o suporte da análise e das informações trazidas tanto pelo Comitê de Auditoria e *Compliance*, quanto pela Diretoria. Por isso, ele deverá determinar o apetite por risco da Companhia, revisar, monitorar e aprovar as estratégias da Companhia para a gestão do risco, além de deliberar sobre os relatórios e outros documentos elaborados pelo Comitê de Auditoria e *Compliance*, pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e pela Auditoria Interna. Dentro dessa atuação, lhe caberá tomar as principais decisões no processo de gestão de riscos da Companhia, avaliar a efetividade do sistema de controles internos.

Implementação e aperfeiçoamento da cultura de gerenciamento de riscos:

O Conselho de Administração tem, no momento em que se encontra a Companhia, a função de aperfeiçoar a aplicação da Política de Gerenciamento de Riscos formalizada recentemente, incutindo em toda a Companhia uma cultura de gerenciamento de riscos adequada às novas circunstâncias. Para isso, cabe ao Comitê de Auditoria e *Compliance* realizar treinamentos recorrentes com todo o pessoal da Companhia para capacitá-los a identificar, evitar, avaliar, monitorar e mitigar riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

O processo de implementação da Política de Gerenciamento de Riscos e concomitante aperfeiçoamento baseia-se na informação, na comunicação e no monitoramento para aplicar o gerenciamento de riscos de forma sistemática para além do Primeiro Nível, possibilitando o acompanhamento e ajuste adequado às mudanças por que passar a Companhia.

Com base nas informações descritas neste item, a Companhia entende que a sua estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos é adequada.

A adequação da estrutura operacional e de controles internos é objeto de monitoramento e reavaliação do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e *Compliance* com o objetivo de se verificar: (i) se a Política de Gerenciamento de Riscos, assim como nossos demais códigos e políticas, estão sendo efetivamente adotados; e (ii) eventuais necessidades de revisões ou melhorias.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado****(a) política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado**

A Companhia não adota uma política específica de gerenciamento de riscos de mercado, no entanto, a Companhia possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, aprovada em 7 de dezembro de 2020 pelo Conselho de Administração, descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que estabelece diretrizes e responsabilidades na gestão de riscos que possam afetar a Companhia, dentre os quais os riscos financeiros. A Política de Gerenciamento de Riscos entrará em vigor na data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Conforme procedimento previsto na Política de Gerenciamento de Riscos, a Companhia monitora e avalia Riscos Financeiros, que compreendem (i) riscos de mercado, decorrentes da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities; (ii) riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissores de títulos; (iii) riscos de liquidez, decorrentes da possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou a possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos; e (iv) riscos referentes a perda de receitas devido a perdas de contratos (término/cancelamento) ou inadimplência do contratante.

A Política de Gerenciamento de Riscos pode ser acessada: (i) na sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, 10º e 11º andares, salas 801, 802, 901 e 902, CEP 20241-180; e (ii) internet: site da Companhia (ri.oceanpact.com), site da CVM (www.cvm.gov.br).

(b) objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia está exposta a eventuais prejuízos devido à variação em operações que envolvam flutuações nas taxas de juros, no entanto, a Companhia acredita que, na data de apresentação deste Formulário de Referência, tais variações não têm efeito material direto sobre os seus negócios, não possuindo, desta forma, mecanismos para se proteger deste risco de mercado.

(i) os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os riscos (a) de taxa de juros; (b) de câmbio e (c) riscos de liquidez, conforme qualitativa e quantitativamente descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência.

(ii) a estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Não aplicável, uma vez que a Companhia não adota estratégia específica de proteção patrimonial (*hedge*), valendo-se, porém, de *hedge* natural em contratos para equilibrar seus fluxos de caixa entre entradas e saídas de dólar.

(iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Não aplicável, uma vez que a Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

(iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia está exposta a determinados riscos financeiros, que englobam riscos de mercado, riscos de crédito e riscos de liquidez, os quais são monitorados por 14 diferentes áreas da Companhia, a depender da natureza e dos impactos de tais riscos nas atividades e nos negócios da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional da Companhia compreende as seguintes áreas de identificação de riscos: (a) Recursos Humanos/Departamento Pessoal; (b) Saúde, Meio Ambiente e Segurança; (c) Jurídico; (d) Operações Marítimas; (e) Operações Portuárias; (f) Operações Offshore; (g) Comercial; (h) Compras/Suprimentos; (i) Financeira; (j) Tecnologia da Informação; (k) Inovação; (l) Técnica; (m) Importação; e (n) Novos Negócios ("Áreas de Identificação de Riscos"). Tais áreas são responsáveis por identificar os riscos aos quais a Companhia está exposta e, a partir da identificação de tais riscos, avaliar suas possíveis causas, seu nível de severidade e suas possíveis consequências para os negócios e atividades da Companhia e a probabilidade de sua ocorrência. Posteriormente a essa análise, são implementadas respostas a tais riscos, por meio da adoção de um conjunto de iniciativas e planos de ação adequados à classificação dos riscos.

Especificamente com relação aos riscos de mercado, os quais englobam riscos (a) de taxa de juros; (b) de câmbio, e (c) riscos de liquidez, a Área Financeira, com a participação da Área Comercial, estabelece parâmetros e indicadores específicos.

Tais riscos são avaliados periodicamente pela Área Financeira, participando também de tal avaliação a Área Comercial. Com relação aos riscos de taxa de câmbio, por exemplo, são feitas projeções de fluxo de caixa para a principal moeda a que a Companhia está exposta, que é o dólar, as quais são apresentadas para a Diretoria e o Conselho de Administração, demonstrando-se os impactos de variações. Além disso, para cada licitação da Petrobras, é possível escolher parte da receita em dólar, de modo a viabilizar uma análise de gastos (Opex, Capex e Pagamento dívida) em dólar para equilibrar o fluxo de caixa. Com isso, mantemos o fluxo de caixa com hedge natural entre entradas e saídas em dólar. O equilíbrio do fluxo de caixa é fundamental para mitigar os riscos relacionados à variação significativa da taxa de câmbio do dólar norte-americano, aos quais a Companhia está exposta em virtude de passivos atrelados à referida moeda, como o empréstimo obtido junto ao BNDES e despesas de capital (CAPEX) para aquisição, adequação e docagem de embarcações.

Com relação aos riscos de liquidez, por sua vez, são feitas projeções de fluxo de caixa mensal para o ano corrente e anual para o ano seguinte, as quais são apresentadas em reuniões de diretoria e do Conselho de Administração. Desse modo, avalia-se a necessidade de caixa futuro, de modo a anteciper as conversas com bancos para captações de novos empréstimos, evitando-se, assim, risco de liquidez futura. No curto prazo, acompanha-se o fluxo de caixa diariamente com os principais pagamentos, bem como o fluxo de caixa projetado dos próximos 15 dias individualmente por empresa do Grupo.

Já com os riscos de taxas de juros, relacionados às aplicações financeiras da Companhia atreladas ao CDI e a determinados saldos passivos de empréstimos e financiamentos, atrelados à CDI e TJLP; são feitas, por exemplo, projeções de longo prazo em termos reais, mantendo-se o custo de captação atual, o que significa um custo de dívida projetado em termos reais maior, uma vez que não é descontada a inflação do custo da dívida. Isso cria um colchão para aumento do CDI, principal indicador de juros a que a companhia está exposta. Além disso são feitas simulações a cada trimestre para avaliar o valor adicional de despesa em caso de variações no CDI, conforme refletido nas demonstrações financeiras. Por fim, ao se avaliarem algumas opções de novos empréstimos, são verificadas as taxas fixas vs CDI+spread.

O controle e monitoramento de tais riscos é feito pela Área de Compliance, Riscos e Controles Internos, que, em conjunto com as Áreas de Identificação de Riscos coordena, propõe e analisa as estratégias de resposta e mitigação de riscos.

A Área de *Compliance*, Riscos e Controles internos elabora trimestralmente relatórios consolidando os riscos prioritários, sua avaliação e os resultados do gerenciamento de riscos. Os relatórios são então submetidos à Auditoria Interna, encarregada de aferir a qualidade e efetividade dos processos de Gerenciamento de Riscos, controles internos e governança da Companhia, e ao Comitê de Auditoria e *Compliance*, responsável acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia, inclusive por meio da análise e revisão dos relatórios elaborados pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos.

Vale ressaltar, ainda, que o Conselho de Administração da Companhia é responsável por revisar, monitorar e aprovar as estratégias gerais da Companhia para a gestão do risco, tomar as decisões principais com relação ao processo de gestão do risco da Companhia, incluindo os que possam afetar o perfil de risco ou exposição da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Finalmente, a Diretoria é responsável por implementar as estratégias da Companhia aprovadas pelo Conselho de Administração com relação ao gerenciamento dos riscos e conduzir uma revisão e uma avaliação, pelo menos anual, da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, incluindo a prática de gestão de riscos financeiros.

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado da Companhia está detalhadamente exposta no item 5.2. (b) (vi) abaixo.

(v) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos.

A Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, uma vez que na avaliação de seus administradores a Companhia não está exposta a riscos que justificariam operações de tal natureza.

(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia está sujeita a Riscos Financeiros, que compreendem (i) riscos de mercado, decorrentes da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities; (ii) riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissores de títulos; (iii) riscos de liquidez, decorrentes da possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou a possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos; e (iv) riscos referentes a perda de receitas devido a perdas de contratos (término/cancelamento) ou inadimplência do contratante.

Como visto, tais riscos são avaliados e monitorados conforme procedimentos previstos na Política de Gerenciamento de Riscos por 14 diferentes áreas da Companhia, a depender da natureza e dos impactos de tais riscos nas atividades e nos negócios da Companhia, quais sejam (a) Recursos Humanos/Departamento Pessoal; (b) Saúde, Meio Ambiente e Segurança; (c) Jurídico; (d) Operações Marítimas; (e) Operações Portuárias; (f) Operações Offshore; (g) Comercial; (h) Compras/Suprimentos; (i) Financeira; (j) Tecnologia da Informação; (k) Inovação; (l) Técnica; (m) Importação; e (n) Novos Negócios.

A partir da identificação de tais riscos, é feita uma avaliação quanto às suas possíveis causas, seu nível de severidade e suas possíveis consequências para os negócios e atividades da Companhia e a probabilidade de sua ocorrência. Posteriormente a essa análise, são implementadas respostas a tais riscos, por meio da adoção de um conjunto de iniciativas e planos de ação adequados à classificação dos riscos.

Especificamente com relação aos riscos de mercado, os quais englobam riscos (a) de taxa de juros; (b) de câmbio, e (c) de liquidez, a Área Financeira, com a participação da Área Comercial, estabelece parâmetros e indicadores específicos.

Tais riscos são avaliados periodicamente pela Área Financeira, participando também de tal avaliação a Área Comercial. Com relação aos riscos de taxa de câmbio, por exemplo, são feitas projeções de fluxo de caixa para a principal moeda a que a Companhia está exposta, que é o dólar, as quais são apresentadas para a Diretoria e o Conselho de Administração, demonstrando-se os impactos de variações. Além disso, para cada licitação da Petrobras, é possível escolher parte da receita em dólar, de modo a viabilizar uma análise de gastos (Opex, Capex e Pagamento dívida) em dólar para equilibrar o fluxo de caixa. Com isso, mantemos o fluxo de caixa com hedge natural entre entradas e saídas em dólar.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Com relação aos riscos de liquidez, por sua vez, são feitas projeções de fluxo de caixa mensal para o ano corrente e anual para o ano seguinte, as quais são apresentadas em reuniões de diretoria e do Conselho de Administração. Desse modo, avalia-se a necessidade de caixa futuro, de modo a antecipar as conversas com bancos para captações de novos empréstimos, evitando-se, assim, risco de liquidez futura. No curto prazo, acompanha-se o fluxo de caixa diariamente com os principais pagamentos, bem como o fluxo de caixa projetado dos próximos 15 dias individualmente por empresa do Grupo.

Com os riscos de taxas de juros, por exemplo, são feitas projeções de longo prazo em termos reais, mantendo-se o custo de captação atual, o que significa um custo de dívida projetado em termos reais maior, uma vez que não é descontada a inflação do custo da dívida. Isso cria um colchão para aumento do CDI, principal indicador de juros a que a companhia está exposta. Além disso são feitas simulações a cada trimestre para avaliar o valor adicional de despesa em caso de variações no CDI, conforme refletido nas demonstrações financeiras. Por fim, ao se avaliarem algumas opções de novos empréstimos, são verificadas as taxas fixas vs CDI+spread.

A estrutura de controles internos da Companhia compreende as seguintes atribuições e responsabilidades:

- a) *Área Financeira*: dentre outras atribuições, é responsável por revisar e verificar a consistência dos registros contábeis efetuados e pela identificação de riscos relativos às informações financeiras da Companhia. Participa também da análise dos riscos de mercado a Área Comercial;
- b) *Área de Compliance, Riscos e Controles Internos*: dentre outras atribuições, é responsável por (a) estabelecer o processo de gestão de riscos da Companhia pautada na visão integrada e sistêmica das atividades desenvolvidas pela Companhia e em linha com a estratégia de gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração; (b) coordenar e determinar as diretrizes a serem seguidas nos procedimentos de *compliance*, riscos e controles internos da Companhia; (c) monitorar os riscos a que a Companhia está exposta; e (d) realizar, no mínimo, uma revisão anual do sistema de controles internos da Companhia;
- c) *Auditoria Interna*: dentre outras atribuições, será responsável por (a) elaborar um plano anual de auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e efetividade do processo de gerenciamento de riscos da Companhia; e (b) aferir a qualidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos e governança da Companhia;
- d) *Comitê de Auditoria e Compliance*: dentre outras atribuições, é responsável por (a) propor ao Conselho de Administração as definições gerais das estratégias de gestão de riscos da Companhia; (b) acompanhar as atividades da Área de Auditoria Interna e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia; (c) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; (d) supervisionar as atividades da auditoria independente; e (e) avaliar e monitorar a qualidade e a integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras.
- e) *Conselho de Administração*: dentre outras atribuições, é responsável por avaliar a efetividade do sistema de controles internos, com o assessoramento do Comitê de Auditoria e *Compliance* e tomar as principais decisões com relação ao processo de gerenciamento dos controles internos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada.**

Para verificar a adequação e efetividade das práticas adotadas, a Auditoria Interna contratada pela Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, aferirá a qualidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos, riscos e *compliance* da Companhia. A Auditoria Interna reportará quadrimestralmente ao Comitê de Auditoria e *Compliance* os resultados das avaliações acerca da efetividade do processo de gerenciamento de Riscos da Companhia.

Por sua vez, o Comitê de Auditoria e *Compliance* é encarregado de avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia, além de analisar e revisar os relatórios elaborados pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, bem como os relatórios elaborados pela Auditoria Interna de modo a consolidar tais informações e reportar suas conclusões semestralmente ao Conselho de Administração, incluindo sua avaliação sobre a confiabilidade dos controles internos da Companhia.

Por fim, ao Conselho de Administração da Companhia cabe (a) avaliar a efetividade do sistema de controles internos, com o assessoramento do Comitê de Auditoria e *Compliance* e tomar as decisões principais com relação ao processo de gestão de riscos da Companhia, incluindo os que possam afetar o perfil de risco ou exposição da Companhia; (b) assegurar ao Comitê de Auditoria e *Compliance* autonomia operacional, mediante a aprovação anual de orçamento próprio destinado a cobrir as despesas com seu funcionamento; e (c) avaliar, ao menos uma vez ao ano, a suficiência da estrutura e do orçamento da Auditoria Interna (ou a contratação de terceiro habilitado) para o desempenho de suas funções.

Em 18 de janeiro de 2021, o Conselho de Administração da Companhia deliberou (a) ratificar a reestruturação da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e (b) a contratação da Mazars Auditores Independentes para prestar os serviços relacionados à Auditoria Interna da Companhia, registrando que, na sua avaliação, a estrutura e as condições da contratação do Auditor Interno são adequadas para o desempenho de suas funções.

A Companhia, portanto, entende que a estrutura organizacional, operacional e de controles internos é adequada para acompanhar e verificar a adequação, efetividade e cumprimento da Política de Gerenciamento de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Descrição controles internos

(a) grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

Objetivando assegurar que as demonstrações financeiras sejam elaboradas de forma fidedigna, refletindo consistentemente seus processos operacionais e financeiros, e preparadas em conformidade com os requisitos exigidos, a Companhia adota práticas e controles internos, que estão também refletidos em sua Política de Gerenciamento de Riscos, para assegurar a qualidade, precisão e confiabilidade na elaboração das suas demonstrações financeiras.

O processo de fechamento contábil é realizado em uma estrutura de acompanhamento de fechamentos de módulos sistêmicos. Mensalmente, a gerência de contabilidade, controladoria e o Diretor Financeiro da Companhia revisam o fechamento contábil com vistas a assegurar sua adequação e confiabilidade.

Os controles internos adotados pela Companhia para elaboração das demonstrações financeiras possuem limitações, podendo não prevenir ou detectar determinadas falhas. Para maiores informações sobre as deficiências encontradas nos controles internos e as providências adotadas para corrigi-las, ver itens 5.3(d) e 5.3(e) abaixo.

(b) estruturas organizacionais envolvidas

A estrutura de controles internos da Companhia compreende:

- a) *Área Financeira*: dentre outras atribuições, é responsável por revisar e verificar a consistência dos registros contábeis efetuados e pela identificação de riscos relativos às informações financeiras da Companhia;
- b) *Área de Compliance, Riscos e Controles Internos*: dentre outras atribuições, é responsável por (a) estabelecer o processo de gestão de riscos da Companhia pautada na visão integrada e sistêmica das atividades desenvolvidas pela Companhia e em linha com a estratégia de gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração; (b) coordenar e determinar as diretrizes a serem seguidas nos procedimentos de *compliance*, riscos e controles internos da Companhia; (c) monitorar os riscos a que a Companhia está exposta; e (d) realizar, no mínimo, uma revisão anual do sistema de controles internos da Companhia;
- c) *Auditoria Interna*: dentre outras atribuições, será responsável por (a) elaborar um plano anual de auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e efetividade do processo de gerenciamento de riscos da Companhia; e (b) aferir a qualidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos e governança da Companhia;
- d) *Comitê de Auditoria e Compliance*: dentre outras atribuições, é responsável por (a) propor ao Conselho de Administração as definições gerais das estratégias de gestão de riscos da Companhia; (b) acompanhar as atividades da Área de Auditoria Interna e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia; (c) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; (d) supervisionar as atividades da auditoria independente; e (e) avaliar e monitorar a qualidade e a integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras.
- e) *Conselho de Administração*: dentre outras atribuições, é responsável por avaliar a efetividade do sistema de controles internos, com o assessoramento do Comitê de Auditoria e *Compliance* e tomar as principais decisões com relação ao processo de gerenciamento dos controles internos da Companhia.

Os riscos relacionados à elaboração das demonstrações financeiras confiáveis e os procedimentos de gerenciamento destes riscos estão sob responsabilidade direta da Área Financeira, em conjunto com a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e a Auditoria Interna. Este gerenciamento é feito com suporte do Diretor Financeiro e da gerência de contabilidade e controladoria.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Os controles internos destinados à elaboração de demonstrações confiáveis são avaliados e reportados trimestralmente em relatório elaborado pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, após o constante monitoramento dos Riscos Financeiros da Companhia e análise dos reportes bimestrais das Áreas de Identificação de Riscos a respeito de tais riscos. Tal relatório é posteriormente consolidado pela mesma área a partir de todos os relatórios integrantes do primeiro nível do sistema estruturado de gerenciamento de riscos da Companhia.

Este relatório consolidado, contendo as conclusões e avaliação da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos sobre os procedimentos de gerenciamento de riscos da Companhia é então submetido à análise da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria e *Compliance* para monitoramento e análise da adequação dos procedimentos adotados e identificação de novos riscos.

Com base nesse fluxo de informação incorporado nos relatórios periódicos, o Comitê de Auditoria e *Compliance* estatutário reportará semestralmente suas conclusões e sua avaliação sobre a confiabilidade dos controles internos da Companhia ao Conselho de Administração, dando suporte ao monitoramento, à aprovação e revisão das estratégias de gerenciamento de riscos da Companhia pelo Conselho de Administração.

Em 7 de dezembro de 2020, as funções da Área Financeira e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos foram formalizadas na Política de Gerenciamento de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo certo que sua vigência terá início com a data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado entre a Companhia e a B3.

Cumpra esclarecer que a Companhia, independentemente do aprimoramento de suas políticas e práticas recentemente aprovado a fim de adequá-las às exigências do Novo Mercado em sua integralidade, já possui uma área responsável por *Compliance*, riscos e controles internos, instalada e em funcionamento há cerca de 2 anos.

Adicionalmente, a Companhia também já possui um Comitê de *Compliance* devidamente instalado, o qual, porém, a fim de garantir o integral atendimento aos requisitos do Novo Mercado, está sendo absorvido pelo novo Comitê de Auditoria e *Compliance*, inserido no estatuto social da Companhia na assembleia geral de 7 de dezembro de 2020, como órgão de assessoramento permanente do Conselho de Administração.

Dentre as atividades principais desempenhadas pela área de *Compliance*, riscos e controles internos da Companhia nesse período (anterior, portanto, à aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos e à criação do novo Comitê de Auditoria e *Compliance* estatutário), destacam-se:

- *Risk Assessment*: Anualmente a Companhia analisa e revisa os riscos aos quais está sujeita, com o apoio de uma consultoria externa especializada em riscos Witt O'Brien's. O escopo do trabalho já englobava os riscos corporativos em geral, o que inclui, também, a adoção de medidas para prevenção contra a prática de atos de suborno e corrupção.
- *Políticas e procedimentos*: Sem prejuízo da adoção de uma Política de Gerenciamento de Riscos, que formalizou uma série de procedimentos de controle de riscos que a Companhia já praticava, aprimorando-os (assim como as estruturas envolvidas) a fim de garantir o seu enquadramento aos requisitos do Novo Mercado, a Companhia já possuía uma série de regras, políticas e procedimentos internos destinados a orientar seus colaboradores e parceiros de negócios acerca de suas diretrizes internas. A título de exemplo, podem ser listados: Código de Ética e Conduta; Política de Anticorrupção e Antissuborno; Procedimento de Consequências; Política de Conflito de Interesses; e Política de Alcool e Drogas. Tais documentos são revisados periodicamente, de forma a garantir sua aderência à realidade corporativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- **Treinamento e comunicação:** Os treinamentos relacionados a temas de *Compliance* são de responsabilidade do departamento de *Compliance* e destinados a todos os colaboradores e fornecedores. Atualmente, são realizados os seguintes treinamentos:
 - (i) Treinamento de *Compliance*/Anticorrupção: destinado a todos os colaboradores e a terceiros críticos. Neste treinamento são apresentadas e esclarecidas as diretrizes e principais regras da Companhia sobre ética, anticorrupção, antissuborno, conflito de interesses e outros temas correlatos.
 - (ii) Treinamento Específico Antissuborno: destinado a áreas com risco de suborno maior que baixo (comercial, suprimentos, operações marítimas, importação e jurídico). Neste treinamento, além do esclarecimento das diretrizes da Companhia sobre ética e anticorrupção, são tratados os riscos específicos e medidas de controle de cada uma dessas áreas.

Os demais treinamentos corporativos técnicos são ministrados pelas áreas específicas e monitorados pela área de Recursos Humanos. Adicionalmente, no que tange à comunicação, anualmente a Companhia promove mecanismos de interações para conscientizar seus colaboradores acerca da importância dos temas relacionados a *Compliance*. A Companhia também busca refletir e estabelecer mecanismos de comunicação sobre suas Políticas e Código de Ética e Conduta, conforme aplicáveis, em contratos por ela celebrados, tais como contratos de trabalho e com terceiros.

- **Monitoramento, auditoria e resposta a incidente:** Sem prejuízo da adoção de uma Política de Gerenciamento de Riscos formalizada – aprovada na reunião do Conselho de Administração de 7 de dezembro de 2020 –, a Companhia já monitorava seus riscos através do Risk Assessment e revisão periódica (já citada acima) e também já possuía um Canal de Denúncias externo, amplamente divulgado e aberto aos nossos colaboradores e terceiros. As denúncias realizadas por meio de tal canal são recebidas na plataforma, investigadas pela área de *Compliance* (que, com a reestruturação, passou a ser designada Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos) e apresentadas ao Comitê de *Compliance* (e, com sua implementação, o novo Comitê de Auditoria e *Compliance*) com status e recomendações, quando finalizadas. Este Canal possui um workflow, parametrizado pelo fornecedor da plataforma, em que membros do Comitê de *Compliance*, caso sejam denunciados, não possuam acesso ou participem da investigação interna. Ao longo do ano de 2020, a Companhia – com objetivo de aprimorar seu Sistema de Gestão Antissuborno – contratou auditoria interna específica para questões antissuborno, cujo resultado apontou algumas observações, mas nenhuma não conformidade. Adicionalmente, a Companhia adota metodologia de *due diligence* para classificação de riscos de terceiros, sendo obrigatória para aqueles cuja natureza de serviços indiquem risco de *Compliance*.
- **Reporte:** Periodicamente os resultados alcançados pela gerência de *Compliance* são reportados ao Comitê de *Compliance*, onde são englobados assuntos como indicadores de treinamentos, status de denúncia, mapa dos riscos aos quais a Companhia está sujeita, bem como oportunidades de melhoria.
- **Tone at the top:** Antes da criação do novo Comitê de Auditoria e *Compliance*, a área de *Compliance* reportava ao Vice-Presidente, que integrava o Comitê de *Compliance*, conjuntamente com a *Head* de Relações Humanas e a gerente de *Compliance*.

Com a criação do novo Comitê de Auditoria e *Compliance* e a aprovação da nova Política de Gerenciamento de Riscos, a área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos passará a reportar ao próprio Comitê de Auditoria e *Compliance*, órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração.

Para maiores informações sobre as funções e procedimentos da Área Financeira e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, vide item 5.1 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

(c) forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A supervisão da eficiência dos controles internos integra o segundo nível do sistema estruturado de gerenciamento de riscos da Companhia, tendo como núcleo a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e a Área de Auditoria Interna, e está baseada na informação, comunicação e revisão periódica.

Com o apoio da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e da Área de Auditoria Interna, o Comitê de Auditoria e *Compliance* estatutário atua para monitorar sistematicamente o gerenciamento de riscos da Companhia, inclusive especificamente para rever o cumprimento da lei, padrões e regulamentos aplicáveis e monitorar e investigar eventos que possam prejudicar os controles internos da Companhia.

A Diretoria também atua na supervisão da eficiência dos controles internos, incumbindo-lhe reexaminar periodicamente a Avaliação de Risco e relatar quaisquer descobertas ao Conselho de Administração.

Por fim, o Conselho de Administração, com suporte das áreas supramencionadas, deverá monitorar, revisar e aprovar as estratégias da Companhia para a gestão do risco. Além disso, o Conselho de Administração avalia o desempenho do Comitê de Auditoria e *Compliance* e, conforme se mostrem necessários, são definidos planos de ação para ajustes no desempenho do comitê. Tais planos de ação podem significar o aumento do orçamento do comitê, revisão da forma de atuação, substituição de membros do comitê, alterações na equipe de auditoria interna, entre outros.

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Os auditores externos obtiveram entendimento dos controles internos relevantes e conduziram procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias em conexão com as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Em conexão com o exercício social encerrado em 30 de dezembro de 2019, os auditores identificaram a deficiência significativa e fizeram as recomendações descritas a seguir:

Processo de fechamento contábil e ambiente de controles internos

O Grupo OceanPact deveria aprimorar as políticas para as atividades chaves realizadas no processo de fechamento contábil e de elaboração das Demonstrações Financeiras e nos principais ciclos operacionais.

Durante o processo de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da OceanPact Serviços Marítimos S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os auditores externos identificaram determinados aspectos que requerem aprimoramento dos controles internos no ciclo de fechamento contábil pela Administração, sendo eles:

- (a) Ausência de conciliação e análise contábil tempestiva de determinadas rubricas contábeis em 31 de dezembro de 2019 (por exemplo: composições apresentavam uma linha de “pendências” com um saldo não conciliado):
 - (i) Clientes;
 - (ii) Outras contas a receber;
 - (iii) Adiantamento a fornecedores; e
 - (iv) Fornecedores.
- (b) Necessidade de aprimoramento dos controles de cálculo e registro dos reflexos contábeis de contratos de arrendamento (IFRS 16). Os reflexos contábeis registrados pela Administração

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

geraram ajustes de auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 em relação a taxa de desconto utilizada que não considera todos os contratos de dívidas ativos e sim um spread único para determinação da taxa de desconto.

De acordo com a norma, a taxa incremental de captação é a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar ao pedir emprestado, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar.

- (c) Ausência de documentação formal interna preparada tempestivamente pela Administração justificando as premissas e estimativas adotadas no registro contábil de determinadas rubricas contábeis consideradas como estimativas relevantes da administração. Entre elas:
 - (i) PDD; e
 - (ii) Análise de *impairment* de ativos.
- (d) Ausência de evidência formal de revisão tempestiva das demonstrações financeiras pelos responsáveis pelo ciclo de fechamento contábil antes da revisão dos auditores independentes.
- (e) Ausência de uma política estruturada para lançamentos manuais, localmente abrangendo:
 - (i) Definição da natureza e dos limites monetários dos lançamentos manuais autorizados;
 - (ii) Definição das pessoas e/ou dos cargos autorizados a efetuar os lançamentos manuais autorizados, por natureza e por limite monetário;
 - (iii) Definição das pessoas e/ou dos cargos autorizados a conceder o acesso ao sistema contábil às pessoas e/ou aos cargos para efetuar os lançamentos manuais autorizados, por natureza e por limite monetário;
 - (iv) Definição das pessoas e/ou dos cargos requeridos a revisar os lançamentos manuais autorizados, por natureza e por limite monetário;
 - (v) Definição de toda a documentação que suporte o processo de lançamentos manuais; e
 - (vi) Trava sistêmica que impeça que um funcionário que efetua e contabiliza um lançamento manual também possa aprová-lo.

Risco

Deterioração dos controles internos relacionados ao processo de fechamento contábil e possível reflexo nas demonstrações financeiras.

Recomendações

- Formalização das rotinas e controles internos pertinentes ao processo de fechamento contábil.
- Aprimoramento do cálculo e reconhecimento dos contratos de arrendamento (IFRS 16).
- Normatização e documentação formal das principais estimativas e premissas a serem utilizadas em transações consideradas relevantes, tais como provisões de liquidação de crédito duvidosa e análise de *impairment* de ativos.
- Preenchimento de “checklists” de divulgação a cada fechamento (ao menos anualmente) que estejam alinhados com as normas contábeis vigentes.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Inclusão de todas as atividades chave do Grupo OceanPact como parte do processo de decisão da Administração, elaboração de um memorando preparado pelo departamento de contabilidade e tributário, com a análise de todos os impactos contábeis e fiscais e a conclusão sobre o tratamento contábil a ser adotado e as divulgações que serão necessárias nas demonstrações financeiras.
- Criação de política abrangente sobre lançamentos manuais e parametrização do sistema para impedir que um mesmo funcionário efetue e aprove um mesmo lançamento manual.
- Normatização e documentação formal do processo de revisão e aprovação das demonstrações financeiras, seja pela área Contábil, seja pela Administração.
- Elaboração de manual de contabilidade. Este manual deve inclusive incluir os principais requerimentos para o fechamento, bem como abordar as políticas contábeis formalizadas do Grupo OceanPact e as necessidades de divulgação em notas explicativas significativas no ambiente de negócio do Grupo OceanPact, que deve incluir, mas não se limitar, aos seguintes assuntos:
 - Resumo das principais práticas contábeis;
 - Uso de estimativas e julgamentos;
 - Procedimentos e aprovações dos lançamentos manuais;
 - Procedimentos para captura e tratamento de transações não usuais;
 - Divulgação e análise dos novos pronunciamentos emitidos;
 - Aquisições de participações societárias, incluindo combinação de negócios;
 - Registro de investimentos financeiros e classificação como equivalente de caixa;
 - Transações com partes relacionadas (captura das transações, classificação, divulgações requeridas, tratamento contábil, etc.);
 - Divulgação da remuneração de administradores;
 - Análise e tratamento contábil para operações de “leasing”;
 - Instrumentos financeiros, incluindo derivativos, “hedges” e derivativos embutidos;
 - Imposto de renda diferido e tributação no exterior;
 - Avaliação e definição de moeda funcional; e
 - Capitalização de juros.

Para maiores informações, vide fator de risco “A Companhia e seu auditor independente identificaram deficiência significativa nos controles internos da Companhia e, se a Companhia não for capaz de tornar seus controles internos eficazes, pode incorrer em erros no reporte de seus resultados e/ou não ser capaz de prevenir práticas inapropriadas, erros ou fraudes”, no item 4.1(a) deste Formulário de Referência.

(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

As ações adotadas pela Administração da Companhia para mitigar as deficiências significativas identificadas pelo auditor externo foram as seguintes:

- Ausência de conciliação e análise contábil tempestiva:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Pessoas/Processos: Para as rubricas contábeis que não foram identificadas conciliações e/ou apresentavam valores 'pendentes', destacamos equipe responsável pela área no setor de contabilidade para fins de resolução das pendências e estas foram sanadas até 30.09.2020. Isso foi possível devido à contratação de quatro novos colaboradores ainda no ano de 2020 e também à contratação de equipe formada por cinco pessoas de empresa de 'outsourcing' especializada em procedimentos contábeis e experiência no sistema utilizado pela Companhia. Desta forma tivemos a adição de nove pessoas no setor contábil, demonstrando o comprometimento da administração nas melhorias identificadas. Para o primeiro semestre de 2021, trabalharemos para aprimorar o processo de conciliação e análise de forma tempestiva.

- Necessidade de aprimoramento dos controles de cálculo e registro dos reflexos contábeis de contratos de arrendamento (IFRS 16):

Processos: No ano de 2020, todos os novos contratos de arrendamento que não eram objeto do expediente prático da norma IFRS 16 foram revistos de forma que pudesse haver interação e revisão entre o setor contábil e financeiro. Desta forma, a contabilidade realizava os inputs nos controles já existentes e estes eram revisados por pessoal responsável na gerência financeira, tendo envolvimento principalmente no cálculo da taxa de desconto a ser aplicada sobre cada arrendamento, reduzindo assim possíveis distorções. Além disso, realizamos novas rodadas de discussões com os especialistas contratados pelo auditor independente e levamos em conta premissas não identificadas nas revisões, de forma a reduzir ou liquidar quaisquer ajustes.

- A utilização de um spread único para embarcações arrendadas ocorre devido ao fato da taxa de captação do Grupo OceanPact ser em torno de 3 anos, o que foi utilizado para essa classe de ativo, e está em linha com os prazos dos contratos de embarcações.

Para os imóveis, foi realizada uma revisão da taxa de desconto no ano de 2020 e aplicou-se um valor em linha com o mercado, reduzindo eventuais diferenças levantadas.

- Ausência de documentação formal interna preparada tempestivamente:

Pessoas/Processos: Durante o ano de 2020, contratamos consultoria externa especializada com quatro integrantes, sendo dois sócios e um gerente sênior, para auxiliar na elaboração de descritivos de políticas internas, principalmente memorandos que tomaram como base todos os processos já realizados internamente pelas áreas que não haviam ainda sido formalizados. Estes integrantes nos auxiliaram nestes trabalhos e também na realização de revisão das conciliações e movimentações para inclusão nas demonstrações financeiras. Todo este processo de formalizações está em fase de implementação pela Companhia, com o apoio da Área de Compliance, Riscos e Controles Internos, e está previsto para ser concluído até o primeiro semestre de 2021. Adicionalmente, tendo sido aprimoradas as políticas e diretrizes internas estabelecendo os procedimentos a serem adotados para a formalização da documentação apta a justificar as premissas e estimativas adotadas no registro contábil de determinadas rubricas contábeis, a Companhia considera que haverá efetiva melhoria quanto à deficiência identificada. Além disso, a Companhia está em processo de contratação de auditor independente registrado na CVM, responsável pela função de auditoria interna, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado, que será responsável por revisar tais descritivos e testar o desenho e implementação dos controles, testando também a sua operação e efetividade. A contratação dos terceiros está prevista para ocorrer até 15 de janeiro de 2021.

- Ausência de evidência formal de revisão tempestiva das demonstrações financeiras:

Pessoas/Processos: Para todas as demonstrações financeiras auditadas no ano de 2020, contratamos também consultoria externa especializada, cuja pessoa responsável pelo projeto possui vasta experiência em demonstrações financeiras e auditoria externa, sendo ex-sócia de reconhecida firma de auditoria independente. Desta forma, foi possível implementar um processo formal na Companhia de revisão tempestiva das demonstrações financeiras pelo ciclo de fechamento contábil antes da revisão dos auditores independentes. Tal processo compreende o novo setor de 'demonstrações financeiras', criado também no decorrer do ano de 2020 e subordinado à gerência financeira, que passou a gerar as informações necessárias para serem incluídas nas demonstrações financeiras através dos inputs iniciais do setor contábil. Após isto, estas informações passaram a ser

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

enviadas para a consultora externa, responsável por revisar os registros e inseri-los nas demonstrações financeiras. Além disso, nos termos do processo implementado, antes de qualquer emissão, estes documentos passaram a retornar para a área de 'demonstrativos financeiros', responsável por realizar nova revisão e encaminhar para o Diretor Financeiro. Por sua vez, o Diretor Financeiro passou a realizar comentários e, só então, os documentos passaram a ser disponibilizados para o conselho de administração, responsável também por analisar as informações.

- Ausência de uma política estruturada para lançamentos manuais:

Processos/Sistemas: Ao longo do ano de 2020, a Companhia promoveu a troca da plataforma de lançamentos. Anteriormente, os lançamentos manuais eram realizados através de plataforma externa que integrava o ERP da Companhia. Atualmente os lançamentos são realizados diretamente no ERP, reduzindo o nível de erros de integração e facilidade de rastreamento dos registros.

Adicionalmente, os setores de TI juntamente com a contabilidade e gerência financeira atualmente avaliam formas de gerar bloqueios sistêmicos quando da realização de lançamentos manuais, o que deixará a contabilização manual mais segura e livre de erros, pois necessitará da aprovação da pessoa responsável (supervisores – gerentes).

No primeiro semestre de 2021 iremos elaborar a política de lançamentos manuais, de maneira a formalizar o que foi descrito na carta dos auditores independentes.

A implementação da política se dará através do sistema, que terá alçadas e bloqueios, já estando em fase de desenvolvimento, com expectativa de que os bloqueios sejam implementados a partir do segundo semestre de 2021.

A criação de um 'manual da contabilidade' contendo requerimentos para o fechamento contábil, políticas, alçadas, processos e controles também está sendo estudada pela área financeira, sendo sua formalização prevista para o segundo semestre do ano de 2021.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Mecanismos e procedimentos internos de integridade

(a) regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública

A Política de Gerenciamento de Riscos tem como principais objetivos estabelecer diretrizes e responsabilidades na gestão de riscos da Companhia, primordialmente em relação à identificação e análise dos riscos que possam afetar a Companhia, estabelecendo controles e procedimentos de monitoramento para a efetiva criação, proteção e crescimento do valor da Companhia, observadas as disposições do estatuto social, do Código de Conduta e demais políticas internas em vigor.

A Companhia possui seu compromisso com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública. A fim de consolidar as diretrizes que pautam sua atuação corporativa, a Companhia estruturou algumas de suas práticas em seu Código de Ética e Conduta (“**Código**”), o qual foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2020. A Companhia conta também com Política Anticorrupção e Antissuborno destinada a orientar seus colaboradores. Além disso, ao longo do ano de 2020, a Companhia – com objetivo de aprimorar seu Sistema de Gestão Antissuborno – contratou auditoria interna específica para questões antissuborno, cujo resultado apontou algumas observações, mas nenhuma não conformidade. Essas normas internas voltadas à integridade reúnem um conjunto de mecanismos e procedimentos internos utilizados na prevenção, detecção e combate a desvios de conduta e descumprimento da legislação aplicável, tais como fraudes e corrupção.

(i) principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Companhia estão descritos em seu Código e em sua Política Anticorrupção e Antissuborno, que destacam veemente a intolerância com qualquer prática ilícita ou antiética, como pagamento de suborno, fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, cartel, concorrência desleal, tráfico de influências, favorecimentos indevidos, entre outros, seja no relacionamento com o poder público ou na esfera dos relacionamentos privados, especialmente no que concerne a atos de corrupção, norteando o desenvolvimento e manutenção de práticas de prevenção, monitoramento e combate a atos ou tentativas de corrupção, sendo aplicável indiscriminadamente a todos os integrantes da Companhia.

A Companhia possui um canal externo de orientações sobre dilemas éticos, reclamações, sugestões e resolução de dúvidas relativas ao Código, bem como para apresentação eventuais denúncias (internas e externas) relacionadas a violações do Código ou de quaisquer leis, diretrizes, políticas e normas internas da Companhia.

A reavaliação de riscos e adaptação de políticas é realizada anualmente ou sempre que houver demanda das estruturas organizacionais envolvidas ou mudanças relevantes na Companhia. Para maiores informações sobre a avaliação de riscos, vide item 5.1 deste Formulário de Referência.

O Código pode ser acessado nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, 10º e 11º andares, salas 801, 802, 901 e 902, CEP 20241-180; e (ii) internet: site da Companhia (ri.oceanpact.com), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(ii) a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade

Nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos será responsável por monitorar situações que possam vir a representar riscos de *compliance* na Companhia, com o apoio da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, que farão um reporte de exposição, ao Conselho de Administração.

A reestruturação da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia foi ratificada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de janeiro de 2021, ocasião em que o Conselho deliberou, ainda, a contratação da Mazars Auditores Independentes para prestação dos serviços de auditoria interna para a Companhia.

A Companhia já contava com um Comitê de *Compliance* desde 2016, o qual, porém, a fim de garantir o integral atendimento aos requisitos do Novo Mercado, está sendo absorvido pelo novo Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, criado por disposição estatutária, o qual foi instalado na reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de dezembro de 2020 e seus membros eleitos na reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2020 (com sua posse condicionada à entrada em vigor do Contrato de Participação do Novo Mercado com a B3).

De modo a assegurar a independência do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, trata-se de órgão diretamente vinculado ao próprio Conselho de Administração, sendo vedada a participação, em sua composição, do acionista controlador (se houver), de diretores da Companhia, de seu acionista controlador (se houver) ou de suas controladas, coligadas e sociedades sob controle comum, ou de pessoas subordinadas aos diretores de tais sociedades.

Além disso, em sua composição, o Comitê de Auditoria e *Compliance* deverá possuir pelo menos a maioria de seus membros independentes, nos termos da Instrução CVM nº 308/99, ou eventual norma que venha a substituí-la.

Adicionalmente, de modo a assegurar sua independência, os membros da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos não acumulam outras atividades operacionais.

(iii) código de ética ou de conduta

O Código tem como objetivo estabelecer os valores, diretrizes e princípios pelos quais os administradores, membros de órgãos técnicos e consultivos, funcionários e colaboradores da Companhia devem se pautar ao se relacionarem internamente, com a sociedade ou com qualquer terceiro ao desempenhar suas atividades.

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

Todos os administradores, funcionários e colaboradores da Companhia ou de quaisquer de suas controladas devem seguir e zelar pela constante observância do Código, em conjunto com as políticas e normas internas da Companhia.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em**

Caberá aos destinatários do Código a participação em atividades e treinamentos, conduzidos pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, quanto ao conteúdo do Código, das políticas e normas internas da Companhia, a serem realizados anualmente ou sempre que a Companhia entender necessário.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

Os profissionais da Companhia devem aderir ao Código e às diretrizes nele referenciadas, inclusive relatando eventuais violações em seu ambiente de trabalho. A aplicação de sanções devido a transgressões às normas do referido Código será apreciada caso a caso e deverá considerar: (i) a natureza e a gravidade da transgressão; (ii) o cargo do transgressor e suas responsabilidades; (iii) o histórico do transgressor e as circunstâncias atenuantes; (iv) os meios utilizados e os fins almejados; (v) os riscos envolvidos; e (vi) as possíveis consequências da sanção.

Qualquer profissional que viole as disposições do Código e das diretrizes nele referenciadas, ou os princípios e normas de conduta por ele adotados, está sujeito a medidas disciplinares a serem analisadas pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia e pelo Comitê de Auditoria e *Compliance* e validadas pelo Conselho de Administração, tais como: (i) advertências; (ii) suspensões; e (iii) dispensas por justa causa.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código foi formalmente aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2020 e adotado pelo mesmo órgão em 18 de janeiro de 2021.

O Código pode ser acessado nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, 10º e 11º andares, salas 801, 802, 901 e 902, CEP 20241-180; e (ii) internet: site da Companhia (ri.oceanpact.com), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).

(b) canal de denúncia

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

A Companhia possui um canal de denúncias externo, amplamente divulgado e aberto tanto aos colaboradores quanto a terceiros, bem como para apresentação de eventuais denúncias (internas e externas) relacionadas a violações do Código ou de quaisquer leis, diretrizes, políticas e normas internas da Companhia, o qual está disponível para acesso pelo site https://www.resguarda.com/oceanpact/br_pt.html.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se receber denúncias somente de empregados**

Este é o único canal oficial de comunicação para que sejam denunciados, inclusive anonimamente, todos os casos de violação ao Código, leis, diretrizes, políticas e normas internas da Companhia. O Canal de Denúncias pode ser acessado pelos colaboradores da Companhia, e também por fornecedores, intermediários ou quaisquer terceiros que possam ter interesse em reportar uma preocupação, suspeita ou a ocorrência de irregularidades, independentemente do vínculo que mantenham com a Companhia. Tal canal fica disponível para acesso por meio do site https://www.resguarda.com/oceanpact/br_pt.html.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé**

O canal garante o sigilo quanto ao colaborador ou ao terceiro que realizou a denúncia e trata as informações com a devida diligência e confidencialidade, garantindo o seu correto processamento. A confidencialidade garante, ainda, que o colaborador de boa-fé que utilizar qualquer meio direto para manifestação ou denúncias não sofrerá nenhuma retaliação ou punição em função disto.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

As denúncias de potenciais violações reportadas por meio do Canal de Denúncias serão encaminhadas à Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia, que coordenará sua respectiva apuração – respeitadas as eventuais competências dos demais órgãos previstas em lei ou nas normas internas da Companhia – e reportará seus respectivos andamentos ao Comitê de Auditoria e *Compliance*.

Caso a denúncia se refira à própria Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos ou a membros da Diretoria ou do Conselho de Administração da Companhia, ela deverá ser imediatamente encaminhada ao Comitê de Auditoria e *Compliance*, que procederá a sua análise e a submeterá, com suas eventuais considerações e recomendações, ao Conselho de Administração para adoção das medidas cabíveis, garantindo-se a não participação de qualquer dos potenciais envolvidos.

Caso a denúncia seja referente a um membro do Comitê de Auditoria e de *Compliance* ou do Conselho de Administração, o membro em questão não participará da investigação, ou do procedimento de apuração e aplicação das medidas cabíveis, conforme aplicável, até o seu resultado final.

(c) procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares

Além daqueles já descritos neste item 5.4 do Formulário de Referência, a Companhia realiza procedimentos quando da realização de fusões, aquisições e reestruturações societárias, visando à identificação de vulnerabilidade e de risco de práticas irregulares. Neste sentido e com o propósito de detectar eventuais fraudes ou quaisquer atos ilícitos pelas empresas envolvidas, a Companhia dispõe de assessores externos e equipe interna especializada responsável pela realização de quaisquer destes processos, bem como segue determinadas práticas de diligência, dentre as quais cabe citar:

- a) a contratação de auditores contábeis, trabalhistas e tributários renomados (uma entre as quatro mais relevantes do setor – *Big Four*);
- b) a realização de avaliação FCPA (*Foreign Corrupt Practices Act*) em todas as diligências;
- c) a contratação de escritórios de advocacia conceituados;
- d) a contratação de assessor operacional com ampla *expertise* no setor de saúde;
- e) a submissão prévia de todas as aquisições à avaliação do diretor operacional, diretor jurídico, diretor financeiro e diretor presidente da Companhia; e
- f) a submissão prévia de todos os processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias ao Conselho de Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(d) razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública

Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adota regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas

Não houve nenhuma alteração significativa nos riscos aos quais a Companhia está exposta, nem alterações no gerenciamento de seus riscos.

Não há, atualmente, expectativas com relação à redução ou ao aumento relevante na exposição aos principais riscos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes sobre este item.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 – Condições financeiras e patrimoniais gerais

As informações financeiras incluídas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, devem ser lidas em conjunto com nossas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas referentes ao período findo em 30 de setembro de 2020, as quais foram elaboradas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) – Demonstrações Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – “*Interim Financial Reporting*”, emitida pelo IASB, bem como com nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as quais foram elaboradas de acordo com as IFRS, emitidas pelo IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela CVM.

A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

Neste item são apresentadas, pelo corpo diretivo da Companhia, informações que se destinam à auxiliar investidores e partes interessadas no entendimento e análise das condições financeiras e patrimoniais da Companhia.

Certas tabelas do item 10 deste Formulário de Referência contém os termos “AH” e “AV” que significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens da mesma rubrica entre um período e o outro. A Análise Vertical representa (i) o percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou (ii) em relação do ativo total/passivo e patrimônio líquido, nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.

Os valores constantes deste item 10.1 foram extraídos das informações contábeis consolidadas intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao período de três e nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e das informações contábeis consolidadas da Companhia, contidas nas demonstrações contábeis consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, que estão disponíveis no site da Companhia (ri.oceanpact.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

(a) comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para implementar o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto e longo prazo. Ademais, a Diretoria acredita que a geração de caixa da Companhia é suficiente para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu plano de negócios.

Os diretores entendem que a Companhia vem evoluindo fortemente no seu plano de expansão, aproveitando o momento positivo de crescimento de demanda no mercado de apoio marítimo no Brasil. Como exemplo disso, foram adicionadas quatro novas embarcações “high spec” à frota na área de atuação Subsea do tipo RSV (ROV support vessel), que operam ROVs (remotely operated vehicle) - robôs submarinos para inspeção, manutenção e reparo de estruturas em até três mil metros de profundidade. Estas quatro embarcações entraram em quatro novos contratos de três anos, podendo ser estendidos por mais um ano, com a Petrobras. Destas quatro embarcações, duas foram adquiridas (Parcel das Timbebas e Parcel das Paredes) e duas estão afretadas com opção de compra e venda (Parcel do Bandolim e Havila Harmony, a ser renomeada para Parcel dos Meros). Desta forma, a Companhia, em 30 de setembro de 2020, contava com 24 embarcações em sua frota (incluindo a embarcação Carmen, que naufragou após o final do período).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Neste terceiro trimestre de 2020 foi renovado um importante contrato de serviços de monitoramento ambiental com a Petrobras através de uma nova licitação. Este contrato estava em vigor desde 2015 e foi renovado por mais quatro anos, com um backlog estimado de R\$ 234 milhões. Também foram assinados novos contratos com os clientes Exxon, Karoon, AET, Petrório e Trident, sendo dois deles para as embarcações do tipo OSRV (Oil Spill Recovery Vessel), Martin Vaz e Didi-K, no valor de R\$ 72 milhões, um para embarcação PSV (Plataform Supply Vessel) Ilha de São Sebastião, no valor de R\$ 76 milhões, e três contratos de serviços de Oil Spill com backlog de R\$ 82 milhões, conforme a tabela abaixo.

Contratos	Tipo	Áreas de atuação	Cliente	Diária USD mil	Valor Contrato BRL milhões	Data de Início	Prazo (anos)
Linha de Negócios: Embarcações					751		
Parcel das Timbebas	RSV	Subsea	Petrobras	36,4	115	2T20	2
Parcel das Paredes	RSV	Subsea	Petrobras	26,6	152	4T20	3 + 1
Parcel do Bandolim	RSV	Subsea	Petrobras	29,5	168	1T21	3 + 1
Havila Harmony (Parcel do Meros)	RSV	Subsea	Petrobras	29,5	168	1T21	3 + 1
Ilha de São Sebastião	PSV	Logística e Engenharia	Petrório	14,6	76	2T20	1
Martin Vaz	OSRV	Ambiental	Karoon	13,9	51	2T20	2
Didi – K	OSRV	Ambiental	AET	15,9	21	1T20	1
Linha de Negócios: Serviços					316		
Ocean Stalwart	RV	Ambiental	Petrobras	Serviços	234	1T21	4
3 Contratos de Serviços	Oil Spill	Ambiental	Exxon, Karoon e Trident	Serviços	82	2T20 e 4T20	2 e 4
Total					1.067		

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia fechou o trimestre com um saldo de caixa e equivalentes de caixa, somado aos títulos e valores mobiliários, robusto de R\$260.426 mil, fruto de duas emissões de debêntures que totalizaram R\$249.375 mil no mês de setembro de 2020. Além de prover recursos necessários para o CAPEX em novos contratos de afretamento de embarcações, a debenture alongou para 5 anos cerca de R\$ 105,0 milhões de empréstimos que estavam com prazo de vencimento de até 2 anos.

A Companhia obteve uma pequena redução em seus indicadores de liquidez na comparação entre 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019. O índice de liquidez geral da Companhia (razão entre ativo total e a soma do passivo circulante mais passivo não circulante), foi de 1,20 e de 1,28, em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, respectivamente.

Em 30 de setembro de 2020, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante acrescido do passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) era de 5,07x. Na mesma data, a posição de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) da Companhia era de R\$260,4 milhões e a dívida líquida (representada pela soma dos empréstimos e financiamentos a pagar do passivo circulante e não circulante, debêntures a pagar circulante e não circulante e dos passivos de arrendamentos do circulante e não circulante, deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos de valores mobiliários do ativo circulante e não circulante) totalizava R\$463,9 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante acrescido do passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) era de 3,62x. O aumento do índice de endividamento total, que saiu de 2,26x em 31 de dezembro de 2018 deveu-se, principalmente: (i) à adoção do IFRS 16; e (ii) saldos de empréstimos e financiamentos e fornecedores oriundos das combinações de negócios ocorridas em 2019, que resultou na obtenção de controle da investida OceanPact Geociências que contribuiu com R\$64,7 milhões na data de aquisição.

Em 31 de dezembro de 2019, a posição de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) da Companhia era de R\$51,1 milhões e a dívida líquida (representada pela soma dos empréstimos e financiamentos a pagar do passivo circulante e não circulante, e dos passivos de arrendamentos do circulante e não circulante, deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos de valores mobiliários do ativo circulante e não circulante) totalizava R\$374,4 milhões.

Em 31 de dezembro de 2018, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante acrescido do passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) era de 2,26x. Na mesma data, a posição de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

da Companhia era de R\$22,4 milhões e a dívida líquida (representada pela soma dos empréstimos e financiamentos a pagar do passivo circulante e não circulante, e dos passivos de arrendamentos do circulante e não circulante, deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos de valores mobiliários do ativo circulante e não circulante) totalizava R\$248,9 milhões.

O aumento do índice de endividamento total, que saiu de 1,56x em 31 de dezembro de 2017 e atingiu 2,26x em 31 de dezembro de 2018, deveu-se, principalmente, ao (i) aumento no volume das operações da Companhia, o que implicou, por exemplo, no aumento do saldo de fornecedores a pagar e obrigações com pessoal, entre os dois exercícios; (ii) aumento de R\$57,5 milhões no saldo de empréstimos e financiamentos, devido principalmente à captação de novos empréstimos; e (iii) combinação de negócios que resultou na obtenção de controle da investida Servmar, que contribuíram com um aumento dos saldos passivos em R\$15,5 milhões na data de aquisição.

Em 31 de dezembro de 2017, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante acrescido do passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) era de 1,56x. Na mesma data, a posição de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) da Companhia era de R\$36,8 milhões e a dívida líquida (representada pela soma dos empréstimos e financiamentos a pagar do passivo circulante e não circulante, e dos passivos de arrendamentos do circulante e não circulante, deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos de valores mobiliários do ativo circulante e não circulante) totalizava R\$169,9 milhões.

O quadro a seguir apresenta os principais indicadores da Companhia, de forma resumida:

Destques Financeiros/Operacionais (em R\$ milhões, exceto %)	Em 30 de setembro de		Em 31 de dezembro		
	2020	2019	2019	2018	2017
Receita Líquida	486,0	289,4	443,2	301,3	170,7
EBITDA ⁽¹⁾	133,5	69,7	103,6	60,7	47,4
Margem EBITDA ⁽²⁾	27,5%	24,1%	23,4%	20,1%	27,8%
EBITDA LTM ⁽¹⁾	167,3	-	-	-	-
Dívida Bruta ⁽³⁾	724,3	N/A	425,6	271,3	206,7
Dívida Líquida ⁽⁴⁾	463,9	N/A	374,4	248,9	169,9
Dívida líquida/EBITDA LTM ⁽⁵⁾	2,8	N/A	3,6	4,1	3,6
Patrimônio Líquido	176,0	N/A	150,4	147,6	155,9
Capex ⁽⁶⁾	116,8	39,5	80,6	45,8	17,2
Frota de embarcações	24	20	20	15	14
ROIC ⁽⁷⁾	20,07%	N/A	8,15%	7,66%	4,93%
Colaboradores	1.687	1.649	1.746	1.452	533

(1) EBITDA (*earnings before interest, taxation, depreciation and amortization*), sigla em inglês para denominar LAJIDA (lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas e da depreciação e amortização) é uma medida não contábil calculada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2021, conforme alterada ("Instrução CVM 527"), e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização, conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza o EBITDA como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

(2) Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita operacional líquida. A Margem EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza a Margem EBITDA como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

(3) A Dívida Bruta da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, a qual é composta pelo saldo de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras (circulante e não circulante) somado aos saldos das debêntures (circulante e não circulante) e de arrendamentos a pagar (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Bruta como medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

(4) A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, a qual é composta pelo saldo da Dívida Bruta menos os saldos de caixas e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Líquida como medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

(5) O índice Dívida Líquida/EBITDA LTM considera a Dívida Líquida em 30 de setembro de 2020 dividida pelo EBITDA LTM. O índice Dívida Líquida/EBITDA LTM não é um indicador de desempenho financeiro reconhecidos pelas IFRS, nem pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco devem ser consideradas isoladamente. O índice Dívida Líquida/EBITDA LTM não possui um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza o índice Dívida Líquida/EBITDA LTM como medidas adicionais de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (6) Capex é o investimento efetuado pela companhia no período ou exercício utilizando as linhas de pagamento na aquisição de imobilizado e intangível da demonstração de fluxo de caixa.
- (7) O ROIC (*Return on Invested Capital*) é uma medida de rentabilidade sobre o capital alocado, utilizado pela Companhia. O ROIC compreende a razão entre o NOPLAT e o capital investido médio. O ROIC não é um indicador de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecido pelas IFRS, nem pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente. O índice ROIC não possui um significado padrão e podem não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza o índice ROIC como medida adicional de desempenho por entender ser útil para a medição do resultado e do retorno da Companhia em relação aos seus investimentos, sendo uma ferramenta comparativa significativa para mensurar, periodicamente, o desempenho operacional da Companhia, para embasar determinadas decisões de natureza administrativa e cálculo de indicadores. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

(b) comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender às demandas e necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento, seja por meio de expansão orgânica ou da realização de novas aquisições.

Em 30 de setembro de 2020, o patrimônio líquido totalizava R\$176,0 milhões, a dívida bruta (somatório de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante e de passivos de arrendamento circulante e não circulante) totalizava R\$724,3 milhões, e os saldos de caixa e equivalente de caixa e de títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) era de R\$260,4 milhões, resultando em uma dívida líquida de R\$463,9 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido totalizava R\$150,4 milhões, a dívida bruta (somatório de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante e de passivos de arrendamento circulante e não circulante) totalizava R\$425,6 milhões e o saldo de caixa e caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) eram de R\$51,1 milhões, resultando em uma dívida líquida de R\$374,4 milhões.

Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R\$147,6 milhões, a dívida bruta (somatório de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante e de passivos de arrendamento circulante e não circulante) totalizava R\$271,3 milhões e os saldos de caixa e equivalentes de caixa e de títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) eram de R\$22,4 milhões, resultando em uma dívida líquida de R\$248,9 milhões.

Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido totalizava R\$155,9 milhões, a dívida bruta (somatório de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante e de passivos de arrendamento circulante e não circulante) era de R\$206,7 milhões e os saldos de caixa e equivalentes de caixa e de títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) eram de R\$36,8 milhões, resultando em uma dívida líquida de R\$169,9 milhões.

A Companhia utiliza capital próprio e de terceiros para o financiamento de suas atividades, sendo que a utilização de capital de terceiros objetiva otimizar sua estrutura de capital. A Companhia monitora sua estrutura de capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas. A Companhia apresenta a seguinte estrutura de capital em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

(em R\$ mil)	Em 30 de setembro de 2020	Em 31 de dezembro de		
		2019	2018	2017
Capital de terceiros (passivo circulante + passivo não circulante)	891.384	544.628	334.257	243.359
Capital Próprio (patrimônio líquido)	175.950	150.389	147.592	155.895
Capital Total (terceiros + próprio)	1.067.334	695.017	481.849	399.254

Ressalta-se que a Dívida Bruta e a Dívida Líquida, assim como outros indicadores apresentados neste Formulário de Referência, não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelo IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para maiores informações acerca da Dívida Bruta e da Dívida Líquida consolidadas da Companhia nos três últimos exercícios sociais e nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019, assim como a conciliação para as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(c) comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da Companhia de captar novos recursos provenientes de investimentos, empréstimos e financiamentos, além do próprio acesso ao mercado de capitais, a Diretoria acredita ter plenas condições de honrar os compromissos financeiros assumidos até a data deste Formulário de Referência, sendo possível ainda a captação de recursos adicionais, caso haja necessidade.

Nos últimos exercícios sociais, as necessidades de recursos da Companhia foram financiadas pela sua capacidade de geração de caixa operacional e por meio de recursos de terceiros. Assim, considerando o endividamento e o seu fluxo de caixa, a Companhia acredita que terá liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os seus custos, despesas operacionais e financeiras, dívidas e investimentos pelos próximos 12 meses, embora a Companhia não possa garantir que tal situação permanecerá inalterada, especialmente considerando a incerteza oriunda dos impactos da COVID-19 na economia brasileira, nas operações e nos fluxos de caixa futuros da Companhia. Caso entenda necessário contrair empréstimos adicionais para financiar as suas atividades e investimentos, a Companhia acredita ter capacidade para contratá-los.

(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

No período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as principais fontes de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes da Companhia foram os empréstimos e financiamentos de terceiros e debêntures emitidas, conforme descritos no item 10.1(f) abaixo.

(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia pretende continuar utilizando o caixa gerado por meio de suas atividades operacionais e, caso necessários, empréstimos e financiamentos de terceiros como fontes de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes.

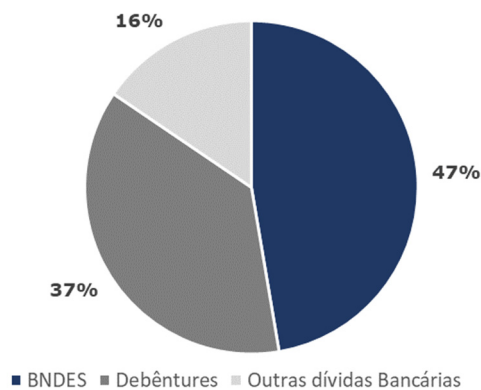
(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas

As principais características da Dívida Líquida da Companhia, com base em suas informações financeiras intermediárias e demonstrações financeiras consolidadas, estão indicadas na tabela abaixo:

(Em R\$ mil, exceto %)	Moeda	Taxa de juros mensal	Ano de vencimento	30/09/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Aymoré	R\$	1,15%	abr/23	259	-	-	-
ABC	R\$	0,17% a 0,41% + CDI	nov/22	-	23.252	16.354	9.701
Santander	R\$	0,51% + TJLP + 0,21% a 0,42% + CDI	nov/20 a set/23	19.078	30.607	651	859
Banco do Brasil	R\$	0,54% + CDI	abr/21	7.777	-	-	-
BNDES	USD	0,23% a 0,32% + variação do dólar	abr/32	305.855	203.432	212.080	194.307
Itaú	R\$	0,22 a 0,37% + CDI + 0,17 + TLP	ago/25	3.285	39.962	13.452	-
Banco Bradesco	R\$	0,17% a 0,20% + CDI	nov/22	110	50.141	9.553	-
Banco Daycoval	R\$	13,22% por operação	jan/19	-	-	389	-
Bocom BBM	R\$	0,14% + DI	dez/21	-	6.877	9.871	-
CCB	R\$	0,23% + CDI	dez/22	14.587	17.735	-	-
FINEP	R\$	TJLP	abr/31	16.567	16.504	-	-
Caixa Econômica	R\$	0,36% + CDI	abr/23	30.272	-	-	-
Guanabara	R\$	0,32% + CDI	jun/23	-	-	-	-
Total empréstimos e financiamentos				406.087	394.954	262.350	204.867
Debêntures a pagar	R\$	0,45% + CDI	set/25	239.979	-	-	-
Passivo de arrendamento				78.227	30.600	8.982	1.818
Dívida Bruta				724.293	425.554	271.332	206.685
(-) Caixa e equivalentes de caixa				(226.962)	(44.008)	(16.822)	(21.880)
(-) Títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante)				(33.464)	(7.100)	(5.605)	(14.891)
Dívida Líquida				463.867	374.446	248.905	169.914

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O gráfico a seguir apresenta o *breakdown* dos empréstimos, financiamentos e debêntures da Companhia junto a instituições financeiras, em 30 de setembro de 2020:



Empréstimos, financiamentos e debêntures R\$646 milhões

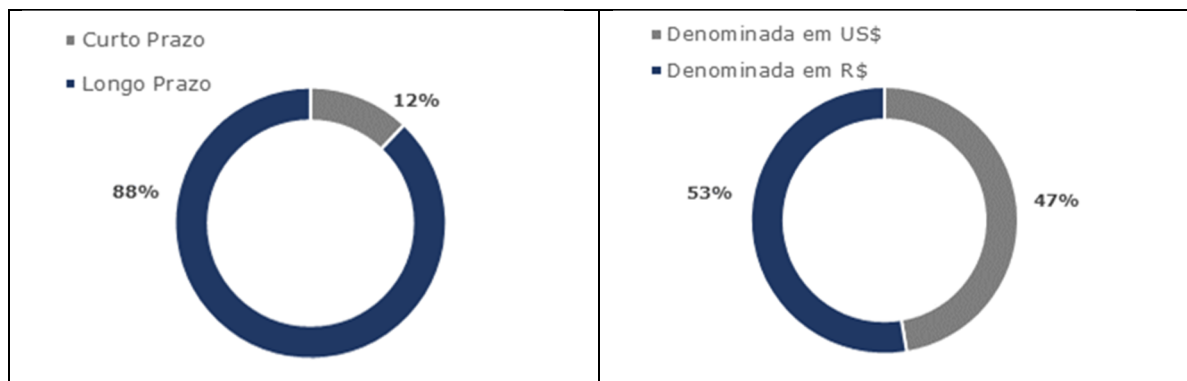
BNDES: R\$306 milhões com vencimentos até 2031, custo de USD + 3,5%

Debêntures: R\$240 milhões com 1 ano de carência e vencimentos até 2025, custo de CDI + 5,5%

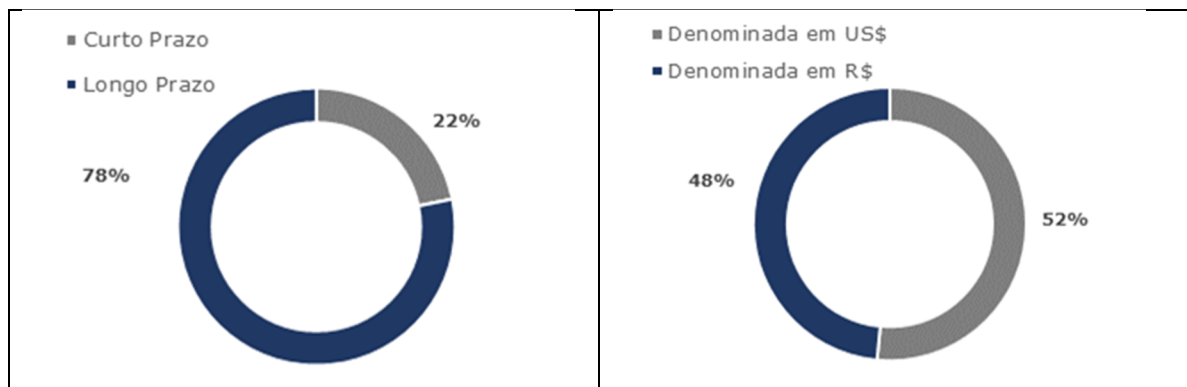
Outras dívidas Bancárias: R\$100 milhões com vencimentos até 2023, custo médio de CDI + 4,5%

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía R\$306 milhões (47%) de seu endividamento bancário em dólar com o BNDES/FMM com vencimento de longo prazo até 2031. A despeito da variação contábil do estoque da dívida associada a variação cambial, a Companhia busca se manter neutra no seu fluxo de caixa ao equilibrar receitas e desembolsos em dólar. Enquanto o custo médio das dívidas em dólar é de USD+3,5% a.a., os empréstimos em reais, em sua maioria, têm um custo entre CDI+4 a 6% a.a.

O gráfico a seguir apresenta a composição de empréstimos financiamentos e debêntures da Companhia em 30 de setembro de 2020.



O gráfico a seguir apresenta a composição de empréstimos financiamentos e debêntures da Companhia em 31 de dezembro de 2019.



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Debêntures

Primeira Emissão

Em 11 de setembro de 2020 foi celebrada a escritura referente à primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009, da Companhia, as quais possuem data de emissão em 23 de setembro de 2020. No âmbito da referida emissão foram emitidas 204 mil debêntures, com valor nominal unitário de R\$1 mil reais, na data de emissão, totalizando R\$204.000 mil, com vencimento em 23 de setembro de 2025. Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) acrescida de uma sobretaxa de 5,50% ao ano, conforme disposto na escritura de emissão. O pagamento do principal será feito em parcelas trimestrais a serem realizadas sempre no dia 23 dos meses de março, junho, setembro, e dezembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 23 de setembro de 2021 e a última na data do vencimento. O pagamento dos juros remuneratórios das debêntures será feito trimestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 23 de dezembro de 2020 e os demais pagamentos devidos sempre no dia 23 dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, até a data do vencimento.

As debêntures da primeira emissão contam com as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária de (a) totalidade dos direitos creditórios da Companhia oriundos de 5 (cinco) contratos de prestação de serviços marítimos e/ou de afretamento celebrados com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; e (b) totalidade dos direitos sobre conta vinculada onde transitarão os direitos creditórios mencionados no item (a) acima; (ii) alienação fiduciária das seguintes embarcações de propriedade da Companhia: (a) Macaé, Austral Abrolhos, Ilha da Trindade, Martin Vaz e Seabulk Angra (embarcação que no exercício de 2020 passou a ser denominada Ilha de São Sebastião); e (iii) fiança do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade.

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a fiança prestada pelo acionista Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade no âmbito deste contrato não é remunerada pela Companhia. A Companhia estuda a substituição desta fiança por outras garantias bancárias, ou, alternativamente, em caso de inviabilidade da substituição, a adoção de remuneração compatível com os padrões de mercado consideradas as condições da garantia prestada, o que deverá ser devidamente aprovado nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

Os recursos obtidos por meio da primeira emissão de debêntures da Companhia foram destinados (i) à quitação de operações da Companhia e/ou de suas controladas; (ii) ao pagamento, pela Companhia e/ou suas controladas do preço da embarcação RSV (*ROV Support Vessel*), bem como do custo de adequação da referida embarcação; e (iii) à recomposição de caixa.

Para mais informações sobre as debêntures, veja o item 18.5 deste Formulário de Referência.

Segunda Emissão

Em 25 de setembro de 2020 foi celebrada a escritura referente à segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009, da Companhia, as quais possuem data de emissão em 28 de setembro de 2020. No âmbito da referida emissão foram emitidas 61 mil debêntures, com valor nominal unitário de R\$1 mil, totalizando R\$61.000 mil, com vencimento em 28 de setembro de 2025. Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação do CDI acrescida de uma sobretaxa de 5,50% ao ano. O pagamento do principal será feito em parcelas trimestrais a serem realizadas sempre no dia 28 dos meses de março, junho, setembro, e dezembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 28 de setembro de 2021 e a última na data do vencimento. O pagamento de juros das debêntures será feito trimestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 28 de dezembro de 2020 e os demais pagamentos devidos sempre no dia 28 dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, até a data do vencimento.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As debêntures da segunda emissão contam com as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária de (a) todos e quaisquer direitos creditórios principais e acessórios decorrentes de certificados de depósito bancário - CDBs no valor de R\$16.000 mil, de titularidade da Companhia; (b) totalidade dos direitos creditórios da Companhia oriundos de um contrato de prestação de serviços marítimos e/ou de afretamento celebrado com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; e (c) totalidade dos (x) direitos sobre conta vinculada onde transitarão os direitos creditórios mencionados no item (b) acima; e (y) direitos sobre a referida conta vinculada; e (ii) fiança do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade.

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a fiança prestada pelo acionista Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade no âmbito deste contrato não é remunerada pela Companhia. A Companhia está obrigada, nos termos de sua Política de Transações com Partes Relacionadas, a buscar a substituição ou liberação desta fiança por outras garantias bancárias, ou, alternativamente, em caso de inviabilidade da substituição, a adotar remuneração compatível com os padrões de mercado consideradas as condições da garantia prestada, o que deverá ser devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, conforme preceitua a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

Os recursos obtidos por meio da segunda emissão de debêntures da Companhia foram destinados (i) ao alongamento do perfil do passivo da Companhia; e (ii) à recomposição de caixa e capital de giro da Companhia.

Para mais informações sobre as debêntures, veja o item 18.5 deste Formulário de Referência.

Contratos de Financiamento

Contrato de Financiamento FINEP nº 0465/18

Em 10 de outubro de 2019 a Companhia celebrou com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, Contrato de Financiamento, com o objetivo de custear, parcialmente, despesas incorridas na elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação (referência 0465/18), no valor de R\$34.834.482,57, tendo a Companhia se obrigado a participar dos custos de elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação com recursos próprios, no valor mínimo de R\$3.870.498,06. Sobre o principal da dívida incidem, *pro rata temporis*, juros compostos de TJLP.

O referido contrato prevê uma carência de 48 meses, devendo o principal da dívida decorrente do instrumento ser pago à FINEP em 97 parcelas mensais e sucessivas, resultando em vencimento em abril de 2031. Em garantia ao contrato, a Companhia contrata fiança bancária emitida pelo Banco BOCOM BBM S.A. e apólice de seguro emitida por sociedade seguradora registrada na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0390.1

Em 17 de julho de 2014, a OceanPact Navegação Ltda. celebrou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a Escritura de Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0390.1, no montante de R\$141.920.502,18, subdividido em subcréditos remunerados por juros que variam de 2,81% a 3,81% ao ano, sendo o saldo devedor diariamente atualizado pelo índice de variação da taxa de câmbio, para a venda, do dólar norte-americano. O principal da dívida foi dividido em 186 parcelas mensais e sucessivas, tendo a primeira prestação vencido em 10 de março de 2017.

Em garantia ao referido financiamento, a Companhia deu ao BNDES a propriedade fiduciária de duas embarcações, no valor de R\$83.178.413,00 cada, bem como constituiu cessão fiduciária sobre todos os contratos que sejam firmados com relação a tais embarcações e sobre a conta centralizadora e conta reserva prevista no contrato. Por fim, o financiamento conta com fiança da Companhia e do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade.

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a fiança prestada pelo acionista Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade no âmbito deste contrato não é remunerada pela Companhia. A Companhia está obrigada, nos termos de sua Política de Transações com Partes Relacionadas, a buscar a substituição ou liberação desta fiança por outras garantias bancárias, ou, alternativamente,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

em caso de inviabilidade da substituição, a adotar remuneração compatível com os padrões de mercado consideradas as condições da garantia prestada, o que deverá ser devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, conforme preceitua a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 03.2.086.3.1

Em 20 de abril de 2020, a Companhia, por meio do Aditivo nº 3 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 03.2.086.3.1, contratou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, financiamento no montante de R\$20.485.846,98, remunerados por juros de 5,5% ao ano, sendo o saldo devedor diariamente atualizado pelo índice de variação da taxa de câmbio, para a venda, do dólar norte-americano. A dívida deverá ser paga em parcelas mensais e sucessivas, com vencimento em setembro de 2023.

Em garantia ao referido financiamento, o BNDES recebeu a propriedade fiduciária de embarcação, no valor de R\$58.716 mil, bem como fiança do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade.

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a fiança prestada pelo acionista Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade no âmbito deste contrato não é remunerada pela Companhia. A Companhia está obrigada, nos termos de sua Política de Transações com Partes Relacionadas, a buscar a substituição ou liberação desta fiança por outras garantias bancárias, ou, alternativamente, em caso de inviabilidade da substituição, a adotar remuneração compatível com os padrões de mercado consideradas as condições da garantia prestada, o que deverá ser devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, conforme preceitua a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

Cédulas de Crédito Bancário BNDES FINAME nº 167487, 167488, 167776 e 168992

Entre 21 de março de 2018 e 14 de junho de 2018, a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. emitiu, em favor do Itaú Unibanco S.A., quatro Cédulas de Crédito Bancário, para fins de obtenção de financiamento, no âmbito da linha de financiamento MPME Ônibus e Caminhões – TLP (PO2018), nos montantes de R\$609 mil, R\$406 mil, R\$1.750 mil e R\$1.806 mil, a serem amortizados em 58 parcelas mensais, com vencimento em 15 de abril de 2023, sobre os quais incide juros remuneratórios de TLP acrescido de 5,6% ao ano. Em garantia desses instrumentos, foi constituída alienação fiduciária sobre os bens objeto do financiamento, bem como aval pela Companhia.

Contrato de Financiamento nº 20032716332

Em 18 de maio de 2020, a Companhia contratou com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. financiamento no valor de R\$ 239.884,79, remunerados por juros de 14,71% ao ano. A dívida será paga em 36 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento final em 30 de abril de 2023.

Contratos de Empréstimo

Cédula de Crédito à Exportação nº 210177119

Em 28 de maio de 2019, a Companhia emitiu, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., a Cédula de Crédito à Exportação nº 210177119, no montante de R\$ 10.000.000,00, remunerado por CDI acrescido de uma sobretaxa de 2,55% ao ano, a ser amortizado em parcelas mensais, com vencimento em 30 de maio de 2022. Esse empréstimo conta com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios advindos de contrato de afretamento entre a Companhia e Petrobras.

Cédula de Crédito à Exportação nº 210177519

Em 30 de maio de 2019, a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. emitiu, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., Cédula de Crédito à Exportação nº 210177519, no montante de R\$3.500 mil, desembolsado em 31 de maio de 2019, remunerada por CDI acrescido de 2,55% ao ano, com vencimento em 31 de maio de 2022, tendo como objeto o financiamento a atividades de apoio e complementação integrantes e fundamentais da exportação. O referido instrumento conta com garantia de (i) aval da Companhia; e (ii) cessão fiduciária de conta vinculada ao financiamento.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais*Cédulas de Crédito Bancário nº 1295987*

Em 12 de novembro de 2019, a Companhia emitiu, em favor do China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 1295987, no valor total de R\$12.000 mil, recursos esses disponibilizados em uma única parcela. O pagamento do principal dar-se-á em 11 parcelas trimestrais e sucessivas, sendo que o vencimento da primeira parcela se deu em 11 de maio de 2020 e o vencimento da última parcela se dará em 14 de novembro de 2022. Sobre o valor da cédula incidirá CDI acrescido de uma remuneração de 2,85% ao ano. No âmbito do referido instrumento foi constituída como garantia propriedade fiduciária no valor de R\$12.000 mil sobre a embarcação NS Loreto.

Cédula de Crédito Bancário nº 1296574

Em 23 de dezembro de 2019, a Companhia emitiu, em favor do China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 1296574, no valor total de R\$6.000 mil, recursos esses disponibilizados em uma única parcela. O pagamento do principal dar-se-á em 12 parcelas trimestrais, sendo que o vencimento da primeira parcela deu-se em 23 de março de 2020 e o vencimento da última parcela se dará em 23 de dezembro de 2022. Sobre o valor da cédula incidirá CDI acrescido de uma remuneração de 2,85% ao ano.

Cédula de Crédito à Exportação nº 690.187/2020

Em 22 de abril de 2020 a OceanPact Navegação Ltda. emitiu, em favor da Caixa Econômica Federal, a Cédula de Crédito à Exportação nº 690.187/2020, no valor total de R\$10.000 mil. O pagamento do principal dar-se-á em 30 parcelas, sendo que o vencimento da primeira parcela se deu em 22 de novembro de 2020 e o vencimento da última parcela se dará em 22 de abril de 2023. Sobre o valor da cédula incidirá CDI acrescido de uma remuneração de 4,4% ao ano.

No âmbito do referido instrumento foram constituídas garantias de (i) cessão de direitos creditórios de aplicação financeira de renda fixa, equivalente a 15% do saldo devedor; e (ii) aval da Companhia.

Cédula de Crédito Bancário nº 330.900.957

Em 8 de abril de 2020, a Companhia emitiu, em favor do Banco do Brasil S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 330.900.957, no valor de R\$10.000 mil, a ser amortizado em nove parcelas mensais, com vencimento em 6 de abril de 2021. Sobre o valor da cédula incidirá CDI acrescido de uma sobretaxa de 6,5% ao ano. O referido instrumento conta com aval da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda.

Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 000270070019

Em 14 de março de 2019, a OceanPact Geociências Ltda. emitiu, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., a Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 000270070019, no montante de R\$5.000 mil, remunerado por CDI acrescido de uma sobretaxa de 2,89% ao ano, a ser amortizado em parcelas mensais, com vencimento em 15 de março de 2021. Esse empréstimo conta com garantia de (i) aval da Companhia; e (ii) cessão fiduciária de conta vinculada.

Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 000270356119

Em 23 de outubro de 2019, a OceanPact Geociências Ltda. (anteriormente, Gardline Marine Sciences do Brasil S.A.) emitiu, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., a Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 000270356119, aditada em 17 de abril 2020, 17 de agosto de 2020 e 16 de setembro de 2020, no montante de R\$10.000 mil, remunerado por CDI acrescido de uma sobretaxa de 3,5% ao ano. O empréstimo será pago em 16 prestações, com o principal sendo amortizado em uma parcela única com vencimento em 15 de setembro de 2023. Esse empréstimo conta com garantia de (i) aval da Companhia; e (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios.

Cédula de Crédito Bancário nº 35351

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 10 de setembro de 2019, a OceanPact Geociências Ltda. emitiu, em favor do Banco Guanabara S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 35351, no valor total de R\$7.123.429,34, remunerado por CDI acrescido de uma sobretaxa de 4,0% ao ano. O pagamento do principal dar-se-á em 36 parcelas, sendo que o vencimento da primeira parcela se deu em 10 de outubro de 2019 e o vencimento da última parcela se dará em 12 de setembro de 2022. Esse empréstimo conta com aval da Companhia.

Cédula de Crédito Bancário nº 35696

Em 6 de maio de 2020 a OceanPact Geociências Ltda. emitiu, em favor do Banco Guanabara S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 35696, no valor total de R\$4.794.000,00, recursos que foram disponibilizados em uma única parcela. O pagamento do principal dar-se-á em 16 parcelas, sendo que o vencimento da primeira parcela se deu em 8 de junho de 2020 e o vencimento da última parcela se dará em 6 de setembro de 2022. Sobre o valor da cédula incidirá CDI acrescido de uma remuneração de 6,8% ao ano, que deverão ser pagos mensalmente quando do pagamento das parcelas do principal. Esse empréstimo é garantido por (i) aval da Companhia; e (ii) cessão de direitos creditórios de aplicação financeira fixa da Companhia.

Cédula de Crédito Bancário nº 19.4263.737.00000051-50

Em 25 de agosto de 2020, a Companhia emitiu, em favor da Caixa Econômica Federal, a Cédula de Crédito Bancário nº 19.4263.737.00000051-50, no montante de R\$20.000 mil, remunerada por CDI acrescido de 4,40% ao ano, a ser amortizado em 28 parcelas mensais (observado o prazo de carência por 34 meses), com vencimento em 26 de junho de 2023. O referido empréstimo é garantido por (i) aval do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; e (ii) cessão de direitos creditórios de recebíveis, equivalente a 380% do valor da operação, referente a Contrato de Prestação de Serviços LOGM_001_20_Barco PSV Seabulk Angra, celebrado em 22 de abril de 2020, com a Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda.

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, o aval prestado pelo acionista Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade no âmbito deste contrato não é remunerado pela Companhia. A Companhia está obrigada, nos termos de sua Política de Transações com Partes Relacionadas, a buscar a substituição ou liberação deste aval por outras garantias bancárias, ou, alternativamente, em caso de inviabilidade da substituição, a adotar remuneração compatível com os padrões de mercado consideradas as condições da garantia prestada, o que deverá ser devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, conforme preceitua a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

(ii) outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Além das operações de longo prazo descritas no item anterior, em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía contratos de arrendamento mercantil de imóveis e embarcações, com passivo de arrendamento no valor total de R\$78.227 mil.

A Diretoria da Companhia esclarece ainda que as atuais relações de longo prazo com instituições financeiras estabelecidas têm suprido adequadamente as necessidades de financiamento na expansão do negócio da Companhia. Para o futuro, possíveis relações com instituições financeiras poderão ser desenvolvidas em linha com as estratégias da Companhia.

(iii) grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Os contratos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis da Companhia são garantidos por meio de diversos instrumentos, incluindo avais das empresas do grupo econômico da Companhia, nota promissória e ações, carta fiança e depósitos dados em garantia.

As operações garantidas por alienação fiduciária de bens foram classificadas como sendo de garantia real e estariam excluídas em caso de concurso de credores. As demais obrigações foram classificadas como garantia quirografária e não há subordinação entre elas.

Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no passivo exigível acontecerá de acordo com o disposto na Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

conforme em vigor: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) empréstimos e financiamentos; (v) créditos quirografários; (vi) créditos subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio.

(iv) restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia cumpre com todas as obrigações materiais constantes nos contratos de empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia junto às instituições financeiras. Tais contratos possuem cláusulas restritivas (*covenants*), inclusive em relação à manutenção de índices financeiros, tais quais Dívida Líquida sobre EBITDA.

Essas obrigações referem-se a determinadas restrições, incluindo alienação de ativos, alienação de controle societário e reorganização societária, dentre outras cláusulas usuais de mercado, conforme descrito abaixo:

Debêntures	
Primeira e Segunda Emissões	As debêntures poderão ser consideradas automaticamente vencidas, dentre outras, nas seguintes hipóteses: • mudança do controle acionário direto ou indireto da Companhia, sem prévia aprovação dos debenturistas, exceto se resultante de reorganização societária realizada exclusivamente dentro do grupo econômico da Companhia e que mantenha o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade como seu controlador direto/ou indireto; • declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida ou obrigação de responsabilidade da Companhia, de suas controladas e/ou do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, cujo valor individual e/ou agregado seja igual ou superior a R\$5.000 mil ou, ainda, ao seu valor equivalente em moeda estrangeira; • cisão, fusão, incorporação ou incorporação de ações da, ou pela, Companhia ou quaisquer operações ou reestruturações societárias envolvendo a Companhia, sem que haja a prévia aprovação dos debenturistas, excetuando-se desse item, de forma irrevogável e irratável, inclusive para fins do disposto no artigo 231 da Lei nº 6.404/1976 e independentemente de assembleia geral de debenturistas, quaisquer reorganizações societárias realizadas dentro do grupo econômico da Companhia e desde que o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade permaneça como controlador direto e/ou indireto; e • venda, alienação ou constituição de ônus sobre os bens dados em garantia. Os debenturistas poderão declarar o vencimento antecipado das debêntures, dentre outras, nas seguintes situações: • resgate ou amortização de ações, distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei nº 6.404/1976, que não deverão superar o mínimo legal de 25% do lucro líquido da Companhia; • mora ou inadimplemento de qualquer dívida ou obrigação de responsabilidade da Companhia, de determinadas controladas ou das suas controladoras, cujo valor individual e/ou agregado seja igual ou superior a R\$5.000 mil ou, ainda, ao seu valor equivalente em moeda estrangeira; • mora ou inadimplemento de qualquer dívida ou de obrigação do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, cujo valor individual e/ou agregado seja igual ou superior a R\$50 mil ou, ainda, ao seu valor equivalente em moeda estrangeira; e • a Companhia não observe, em cada período de apuração anual, o <i>covenant</i> financeiro da relação entre a Dívida Líquida e o EBITDA, a ser apurado com base nas demonstrações financeiras auditadas e consolidadas da Companhia, a qual deverá ser igual ou inferior a (i) 3,00 em dezembro de 2020; (ii) 2,00 em dezembro de 2021; e (iii) 1,50 em dezembro dos anos subsequentes até a data de vencimento das debêntures.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	Para fins destas emissões: – “Dívida Líquida” significa o valor da dívida menos as disponibilidades em caixa, aplicações financeiras de curto prazo e ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos) de curto prazo. Dívida é a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados (*), arrendamento mercantil/leasing financeiro e os títulos de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional, conforme o IFRS vigente na data de emissão das debêntures, excetuando o IFRS 16 que trata de arrendamento mercantil do cálculo e considerando o valor dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, as fianças e avais prestados, em dólar calculados para reais utilizando-se o dólar médio do ano (média simples do dólar de fechamento do final de cada mês) como fator de conversão, em vez da regra contábil que utiliza o valor do dólar apurado ao final do ano. Inclui também os passivos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos). (*) fianças ou avais prestados para garantir dívidas de empresas do grupo econômico que já estejam contempladas no endividamento consolidado serão desconsiderados para evitar duplicidade desses valores na posição de endividamento; – “EBITDA” significa o somatório apurado em um determinado período de 12 meses: (i) do lucro/prejuízo antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações minoritárias (não deverão ser consideradas, para os fins de apuração do lucro/prejuízo, as despesas meramente contábeis, sem efeito no caixa, relativas aos planos de opção de compra de ações da Companhia); (ii) das despesas de depreciação e amortização; (iii) das Despesas Financeiras deduzidas das Receitas Financeiras; e (iv) das despesas não recorrentes, sendo entendidas como “não recorrentes” as despesas que tenham sido incorridas em um único exercício, e que não se espera que sejam incorridas nos exercícios futuros; – “Despesa Financeira” significa o somatório, relativo aos 12 meses anteriores à data de apuração, dos juros sobre dívidas financeiras, mútuos, títulos e valores mobiliários, deságio na cessão de direitos creditórios, custos de estruturação de operações bancárias ou de mercado de capitais, variações monetárias e cambiais passivas, despesas relacionadas a hedge/derivativos, excluindo juros sobre capital próprio; – “Receitas Financeiras” significa o somatório, relativo aos 12 meses anteriores à data de apuração, dos juros sobre aplicações financeiras, sobre empréstimos e mútuos ativos, variações monetárias e cambiais ativas, receitas relacionadas a hedge/derivativos; e – “Despesa Financeira Líquida” significa o total das Despesas Financeiras menos total das Receitas Financeiras, conforme definições acima. Considerando que as referidas debêntures foram emitidas em setembro de 2020, na data de apresentação deste Formulário de Referência ainda não havia sido realizado qualquer acompanhamento do <i>covenant</i> financeiro descrito acima.
Contratos de Financiamento	
<i>Contrato de Financiamento FINEP nº 0465/18</i>	A FINEP poderá declarar vencido antecipadamente o referido contrato, em qualquer momento, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, dentre outras, na hipótese de alteração de controle efetivo, direto ou indireto, da Companhia, sem prévia e expressa anuência da FINEP.
<i>Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0390.1</i>	O BNDES poderá declarar vencido antecipadamente o referido contrato, com exigibilidade da dívida e imediata sustação de qualquer desembolso, dentre outras hipóteses, em caso de: • fusão, cisão, dissolução, incorporação (na qualidade de incorporadora ou incorporada), redução ou fechamento de capital ou alteração no controle efetivo, direto ou indireto da OceanPact Navegação Ltda. ou de seus sucessores, sem a prévia e expressão anuência do BNDES; e • inadimplemento de qualquer obrigação assumida perante o BNDES e suas subsidiárias, por parte de empresa ou entidade integrante do grupo econômico a que a OceanPact Navegação Ltda. pertença.
<i>Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 03.2.086.3.1</i>	Sem prévia autorização do BNDES, a Companhia se obriga a, dentre outras restrições: • não alienar nem onerar bens de seu ativo não circulante que, cumulativamente, ultrapassem o valor de R\$18.000 mil, salvo quando se tratar: (a) de bens inservíveis ou obsoletos; (b) de bens que sejam substituídos por novos de idêntica finalidade; (c) de prestação de garantia real em virtude de determinação legal, para garantia do juízo em caso de ações judiciais e/ou processos administrativos, em que a Companhia figure no polo passivo; e/ou (d) de propriedade fiduciária constituída em garantia a financiamentos para aquisição de equipamentos junto aos próprios fornecedores ou aos respectivos financiadores;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	- não conceder preferência a outros créditos, não emitir debêntures e partes beneficiárias, nem assumir novas dívidas, que cumulativamente, ultrapassem o valor de R\$18.000 mil, ressalvado: (a) os empréstimos para atender aos negócios de gestão ordinária da Companhia ou com a finalidade de mera reposição ou substituição de material; (b) os descontos de efeitos comerciais de que a Companhia seja titular, resultantes de venda ou prestação de serviços; e (c) operações de crédito realizadas com o BNDES, incluindo eventuais financiamentos contratados ou dívidas de terceiros assumidas; e - inadimplemento de qualquer obrigação assumida perante o BNDES e suas subsidiárias, por parte de empresa ou entidade integrante do grupo econômico a que a Companhia pertença. Adicionalmente, por meio de obrigações aplicáveis ao Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, deverá ser submetida à aprovação do BNDES quaisquer propostas concernentes à oneração a qualquer título, de ação direta ou indiretamente de sua propriedade, de emissão da Companhia, à venda, aquisição, incorporação, fusão, cisão de ativos ou qualquer outro ato que importe ou possa vir a importar em modificações na atual configuração da Companhia ou em transferência do controle acionário da Companhia, ou em alteração da sua qualidade de acionista controlador da Companhia, nos termos do artigo 116 da Lei nº 6.404/1976.
<i>Cédulas de Crédito Bancário BNDES FINAME nºs 167487, 167488, 167776 e 168992</i>	O BNDES poderá decretar o vencimento antecipado do contrato, e exigir imediatamente a dívida, dentre outras, nas seguintes hipóteses: - inadimplemento de qualquer obrigação assumida perante o BNDES e suas subsidiárias, por parte de empresa ou entidade integrante do grupo econômico a que a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. pertença; e - o controle efetivo, direto ou indireto, da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. sofrer modificação após a contratação da operação, sem prévia e expressa autorização do BNDES.
<i>Cédula de Crédito à Exportação nº 210177519</i>	O Santander terá o direito de considerar a cédula antecipadamente vencida e exigir da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. e da Companhia, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, o pagamento integral e de uma só vez de todo o saldo devedor decorrente da presente, inclusive com a exigibilidade das garantias constituídas, dentre outras, nas seguintes hipóteses: - se a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda., a Companhia e/ou quaisquer sociedades diretamente ligadas, controladoras ou controladas por elas, excetuando-se o FIP Dyna II, inadimplirem suas obrigações e/ou não liquidarem, no respectivo vencimento, débito de sua responsabilidade decorrente de outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com o próprio Santander e/ou quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas pelo Santander, e/ou se ocorrer rescisão dos respectivos documentos, por culpa da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. e/ou da Companhia e/ou quaisquer sociedades diretamente ligadas, controladoras ou controladas por elas, excetuando-se o FIP Dyna II; - se a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda., a Companhia e/ou quaisquer sociedades diretamente ligadas, controladoras ou controladas por elas, excetuando-se o FIP Dyna II, inadimplirem suas obrigações e/ou não liquidarem, no respectivo vencimento, débito de sua responsabilidade decorrente de outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com terceiros, em valor, individual ou superior a R\$1.000 mil, e/ou se ocorrer rescisão dos respectivos documentos, por culpa da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. e/ou da Companhia e/ou quaisquer sociedades diretamente ligadas, controladoras ou controladas por elas, excetuando-se o FIP Dyna II; e - se Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. e/ou a Companhia tiverem o seu controle societário direto ou indireto transferido a terceiro ou vierem a ser incorporados, ou ocorrer a fusão, ou a transferência, seja por cisão ou por qualquer outra forma, de seus ativos operacionais para outra entidade sem que o Santander tenha manifestado, formalmente, a decisão de manter vigente o financiamento, antes de tais eventos.
Contratos de Empréstimo	
<i>Cédula de Crédito à Exportação nº 210177119</i>	O Santander terá o direito de considerar a cédula antecipadamente vencida e exigir da OceanPact Serviços Marítimos S.A. e/ou da Companhia, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, o pagamento integral e de uma só vez de todo o saldo devedor decorrente do instrumento, inclusive com a exigibilidade das garantias constituídas, dentre outras hipóteses: se a OceanPact Serviços Marítimos S.A. e/ou Companhia e/ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou controladas por elas, inadimplirem suas obrigações e/ou não liquidarem, no respectivo vencimento, débito de sua(s) responsabilidade(s) decorrente(s) de outras cédulas, outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com o próprio Santander e/ou quaisquer

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas pelo Santander, e/ou se ocorrer rescisão dos respectivos documentos, por culpa da OceanPact Serviços Marítimos S.A. e/ou da Companhia e/ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou controladas por elas; • se a OceanPact Serviços Marítimos S.A. e/ou Companhia e/ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou controladas por elas, inadimplirem suas obrigações e/ou não liquidarem, no respectivo vencimento, débito de sua(s) responsabilidade(s) decorrente(s) de outras cédulas, outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com terceiros e/ou quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas pelo Santander, e/ou se ocorrer rescisão dos respectivos documentos, por culpa da OceanPact Serviços Marítimos S.A. e/ou da Companhia e/ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou controladas por elas; e • se a OceanPact Serviços Marítimos S.A. e/ou Companhia tiverem o seu controle societário direto ou indireto transferido a terceiro ou vierem a ser incorporados, ou ocorrer a fusão, ou a transferência, seja por cisão ou por qualquer outra forma, de ativos operacionais para outra entidade sem que o Santander tenha manifestado, formalmente, a decisão de manter a referido cédula, antes de tal transferência.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 1295987</i>	A dívida contida no referido instrumento poderá ser considerada antecipadamente vencida e imediatamente exigível, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial, na ocorrência, dentre outros, dos seguintes eventos: • se a Companhia e/ou qualquer sociedade direta ou indiretamente controlada, controladora ou coligada da Companhia, inadimplir, no todo ou em parte, qualquer outro contrato, desconto, nota, título, cédula ou dívida celebrado com o CCB e/ou com qualquer outra sociedade direta ou indiretamente controlada, controladora ou coligada do CCB e/ou celebrado com qualquer outros credores ou contrapartes, neste último caso, desde que em valor individual ou agregado igual ou superior a R\$1.000 mil cujo inadimplemento não tenha sido sanado em cinco dias úteis contados do evento de inadimplemento; • se houver alteração do controle societário da Companhia, entendendo-se como alteração de controle societário (i) qualquer alteração ou modificação da composição do capital social da Companhia; ou (ii) qualquer alteração contratual, seja nos atos constitutivos da Companhia ou em instrumentos apartados, que acarrete a alteração da pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, que detém a maioria dos votos nas deliberações sociais, o poder de eleger a maioria dos administradores Companhia, e de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos Companhia, com exceção à operações societárias realizadas entre as empresas de seu grupo econômico; e • a incorporação, fusão ou cisão da Companhia, ou se ocorrer a transferência de ativos operacionais da Companhia, sem a prévia anuência do CCB, com exceção a operações societárias realizadas entre as empresas de seu grupo econômico.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 1296574</i>	A dívida contida no referido instrumento poderá ser considerada antecipadamente vencida e imediatamente exigível, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial, na ocorrência, dentre outros, dos seguintes eventos: • se a Companhia e/ou qualquer sociedade direta ou indiretamente controlada, controladora ou coligada da Companhia, inadimplir, no todo ou em parte, qualquer outro contrato, desconto, nota, título, cédula ou dívida celebrado com o CCB e/ou com qualquer outra sociedade direta ou indiretamente controlada, controladora ou coligada do CCB e/ou celebrado com qualquer outros credores ou contrapartes, neste último caso, desde que em valor individual ou agregado igual ou superior a R\$1.000 mil cujo inadimplemento não tenha sido sanado em cinco dias úteis contados do evento de inadimplemento; • se houver alteração do controle societário da Companhia, entendendo-se como alteração de controle societário (i) qualquer alteração ou modificação da composição do capital social da Companhia; ou (ii) qualquer alteração contratual, seja nos atos constitutivos da Companhia ou em instrumentos apartados, que acarrete a alteração da pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, que detém a maioria dos votos nas deliberações sociais, o poder de eleger a maioria dos administradores Companhia, e de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos Companhia, com exceção à operações societárias realizadas entre as empresas de seu grupo econômico; e • a incorporação, fusão ou cisão da Companhia, ou se ocorrer a transferência de ativos operacionais da Companhia, sem a prévia anuência do CCB, com exceção a operações societárias realizadas entre as empresas de seu grupo econômico.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

<i>Cédula de Crédito à Exportação nº 690.187/2020</i>	A CEF poderá considerar integralmente vencida e exigível a dívida resultante da referida operação de crédito, quando for imputada a ocorrência, dentre outras, dos seguintes eventos, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial: • a OceanPact Navegação Ltda. tornar-se inadimplente em outras operações mantidas junto à CEF; • ocorrer o vencimento antecipado de qualquer contrato e/ou dívida de empresas coligadas, controladas ou controladoras, diretas ou indiretas da OceanPact Navegação Ltda. e/ou da Companhia; e • alteração do controle societário da OceanPact Navegação Ltda., sem prévia e expressa anuência da CEF.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 330.900.957</i>	O Banco do Brasil poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações assumidas não só no referido instrumento como em outros que a Companhia tenha firmado com o Banco do Brasil, e exigir o total da dívida resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na ocorrência, dentre outras, das seguintes situações que sejam imputadas à Companhia: • for transferido o controle direto e/ou indireto do capital social da Companhia; • houver alteração de titularidade do capital social da Companhia, envolvendo qualquer acionista, direto ou indireto, inclusive transferências entre si, com variação superior a 10% (dez por cento) do total do capital social; e • houver alteração do capital social de qualquer das controladas da Companhia que resulte em perda de controle societário pela Companhia, direto ou indireto, dessas empresas.
<i>Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 000270070019</i>	O Santander terá o direito de considerar a cédula antecipadamente vencida e exigir da OceanPact Geociências Ltda. e/ou da Companhia, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, o pagamento integral e de uma só vez de todo o saldo devedor decorrente do instrumento, inclusive com a exigibilidade das garantias constituídas, dentre outras hipóteses: • se a OceanPact Geociências Ltda. e/ou Companhia e/ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou controladas por elas, inadimplirem suas obrigações e/ou não liquidarem, no respectivo vencimento, débito de sua(s) responsabilidade(s) decorrente(s) de outras cédulas, outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com o próprio Santander e/ou quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas pelo Santander, e/ou se ocorrer rescisão dos respectivos documentos, por culpa da OceanPact Geociências Ltda. e/ou da Companhia e/ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou controladas por elas; • se a OceanPact Geociências Ltda. e/ou Companhia e/ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou controladas por elas, inadimplirem suas obrigações e/ou não liquidarem, no respectivo vencimento, débito de sua(s) responsabilidade(s) decorrente(s) de outras cédulas, outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com terceiros e/ou quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas pelo Santander, e/ou se ocorrer rescisão dos respectivos documentos, por culpa da OceanPact Geociências Ltda. e/ou da Companhia e/ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou controladas por elas; e • se a OceanPact Geociências Ltda. e/ou Companhia tiverem o seu controle societário direto ou indireto transferido a terceiro ou vierem a ser incorporados, ou ocorrer a fusão, ou a transferência, seja por cisão ou por qualquer outra forma, de ativos operacionais para outra entidade sem que o Santander tenha manifestado, formalmente, a decisão de manter a referido cédula, antes de tal transferência.
<i>Cédulas de Crédito Bancário nºs 35351 e 35696</i>	A referida cédula será considerada vencida antecipadamente, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, podendo ser imediatamente executadas as garantias existentes, dentre outras hipóteses, em caso de transferência de controle acionário, transformação, incorporação, fusão ou cisão da OceanPact Geociências Ltda. e/ou da Companhia, ou qualquer alteração de suas estruturas societárias, sem que seja obtida, previamente, a concordância do Banco Guanabara ou do titular da cédula com relação à operação.
<i>Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 000270356119</i>	O Santander terá o direito de considerar a cédula antecipadamente vencida e exigir da OceanPact Geociências Ltda. e/ou da Companhia, independentemente de aviso ou notificação de qualquer espécie, o pagamento integral e de uma só vez de todo o saldo devedor decorrente do instrumento, inclusive com a exigibilidade das garantias constituídas, dentre outras hipóteses:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	• se a OceanPact Geociências Ltda., a Companhia e/ou a Servmar inadimplirem suas obrigações pecuniárias ou (se não sanadas após 5 dias) não pecuniárias; • vencimento antecipado de outras cédulas, outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com o próprio Santander e/ou quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas pelo Santander, em razão de inadimplemento pela OceanPact Geociências Ltda., a Companhia, a Servmar e/ou a OceanPact UK, no respectivo vencimento, de débito de sua(s) responsabilidade(s); • vencimento antecipado de outras cédulas, outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com terceiros em valor individual ou agregado superior a R\$1 milhão, em razão de inadimplemento pela OceanPact Geociências Ltda., a Companhia, a Servmar e/ou a OceanPact UK, no respectivo vencimento, de débito de sua(s) responsabilidade(s); • mudança de controle acionário direta ou indireta com relação à OceanPact Geociências Ltda., à Companhia, à Servmar e/ou à OceanPact UK; e • incorporação, consolidação, fusão, liquidação, extinção, dissolução ou qualquer reorganização ou reestruturação societária da OceanPact Geociências Ltda., Companhia, Servmar e/ou OceanPact UK.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 19.4263.737.00000051-50</i>	A CEF poderá considerar integralmente vencida e exigível a dívida resultante da referida operação de crédito, quando for imputada à Companhia, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, entre outros, a ocorrência de qualquer das situações a seguir: • inadimplemento pela Companhia em outras operações mantidas junto à CEF; • ocorrência de vencimento antecipado de qualquer contrato e/ou dívida de empresas coligadas, controladas ou controladoras, diretas ou indiretas da Companhia e/ou do avalista; e • alteração do controle societário da Companhia ou do domicílio bancário do contrato objeto da cessão fiduciária dos direitos creditórios, sem prévia e expressa anuência da CEF.
Contratos de Arrendamento Mercantil	
<i>Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro nºs 00A0026137; 00A0026138; 00A0026139; 00A0026140.</i>	Fica assegurado ao arrendador o direito de declarar a rescisão automática e antecipada do contrato na ocorrência de determinadas situações, dentre outras, a alteração do controle do capital social da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. e da Companhia.

(g) limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 30 de setembro de 2020 a Companhia possui limite contratado e não utilizado junto à FINEP, no valor de R\$18.374 mil. Com relação a este financiamento, a Companhia informa que, até 30 de setembro de 2020, tinha sido liberado 47,25% do valor contratado deste financiamento.

O relacionamento da Companhia com instituições financeiras de primeira linha permite o acesso a linhas de créditos adicionais, na hipótese de haver necessidade.

(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os quadros a seguir apresentam um sumário das informações financeiras e operacionais da Companhia para os períodos indicados. As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia, com as informações financeiras trimestrais consolidadas da Companhia e com as respectivas notas explicativas, disponíveis no site da Companhia (ri.oceanpact.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

A seguir, são apresentados os valores relativos às demonstrações de resultado consolidado dos períodos findos em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2019 e dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E 30 DE SETEMBRO DE 2019**

(em R\$ mil, exceto %)	No período de nove meses findo em 30 de setembro de				
	2020	AV%	2019	AV%	AH%
Receita líquida	486.044	100,0%	289.447	100,0%	67,9%
Custo dos serviços	(366.449)	-75,4%	(235.508)	-81,4%	55,6%
Lucro bruto	119.595	24,6%	53.939	18,6%	121,7%
Receitas (despesas) operacionais					
Despesas gerais e administrativas	(50.941)	-10,5%	(29.552)	-10,2%	72,4%
Equivalência patrimonial	1.755	0,4%	1.253	0,4%	40,1%
Outras receitas e despesas operacionais	9.905	2,0%	(1.486)	-0,5%	-766,6%
Total das receitas (despesas) operacionais	(39.281)	-8,1%	(29.785)	-10,3%	31,9%
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	80.314	16,5%	24.154	8,3%	232,5%
Resultado financeiro					
Receitas financeiras	21.238	4,4%	31.267	10,8%	-32,1%
Despesas financeiras	(129.857)	-26,7%	(56.634)	-19,6%	129,3%
Resultado financeiro, líquido	(108.619)	-22,3%	(25.367)	-8,8%	328,2%
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	(28.305)	-5,8%	(1.213)	-0,4%	2.233,5%
Tributos sobre o lucro (prejuízo)					
Imposto de renda e contribuição social corrente	(24.052)	-4,9%	(3.432)	-1,2%	600,8%
Imposto de renda e contribuição social diferido	35.495	7,3%	(715)	-0,2%	5.064,3%
Total dos tributos sobre o lucro (prejuízo)	11.443	2,4%	(4.147)	-1,4%	-375,9%
Lucro líquido (prejuízo) do período	(16.862)	-3,5%	(5.360)	-1,9%	214,6%

Receita Líquida

A receita líquida totalizou R\$486.044 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$196.597 mil, ou 67,9%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizou R\$289.447 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, à OceanPact Serviços, que apresentou aumento de R\$149.738 mil na receita líquida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com a receita no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. O aumento na receita na OceanPact Serviços teve como principais justificativas (i) os novos contratos das embarcações Austral Abrolhos e Sealion Amazônia (a ser denominada Parcel das Timbebas), nos valores de R\$36.924 mil e R\$18.697 mil, respectivamente, firmados com a Petrobras; (ii) receita de R\$18.169 mil gerada por novo contrato firmado com a AET Brasil Serviços STS Ltda., com uso da embarcação Didi-K; (iii) receita auferida de R\$40.242 mil com a prestação de serviços da embarcação Parcel das Paredes; e (iv) receitas de emergência auferidas com os clientes Vale S.A. e Modec Serviços De Petróleo Do Brasil Ltd. ("Modec"), no valor total de R\$35.432 mil. Outro impacto no incremento percebido na receita foi derivado da aquisição do controle das investidas OceanPact Geociências e OML, que apresentaram em conjunto R\$79.668 mil de receita no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, sendo zero em 30 de setembro de 2019, uma vez que o controle dessas investidas foi adquirido em 4 de novembro de 2019.

Custo dos serviços

O custo dos serviços totalizou R\$366.449 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$130.941 mil, ou 55,6%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizou R\$235.508 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento no custo dos serviços da OceanPact Serviços, que representou um aumento no custo dos serviços de R\$96.627 mil. O incremento nos custos dos serviços é justificado pelos novos contratos firmados com as embarcações Austral Abrolhos, Sealion Amazônia (a ser denominada Parcel das Timbebas) e Didi K nos valores de R\$29.931 mil, R\$11.134 mil e R\$11.055 mil, respectivamente, além dos custos relacionados aos serviços prestados com a embarcação Parcel das Paredes no valor de R\$33.573 mil e custos incorridos na prestação de serviço de emergência aos clientes Vale S.A. e Modec. Outro impacto no incremento percebido no custo dos serviços foi derivado da aquisição do controle das investidas OceanPact Geociências e OML em 4 de novembro de 2019, cujos custos incorridos não afetaram o resultado do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 e geraram um incremento no custo dos serviços referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 em R\$ 65.231 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Lucro bruto

O lucro bruto totalizou R\$119.595 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$65.656 mil, ou 121,7%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizou R\$53.939 mil. A margem bruta foi de 18,6% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 e de 24,6% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, sendo esta variação atribuída, sobretudo, (i) à alta margem bruta auferida nos serviços de emergência prestados no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, (ii) às receitas derivadas das atividades desempenhadas pela embarcação Parcel das Paredes a partir do mês de dezembro de 2019, justificado pelo fato desta embarcação ter entrado na frota da Companhia durante o exercício de 2019, e aos custos de mobilização e preparação antes de sua entrada efetiva em operação, que impactaram negativamente a margem do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, (iii) à aquisição da embarcação Seacor Grant a ser denominada Parcel de Manuel Luís pela Companhia em 2019, que impactou negativamente a margem bruta no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 devido a custos de mobilização e preparação incorridos, e (iv) à margem negativa do novo contrato de facilities em prédio da Petrobras ("EDIVIT") no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, em função dos custos incorridos de mobilização do projeto no início de 2019.

Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$50.941 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$21.389 mil, ou 72,4%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizaram R\$29.552 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, a (i) impacto derivado da consolidação das investidas OceanPact Geociências e OML a partir de 4 de novembro de 2019 (data de aquisição do controle dessas investidas pela Companhia), que incorreram em despesas gerais e administrativas de R\$6.679 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, (ii) aumento de R\$3.107 mil na despesa com provisão para participação nos lucros e resultados, (iv) aumento na despesa de pessoal de R\$4.668 mil, derivado do aumento de aproximadamente 36% no quadro de funcionários da Companhia, de 98 pessoas para 133 pessoas entre 31 de dezembro de 2019 e 30 de setembro de 2020, principalmente nos setores financeiro e de tecnologia da informação.

Equivalência patrimonial

O resultado de equivalência patrimonial totalizou R\$1.755 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$502 mil, ou 40,1%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizou R\$1.253 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, aos resultados de equivalência auferidos no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 com a OML e a OceanPact Geociências, nos montantes de despesa de R\$1.352 mil e receita de R\$603 mil, respectivamente. A Companhia obteve controle dessas investidas em 4 de novembro de 2019 e, a partir desta data, deixou de reconhecer resultado de equivalência dessas investidas nas demonstrações financeiras consolidadas.

Outras receitas e despesas operacionais

As outras receitas operacionais totalizaram R\$9.905 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$11.391 mil, ou 766,6%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizaram uma despesa de R\$1.486 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao ganho auferido na venda de imobilizado, principalmente decorrente da venda de equipamentos para recolhimento de óleo no mar (*current busters*), que gerou um ganho no valor de R\$10.444 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

O prejuízo antes do resultado financeiro totalizou R\$80.314 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$56.160 mil, ou 232,5%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizou R\$24.154 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento percebido na margem bruta entre os dois períodos conforme descrito acima.

Receitas financeiras

As receitas financeiras totalizaram R\$21.238 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando uma redução de R\$10.029 mil, ou 32,1%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizaram R\$31.267 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, à redução na receita de variação cambial auferida entre os períodos, decorrente da desvalorização do Real frente ao dólar americano de aproximadamente 40% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 quando comparado com a desvalorização de aproximadamente 7% durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, o que ocasionou em um reconhecimento de mais variação cambial passiva e menos variação cambial ativa no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

Despesas financeiras

As despesas financeiras totalizaram R\$129.857 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$73.223 mil, ou 129,3%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizaram R\$56.634 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo ao aumento da despesa com variação cambial de 143,3% ou R\$61.846 mil, passando de R\$43.172 mil a R\$105.018 mil, causado principalmente pela desvalorização de aproximadamente 40% do Real frente ao dólar americano no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com uma desvalorização aproximadamente 7% do Real frente ao dólar americano no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. A desvalorização do Real impactou principalmente o saldo de empréstimos e financiamentos junto ao BNDES, cujo contrato é indexado ao dólar americano.

Lucro (prejuízo) antes dos impostos

O prejuízo antes dos impostos totalizou R\$28.305 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$27.092 mil, ou 2.233,5%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizou R\$1.213 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento percebido na despesa com variação cambial, dada a desvalorização do dólar americano no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 ter sido aproximadamente 33% maior que a desvalorização do Real frente ao dólar americano no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, tendo sido esse impacto parcialmente compensado pela melhora observada na margem bruta da Companhia entre estes períodos.

Tributos sobre o lucro (prejuízo)

Os tributos sobre o prejuízo totalizaram uma receita de R\$11.443 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$15.590 mil, ou 375,9%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando os tributos sobre o prejuízo totalizaram uma despesa de R\$4.147 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao efeito fiscal na aplicação da alíquota vigente de 34% no resultado auferido nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019.

Prejuízo líquido do período

Devido aos fatores acima descritos, o prejuízo líquido do período totalizou R\$16.862 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R\$11.502 mil, ou 214,6%, quando comparado ao mesmo período de 2019, quando totalizou R\$5.360 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ANÁLISE COMPARATIVA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

(em R\$ mil, exceto %)	Exercício social findo em 31 de dezembro de				
	2019	AV%	2018	AV%	AH%
Receita líquida	443.215	100,0%	301.333	100,0%	47,1%
Custo dos serviços	(363.399)	-82,0%	(228.079)	-75,7%	59,3%
Lucro bruto	79.816	18,0%	73.254	24,3%	9,0%
Receitas (despesas) operacionais					
Despesas gerais e administrativas	(50.053)	-11,3%	(43.286)	-14,4%	15,6%
Equivalência patrimonial	4.685	1,1%	(1.971)	-0,7%	-337,7%
Outras receitas e despesas operacionais	6.222	1,4%	(7.176)	-2,4%	-186,7%
Total das receitas (despesas) operacionais	(39.146)	-8,8%	(52.433)	-17,4%	-25,3%
Lucro operacional antes do resultado financeiro	40.670	9,2%	20.821	6,9%	95,3%
Resultado financeiro					
Receitas financeiras	1.873	0,4%	1.277	0,4%	46,7%
Despesas financeiras	(29.809)	-6,7%	(42.949)	-14,3%	-30,6%
Resultado financeiro, líquido	(27.936)	-6,3%	(41.672)	-13,8%	-33,0%
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	12.734	2,9%	(20.851)	-6,9%	-161,1%
Tributos sobre o lucro (prejuízo)					
Imposto de renda e contribuição social corrente	(9.380)	-2,1%	(8.666)	-2,9%	8,2%
Imposto de renda e contribuição social diferido	6.262	1,4%	15.500	5,1%	-59,6%
Total dos tributos sobre o lucro (prejuízo)	(3.118)	-0,7%	6.834	2,3%	-145,62%
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	9.616	2,2%	(14.017)	-4,7%	-168,60%

Receita Líquida

A receita líquida totalizou R\$443.215 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$141.882 mil, ou 47,1%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R\$301.333 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, à OceanPact Serviços que apresentou aumento de R\$85.176 mil na receita líquida no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com a receita no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. O aumento na receita na OceanPact Serviços teve como principais drivers os novos contratos das embarcações BS Camboriú, Parcel das Paredes e Seacor Granta ser denominada Parcel de Manuel Luís. A embarcação Camboriú gerou um incremento na receita de R\$10.685 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. As embarcações Parcel das Paredes e Seacor Grant a ser denominada Parcel de Manuel Luís geraram uma receita líquida de R\$23.941 mil e R\$17.218 mil, respectivamente, não tendo gerado receita no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Além disso, a embarcação Loreto no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 trabalhou com diárias esporádicas (regime "spot"), e no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi parte de um contrato fixo e com isso gerou um incremento na receita de R\$7.890 mil. Outro impacto relevante na receita líquida auferida foi um serviço de emergência prestado à Modec que gerou uma receita de R\$9.866 mil, e um novo contrato de prevenção de derramamento de óleo com a Bram Offshore Transportes Marítimos Ltda. que impactou positivamente a receita do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 em R\$6.690 mil. Além do aumento percebido na receita líquida da OceanPact Serviços, percebe-se um aumento da receita líquida da investida Servmar em R\$31.613 mil, com destaque para uma construção civil de um prédio da Petrobras ("Obra LF") que gerou uma receita líquida de R\$40.028 mil e novo contrato EDIVIT que gerou uma receita líquida de R\$10.081 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Outro impacto no incremento percebido na receita foi derivado da aquisição do controle das investidas OceanPact Geociências e OML, que apresentaram em conjunto R\$23.084 mil de receita no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, após obtenção de controle dessas investidas pela Companhia.

Custo dos serviços

O custo dos serviços totalizou R\$363.399 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$135.320 mil, ou 59,3%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R\$228.079 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento no custo dos serviços da OceanPact Serviços de R\$79.798 mil. O incremento nos custos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

dos serviços é justificado pelos novos contratos firmados com as embarcações Camboriú, Parcel das Paredes e Seacor Granta ser denominada Parcel de Manuel Luís, além da embarcação Loreto. Adicionalmente, percebe-se um aumento no custo dos serviços da investida Servmar, de R\$30.663 mil, principalmente decorrente da Obra LF e EDIVT, que impactaram os custos dos serviços em R\$29.310 mil e R\$ 9.986 mil, respectivamente, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Outro impacto no incremento percebido no custo dos serviços foi derivado da aquisição do controle das investidas OceanPact Geociências e OML, que apresentaram R\$12.423 mil e R\$5.816 mil, respectivamente, de custo dos serviços no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, após obtenção de controle dessas investidas pela Companhia.

Lucro bruto

O lucro bruto totalizou R\$79.816 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$6.562 mil, ou 9,0%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R\$73.254 mil. A margem bruta foi de 24,3% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 18,0% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sendo esta variação é atribuída, sobretudo, (ii) ao lucro bruto gerado pelas atividades desempenhadas pela embarcação Parcel das Paredes no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, pois a Companhia auferiu receitas apenas no mês de dezembro de 2019, justificado pelo fato desta embarcação ter entrado na frota da Companhia durante o exercício de 2019 e, aos custos de mobilização e preparação antes de sua entrada efetiva em operação, (ii) à aquisição da embarcação Seacor Granta ser denominada Parcel de Manuel Luís pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que gerou margem negativa no exercício findo nesta data, devido a custos de mobilização e preparação, e (iii) à margem próxima a zero do projeto EDIVIT no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em função dos custos incorridos de mobilização do projeto no início deste exercício.

Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$50.053 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$6.767 mil, ou 15,6%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R\$43.286 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, à variação percebida na OceanPact Serviços que apresentou um aumento de R\$5.513 mil nas despesas gerais e administrativas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sendo tal aumento justificado principalmente pelo incremento de R\$4.117 mil, derivado de aumento de aproximadamente 32% no quadro de funcionários da Companhia, entre contratações de alta diretoria, BackOffice financeiro e tecnologia da informação, uma vez que o quadro de funcionários da Companhia aumentou de 78 funcionários no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 para 103 funcionários no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Outro impacto no incremento percebido no total das despesas gerais e administrativas foi derivado da aquisição do controle das investidas OceanPact Geociências e OML, que apresentaram em conjunto, R\$3.206 mil, de despesas gerais e administrativas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, após obtenção de controle dessas investidas pela Companhia.

Equivalência patrimonial

O resultado de equivalência patrimonial totalizou uma receita de R\$4.685 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de R\$6.656 mil, ou 337,7%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou uma despesa de R\$1.971 mil. Esta variação é justificada pelos maiores resultados auferidos no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 pelas investidas O'Briens, OceanPact Geociências e OML, que geraram como resultado de equivalência patrimonial no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 uma receita de R\$3.035 mil e R\$2.130 mil na O'Briens e OceanPact Geociências, respectivamente, e uma despesa de R\$480 mil na OML, quando comparados com o resultado de equivalência patrimonial no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 com essas investidas que foram: receita de R\$58 mil e despesas de R\$43 mil e R\$1.986 mil, junto à O'Briens, OceanPact Geociências e OML, respectivamente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outras receitas e despesas operacionais

As outras receitas (despesas) operacionais totalizaram uma receita líquida de R\$6.222 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de R\$13.398 mil, ou 186,7%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram uma despesa líquida de R\$7.176 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, a (i) reconhecimento de ganho na remensuração de investimento detido anteriormente, no valor de R\$2.142 mil, apurado na aquisição de controle das investidas OceanPact Geociências e OML, em novembro de 2019, (ii) ganho derivado da compra vantajosa na aquisição de controle das investidas OceanPact Geociências e OML, (iii) ganho na venda de imobilizado de R\$3.442 mil, auferido pela investida Servmar no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 com a venda de equipamentos para atendimento a prontidões dedicadas (barco de pequeno porte, guindaste, guincho, container, automóveis), e (iv) redução de despesas relacionadas a reversão de multas das embarcações Seabulk Angra (embarcação que no exercício de 2020 passou a ser denominada Ilha de São Sebastião) e Seabulk Brasil (embarcação que no ano de 2020 passou a ser denominada Ilha de Cabo Frio), que impactou positivamente o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 em R\$4.834 mil, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Lucro operacional antes do resultado financeiro

O lucro antes do resultado financeiro totalizou R\$40.670 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$19.849 mil, ou 95,3%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R\$20.821 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento outras receitas (despesas) operacionais no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Receitas financeiras

As receitas financeiras totalizaram R\$1.873 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$596 mil, ou 46,7%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R\$1.277 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, (i) às receitas financeiras provenientes da investida Servmar, que apresentou uma variação positiva no valor de R\$528 mil nos rendimentos auferidos em aplicações financeiras, e (ii) aumento da receita financeira decorrente de atualização monetária sobre créditos de impostos.

Despesas financeiras

As despesas financeiras totalizaram R\$29.809 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de R\$13.140 mil, ou 30,6%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R\$42.949 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, (i) à variação percebida no dólar americano nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o que impactou as despesas financeiras da investida OceanPact Navegação que possui saldo de empréstimos e financiamentos atrelado ao dólar, considerando que a variação do dólar americano frente ao Real no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de aproximadamente 17% enquanto que esta variação no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de aproximadamente 4%, (ii) impacto dos juros e encargos sobre arrendamentos de R\$3.928 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 quando comparado com uma despesa de R\$371 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, decorrente da adoção do novo pronunciamento CPC 06 (R2), equivalente ao IFRS 16, (iii) impacto de R\$3.307 mil decorrente de juros sobre novos empréstimos da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e (iv) efeito das despesas financeiras da OceanPact Geociências, no valor de R\$1.240 mil após a obtenção de controle dessas investidas pela Companhia.

Lucro (prejuízo) antes dos impostos

O lucro (prejuízo) antes dos impostos totalizou R\$12.734 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R\$33.585 mil, ou 161,1%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou um prejuízo de R\$20.851 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, à redução das despesas financeiras e aumento de outras receitas operacionais, além de aumento no lucro bruto quando comparados os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais***Tributos sobre o lucro (prejuízo)***

Os tributos sobre o lucro totalizaram uma despesa de R\$3.118 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de R\$9.952 mil, ou 145,6%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando os tributos sobre o prejuízo totalizaram uma receita de R\$6.834 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao efeito fiscal na aplicação da alíquota vigente de 34% no resultado auferido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

Devido aos fatores acima descritos, o lucro líquido do exercício totalizou R\$9.616 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de R\$23.633 mil, ou 168,6%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou um prejuízo de R\$14.017 mil.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(em R\$ mil, exceto %)	Exercício social findo em 31 de dezembro de				
	2018	AV%	2017	AV%	AH%
Receita líquida	301.333	100,0%	170.665	100,0%	76,6%
Custo dos serviços	(228.079)	-75,7%	(129.768)	-76,0%	75,8%
Lucro bruto	73.254	24,3%	40.897	24,0%	79,1%
Receitas (despesas) operacionais					
Despesas gerais e administrativas	(43.286)	-14,4%	(28.477)	-16,7%	52,0%
Equivalência patrimonial	(1.971)	-0,7%	4.842	2,8%	-140,7%
Outras receitas e despesas operacionais	(7.176)	-2,4%	3.465	2,0%	-307,1%
Total das receitas (despesas) operacionais	(52.433)	-17,4%	(20.170)	-11,8%	160,0%
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	20.821	6,9%	20.727	12,1%	0,5%
Resultado financeiro					
Receitas financeiras	1.277	0,4%	2.904	1,7%	-56,0%
Despesas financeiras	(42.949)	-14,3%	(12.290)	-7,2%	249,5%
Resultado financeiro, líquido	(41.672)	-13,8%	(9.386)	-5,5%	344,0%
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	(20.851)	-6,9%	11.341	6,6%	-283,9%
Tributos sobre o lucro (prejuízo)					
Imposto de renda e contribuição social corrente	(8.666)	-2,9%	(5.545)	-3,2%	56,3%
Imposto de renda e contribuição social diferido	15.500	5,1%	1.503	0,9%	931,3%
Total dos tributos sobre o lucro (prejuízo)	6.834	2,3%	(4.042)	-2,4%	-269,1%
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(14.017)	-4,7%	7.299	4,3%	-292,0%

Receita Líquida

A receita líquida totalizou R\$301.333 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R\$130.668 mil, ou 76,6%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R\$170.665 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, à receita auferida pela investida Servmar, adquirida em janeiro de 2018 e que impactou positivamente a receita líquida do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 em R\$85.829 mil, sendo as principais fontes de receita dessa investida provenientes dos Centros de Defesa Ambiental (CDA's), construção civil, facilities e manutenção predial. Além do incremento percebido pela aquisição da Servmar, merece destaque o aumento na receita líquida da Companhia em R\$41.050 mil, quando comparados os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, decorrente do início das operações das embarcações Loreto e Macaé e de dois novos contratos de prevenção de derramamento de óleo e aluguel de equipamentos coletores firmados com a Total E&P Do Brasil Ltda. e Statoil Brasil Óleo E Gás Ltda. ("Statoil" ou "Equinor").

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Custo dos serviços

O custo dos serviços totalizou R\$228.079 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R\$98.311 mil, ou 75,8%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R\$129.768 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, aos custos dos serviços da investida Servmar, adquirida em janeiro de 2018 e que gerou um aumento nos custos dos serviços do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 em R\$73.427 mil, sendo as principais fontes dos custos incorridos por essa investida provenientes dos Centros de Defesa Ambiental (CDAs), construção civil, *facilities* e manutenção predial. Além do incremento percebido pela aquisição da Servmar, merece destaque o aumento nos custos dos serviços da Companhia em R\$19.207 mil, decorrente do aumento nas operações e novos contratos firmados.

Lucro bruto

O lucro bruto totalizou R\$73.254 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R\$32.357 mil, ou 79,1%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R\$40.897 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento das receitas e custos dos serviços nos exercícios apresentados, uma vez que a margem se manteve em aproximadamente 24% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$43.286 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R\$14.809 mil, ou 52,0%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram R\$28.477 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao (i) impacto de R\$7.193 mil das despesas gerais e administrativas da Servmar no exercício de 2018 (zero no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, uma vez que esta investida foi adquirida em janeiro de 2018), (ii) impacto de um aumento nas despesas com pessoal na Companhia e na investida OceanPact Navegação decorrente principalmente de maior bônus concedido e aumento no quadro de funcionários no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, e (iii) aumento nas despesas gerais e administrativas em R\$975 mil decorrente de maior bônus concedido no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 quando comparado com o bônus concedido no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Equivalência patrimonial

O resultado de equivalência patrimonial totalizou uma despesa de R\$1.971 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando uma variação de R\$6.813 mil, ou 140,7%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou uma receita de R\$4.842 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, à redução do resultado de equivalência da investida OML, que foi responsável por uma receita de equivalência patrimonial de R\$3.557 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e uma despesa de R\$1.986 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sendo esta variação impactada diretamente pelo fato da investida OML ter adquirido a embarcação Seward Johnson no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a qual, antes da sua efetiva entrada em operação, gerou custos de mobilização e preparação no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 que foram superiores às receitas auferidas, o que ocasionou uma margem negativa auferida neste exercício pela investida OML.

Outras receitas e despesas operacionais

As outras receitas (despesas) operacionais totalizaram uma despesa líquida de R\$7.176 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando uma variação de R\$10.641 mil, ou 307,1%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram uma receita de R\$3.465 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, às multas relacionadas às operações das embarcações Seabulk Angra e Seabulk Brasil (atuais Ilha de São Sebastião e Ilha de Cabo Frio, respectivamente), que haviam sido provisionadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 por não atendimento a um item contratual tendo a Petrobras como cliente. Esta provisão,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

no valor de R\$3.061 mil, foi revertida no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 após a Petrobras sinalizar para a Companhia que a multa que estava sendo discutida não seria mais devida. No entanto, no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a Companhia foi novamente acionada pela Petrobras que aplicou a referida multa e, consequentemente nova provisão foi constituída pela Companhia, o que ocasionou em uma despesa de R\$5.673 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Adicionalmente, a Servmar apurou outras despesas operacionais líquidas de R\$1.116 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (zero no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, uma vez que esta investida foi adquirida pela Companhia em janeiro de 2018).

Lucro operacional antes do resultado financeiro

O lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro totalizou R\$20.821 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R\$94 mil, ou 0,5%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R\$20.727 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento do lucro bruto sendo parcialmente compensado pelo aumento nas despesas operacionais líquidas dos referidos exercícios.

Receitas financeiras

As receitas financeiras totalizaram R\$1.277 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R\$1.627 mil, ou 56%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram R\$2.904 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, a uma redução percebida no indicador CDI, indicador este que remunera a maior parte do saldo de investimentos da Companhia e suas investidas. O CDI passou de 9,93% no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para 6,42% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Além da redução no CDI, a redução de receitas financeiras foi impactada pela queda percebida no saldo médio das aplicações financeiras da Companhia entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Despesas financeiras

As despesas financeiras totalizaram R\$42.949 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R\$30.659 mil, ou 249,5%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram R\$12.290 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, (i) à variação percebida no dólar americano nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o que impactou as despesas financeiras da investida OceanPact Navegação, que possui saldo de empréstimos e financiamentos atrelado ao dólar, considerando que a variação do dólar americano frente ao Real no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi de aproximadamente 2% enquanto que esta variação no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de aproximadamente 17%, (ii) aumento de R\$ 2.037 mil nos juros sobre empréstimos da OceanPact Serviços no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, devido ao aumento nos saldos de empréstimos e financiamentos de R\$25.563 mil; e (iii) efeito das despesas financeiras da Servmar, no valor de R\$1.519 mil após a aquisição dessa investida pela Companhia.

Lucro (prejuízo) antes dos impostos

O lucro (prejuízo) antes dos impostos totalizou um prejuízo de R\$20.851 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando uma variação de R\$32.192 mil, ou 283,9%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou um lucro de R\$11.341 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento das despesas financeiras em R\$30.659 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 quando comparados com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, principalmente decorrente do aumento da despesa com variação cambial.

Tributos sobre o lucro (prejuízo)

Os tributos sobre o prejuízo totalizaram uma receita de R\$6.834 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando uma variação de R\$10.876 mil, ou 269,1%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando os tributos sobre o lucro totalizaram uma despesa de R\$4.042 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao efeito fiscal na aplicação da alíquota vigente de 34% no resultado auferido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Lucro líquido (prejuízo) do exercício**

Devido aos fatores acima descritos, o prejuízo do período totalizou R\$14.017 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, representando uma variação de R\$21.316 mil, ou 292%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou um lucro líquido de R\$7.299 mil.

BALANÇO PATRIMONIAL

A seguir, são apresentadas as principais alterações nas contas patrimoniais consolidadas em 30 de setembro de 2020 comparado a 31 de dezembro de 2019 e nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 COMPARADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(em R\$ mil, exceto %)	Em 30/09/2020	AV%	Em 31/12/2019	AV%	AH%
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	226.962	21,3%	44.008	6,3%	415,7%
Clientes	88.426	8,3%	114.776	16,5%	-23,0%
Estoques	3.886	0,4%	730	0,1%	432,3%
Dividendos a receber	389	0,0%	746	0,1%	-47,9%
Tributos a recuperar	15.233	1,4%	13.643	2,0%	11,7%
Outros valores a receber	14.684	1,4%	17.284	2,5%	-15,0%
Total do ativo circulante	349.580	32,8%	191.187	27,5%	82,8%
NÃO CIRCULANTE					
Títulos e valores mobiliários	33.464	3,1%	7.100	1,0%	371,3%
Tributos a recuperar	1.571	0,1%	1.553	0,2%	1,2%
Depósitos judiciais	3.310	0,3%	3.249	0,5%	1,9%
Tributos diferidos	67.050	6,3%	33.288	4,8%	101,4%
Outros valores a receber	9.916	0,9%	3.889	0,6%	155,0%
Empréstimos a partes relacionadas	1.388	0,1%	1.470	0,2%	-5,6%
Empréstimos a terceiros	-	-	5.920	0,9%	-100,0%
Investimentos	4.138	0,4%	3.706	0,5%	11,7%
Direito de uso	76.488	7,2%	27.884	4,0%	174,3%
Imobilizado	509.713	47,8%	409.124	58,9%	24,6%
Intangível	10.716	1,0%	6.647	1,0%	61,2%
Total do ativo não circulante	717.754	67,2%	503.830	72,5%	42,5%
TOTAL DO ATIVO	1.067.334	100,0%	695.017	100,0%	53,6%

Ativo circulante

O ativo circulante da Companhia aumentou 82,8% ou R\$158.393 mil, passando para R\$349.580 mil em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o saldo de R\$191.187 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 415,7%, ou R\$182.954 mil, no saldo da conta caixa e equivalentes de caixa, que passou de R\$44.008 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$226.962 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu principalmente (i) da entrada de recursos advindos de novos empréstimos e financiamentos captados pela Companhia, no valor de R\$104.657 mil, (ii) da emissão de debêntures ocorrida nos dias 28 e 30 de setembro de 2020, em razão da qual a Companhia teve entrada de recursos, líquidos dos custos de captação, no valor de R\$239.847 mil, parcialmente compensadas pelas amortizações de principais de empréstimos e financiamentos de R\$181.019 mil realizadas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, em razão da quitação de determinados empréstimos com natureza de capital de giro pela Companhia; e
- redução de 23,0%, ou R\$26.350 mil, no saldo da conta clientes, que passou de R\$114.776 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$88.426 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu devido ao fato de terem sido reconhecidas receitas relevantes em dezembro de 2019, relacionadas a serviços de emergência junto à Modec e relacionadas ao contrato da embarcação Parcel das Paredes, junto à Petrobras, ambas efetivamente recebidas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo não circulante

O ativo não circulante da Companhia aumentou 42,5% ou R\$213.924 mil, passando para R\$717.754 mil em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o saldo de R\$503.830 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 371,3%, ou R\$26.364 mil, no saldo da conta títulos e valores mobiliários, que passou de R\$7.100 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$33.464 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu principalmente de (i) aumento de R\$9.677 mil de saldo dado como garantia em conexão com o financiamento junto à FINEP e (ii) aumento do saldo de aplicações financeiras no valor de R\$16.000 mil junto ao Banco Alfa e ao Banco Bocom BBM (R\$8.000 mil em cada instituição), dadas como garantia em conexão com a emissão de debêntures pela Companhia, ocorrida no terceiro trimestre de 2020.
- aumento de 101,4%, ou R\$33.762 mil, no saldo da conta tributos diferidos, que passou de R\$33.288 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$67.050 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu devido sobretudo à variação cambial tributada pelo regime de caixa, apurada na controlada OceanPact Navegação, saldo de prejuízos fiscais acumulados e bases negativas da contribuição social e provisões não dedutíveis temporalmente;
- aumento de 174,3%, ou R\$48.604 mil, no saldo da conta direito de uso, que passou de R\$27.884 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$76.488 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu sobretudo dos novos contratos de arrendamento firmados no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, onde merecem destaques o arrendamento da nova base no Porto do Açu e o arrendamento da embarcação Bourbon Pearl (posteriormente denominado Parcel do Bandolim), que possui contrato com a Petrobras com início previsto para o exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2021; e
- aumento de 24,6%, ou R\$100.589 mil, no saldo da conta imobilizado, que passou de R\$409.124 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$509.713 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação ocorreu sobretudo devido às adições de imobilizado no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 no valor de R\$119.011 mil, ajuste de conversão dos saldos de ativo imobilizado das investidas que possuem moeda funcional diferente do Real, no valor de R\$36.348 mil, líquido da depreciação reconhecida no montante de R\$45.703 mil e das baixas do período no valor de R\$11.231 mil. As adições de imobilizado mais relevantes ocorridas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 foram: (i) aquisição da embarcação Sealion Amazônia (a ser denominada Parcel das Timbebas) no valor de R\$28.939 mil, (ii) adições derivadas de adequações realizadas na embarcação Parcel das Paredes para novo contrato de prestação de serviços; e (iii) aquisição de equipamentos de recolhimento de óleo pela investida Cod Hole.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ mil, exceto %)	Em 30/09/2020	AV%	Em 31/12/2019	AV%	AH%
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Obrigações com pessoal	51.935	4,9%	31.682	4,6%	63,9%
Fornecedores	44.028	4,1%	49.962	7,2%	-11,9%
Empréstimos e financiamentos	67.822	6,4%	86.050	12,4%	-21,2%
Debêntures a pagar	11.786	1,1%	-	-	n/a
Passivo de arrendamento	15.161	1,4%	6.771	1,0%	123,9%
Tributos a recolher	36.941	3,5%	10.705	1,5%	245,1%
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	13.837	1,3%	13.525	1,9%	2,3%
Outras obrigações	5.293	0,5%	7.289	1,0%	-27,4%
Total do passivo circulante	246.803	23,1%	205.984	29,6%	19,8%
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	338.265	31,7%	308.904	44,4%	9,5%
Debêntures a pagar	228.193	21,4%	-	-	n/a
Passivo de arrendamento	63.066	5,9%	23.829	3,4%	164,7%
Empréstimos de partes relacionadas	-	-	38	0,0%	n/a
Tributos a recolher	9.126	0,9%	2.227	0,3%	309,8%
Tributos diferidos	689	0,1%	492	0,1%	40,0%
Provisão para perda em investimentos	1.155	0,1%	-	-	n/a
Outras obrigações	3.654	0,3%	1.419	0,2%	157,5%
Provisão para riscos	433	0,0%	1.735	0,2%	-75,0%
Total do passivo não circulante	644.581	60,4%	338.644	48,7%	90,3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	42.999	4,0%	34.567	5,0%	24,4%
Ações em tesouraria	(6.180)	-0,6%	-	-	n/a
Reservas de capital	83.589	7,8%	83.589	12,0%	0,0%
Reservas de lucros	4.240	0,4%	21.102	3,0%	-79,9%
Outros resultados abrangentes	51.302	4,8%	11.131	1,6%	360,9%
Total do patrimônio líquido	175.950	16,5%	150.389	21,6%	17,0%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.067.334	100,0%	695.017	100,0%	53,6%

Passivo circulante

O passivo circulante da Companhia aumentou 19,8% ou R\$40.819 mil, passando para R\$246.803 mil em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o saldo de R\$205.984 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 63,9%, ou R\$20.253 mil, no saldo da conta obrigações com pessoal, que passou de R\$31.682 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$51.935 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu principalmente do (i) aumento percebido no quadro de funcionários da Companhia durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, de aproximadamente 36%, (ii) aumento das provisões de bônus a colaboradores, e (iii) provisão para 13º salário em 30 de setembro de 2020 (zero em 31 de dezembro de 2019);
- redução de 21,2%, ou R\$18.228 mil, no saldo da conta empréstimos e financiamentos do passivo circulante, que passou de R\$86.050 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$67.822 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu principalmente da amortização de determinadas dívidas, incluindo as dívidas que foram quitadas junto ao Banco ABC Brasil que possuíam valor de R\$11.954 mil e ao Banco Bocom BBM no valor de R\$3.277 mil;
- aumento de R\$11.786 mil no saldo da conta debêntures a pagar do passivo circulante, que passou de zero em 31 de dezembro de 2019, para R\$11.786 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu devido à emissão de debêntures pela Companhia em 28 de setembro de 2020 e em 30 de setembro de 2020 e consequente captação com essas duas emissões no valor total de R\$265.000 mil, com o valor liberado de R\$249.375 mil até 30 de setembro de 2020 e sendo os montantes vencíveis até 30 de setembro de 2021 classificados no passivo circulante. Tais debêntures têm prazo de vencimento em 2025 e taxa de remuneração anual de CDI + 5,50%;
- aumento de 123,9%, ou R\$8.390 mil, no saldo da conta passivo de arrendamento circulante, que passou de R\$6.771 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$15.161 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu sobretudo dos novos contratos de arrendamento

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

firmados no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, no total de R\$55.661 mil, onde merecem destaque o arrendamento da nova base no Porto do Açu e o arrendamento das embarcações Didi K e Parcel do Bandolim, sendo classificado no passivo circulante o valor presente do saldo a vencer até 30 de setembro de 2020; e

- aumento de 245,1%, ou R\$26.236 mil, no saldo da conta tributos a recolher do passivo circulante, que passou de R\$10.705 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$36.941 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu devido a impostos de natureza de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS que aumentaram o saldo passivo em R\$22.309 mil e de parcelamento de ISS que aumentou o saldo passivo em R\$4.184 mil, quando comparados os saldos de tributos a recolher em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019.

Passivo não circulante

O passivo não circulante da Companhia aumentou 90,3% ou R\$305.937 mil, passando para R\$644.581 mil em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o saldo de R\$338.644 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 9,5%, ou R\$29.361 mil, no saldo da conta empréstimos e financiamentos do passivo não circulante, que passou de R\$308.904 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$338.265 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu devido a (i) nova captação de financiamento para aquisição da embarcação Sealion Amazônia (a ser denominada Parcel das Timbebas), junto ao BNDES, que impactou o passivo não circulante em R\$15.074 mil em 30 de setembro de 2020, referente às parcelas vincendas após 30 de setembro de 2020, e (ii) desvalorização do real frente ao dólar, o que acarretou em um incremento na dívida junto ao BNDES, dado que este financiamento é atrelado ao dólar americano, parcialmente compensadas pelo pagamento integral dos saldos em aberto junto ao Banco Bocom BBM e Banco ABC Brasil, e pelas amortizações de empréstimos realizadas no período findo em 30 de setembro de 2020;
- aumento de R\$228.193 mil, no saldo da conta debêntures do passivo não circulante, que passou de zero em 31 de dezembro de 2019, para R\$228.193 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu devido à emissão de debêntures pela Companhia em 28 de setembro de 2020 e em 30 de setembro de 2020 e consequente captação com essas duas emissões no valor total de R\$265.000 mil, com o valor liberado de R\$249.375 mil até 30 de setembro de 2020 e sendo os montantes vencíveis após 30 de setembro de 2021 classificados no passivo não circulante. Tais debêntures têm prazo de vencimento em 2025 e taxa de remuneração anual de CDI + 5,50%; e
- aumento de 164,7%, ou R\$39.237 mil, no saldo da conta passivo de arrendamento não circulante, que passou de R\$23.829 mil em 31 de dezembro de 2019, para R\$63.066 mil em 30 de setembro de 2020. Essa variação decorreu sobretudo dos novos contratos de arrendamento firmados no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, no total de R\$55.661 mil, onde merecem destaque o arrendamento da nova base no Porto do Açu e o arrendamento das embarcações Didi K e Parcel do Bandolim, sendo classificado no passivo não circulante o valor presente do saldo a vencer após 30 de setembro de 2020.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido da Companhia aumentou 17,0% ou R\$25.561 mil, passando para R\$175.950 mil em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o saldo de R\$150.389 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é atribuído, majoritariamente, ao resultado abrangente do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, no valor de R\$23.309 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

(em R\$ mil, exceto %)	Em 31/12/2019	AV%	Em 31/12/2018	AV%	AH%
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	44.008	6,3%	16.822	3,5%	161,6%
Clientes	114.776	16,5%	52.459	10,9%	118,8%
Estoques	730	0,1%	162	0,0%	350,6%
Dividendos a receber	746	0,1%	149	0,0%	400,7%
Tributos a recuperar	13.643	2,0%	7.385	1,5%	84,7%
Outros valores a receber	17.284	2,5%	10.731	2,2%	61,1%
Total do ativo circulante	191.187	27,5%	87.708	18,2%	118,0%
NÃO CIRCULANTE					
Títulos e valores mobiliários	7.100	1,0%	5.605	1,2%	26,7%
Tributos a recuperar	1.553	0,2%	1.414	0,3%	9,8%
Depósitos judiciais	3.249	0,5%	2.907	0,6%	11,8%
Tributos diferidos	33.288	4,8%	25.772	5,3%	29,2%
Outros valores a receber	3.889	0,6%	2.736	0,6%	42,1%
Empréstimos a partes relacionadas	1.470	0,2%	1.339	0,3%	9,8%
Empréstimos a terceiros	5.920	0,9%	5.594	1,2%	5,8%
Investimentos	3.706	0,5%	27.743	5,8%	-86,6%
Direito de uso	27.884	4,0%	-	0,0%	n/a
Imobilizado	409.124	58,9%	314.522	65,3%	30,1%
Intangível	6.647	1,0%	6.509	1,4%	2,1%
Total do ativo não circulante	503.830	72,5%	394.141	81,8%	27,8%
TOTAL DO ATIVO	695.017	100,0%	481.849	100,0%	44,2%

Ativo circulante

O ativo circulante da Companhia aumentou 118,0% ou R\$103.479 mil, passando para R\$191.187 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R\$87.708 mil em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 118,8%, ou R\$62.317 mil, no saldo da conta de clientes, que passou de R\$52.459 mil em 31 de dezembro de 2018, para R\$114.776 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu devido à receita de R\$27.591 mil auferida no mês de dezembro de 2019 com serviços prestados pela embarcação Parcel das Paredes, cujo recebimento ocorreu no início do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2020, e ainda decorrente do aumento das operações da Companhia e suas investidas percebido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018; e
- incremento de R\$46.116 mil derivado dos saldos dos ativos circulantes das investidas OceanPact Geociências e OML em 31 de dezembro de 2019, cujo controle foi adquirido em 4 de novembro de 2019.

Ativo não circulante

O ativo não circulante da Companhia aumentou 27,8% ou R\$109.689 mil, passando para R\$503.830 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R\$394.141 mil em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- redução de 86,6% ou R\$24.037 mil no saldo da conta de investimentos, que passou de R\$27.743 mil em 31 de dezembro de 2018, para R\$3.706 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu devido ao investimento detido na OceanPact Geociências e OML que era reconhecido pelo método da equivalência patrimonial das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia até a data da obtenção do controle e, portanto, fazia parte do saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2018, sendo que nesta data representavam investimentos de R\$12.138 mil na OceanPact Geociências e R\$13.788 na OML;
- aumento de R\$27.884 mil, no saldo da conta direito de uso, que passou de zero em 31 de dezembro de 2018, para R\$27.884 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu devido à adoção do novo pronunciamento contábil CPC 06 (R2), equivalente ao IFRS 16, em 1º de janeiro de 2019, onde os contratos de arrendamento passaram a ser contabilizados nas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

demonstrações financeiras dos arrendatários impactando a rubrica de direito de uso no ativo e de passivo de arrendamento no passivo na data de adoção inicial e início de novos contratos firmados; e

- aumento de 30,1%, ou R\$94.602 mil, no saldo da conta imobilizado, que passou de R\$314.522 mil em 31 de dezembro de 2018, para R\$409.124 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu devido (i) à aquisição de controle das investidas OceanPact Geociências e OML em 4 de novembro de 2019, cujos valores justos dos itens de ativo imobilizado, na data da aquisição, correspondiam a R\$62.097 mil, representado principalmente por equipamentos e embarcações e docagens, (ii) aquisição da embarcação Austral Abrolhos no valor de R\$19.565 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, (iii) benfeitorias em imóveis de terceiros, decorrente da mudança de endereço da Matriz, no valor de R\$4.112 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e (iv) aquisição da embarcação Parcel das Paredes no valor de R\$9.269 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(em R\$ mil, exceto %)	Em 31/12/2019	AV%	Em 31/12/2018	AV%	AH%
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Obrigações com pessoal	31.682	4,6%	18.048	3,7%	75,5%
Fornecedores	49.962	7,2%	16.338	3,4%	205,8%
Empréstimos e financiamentos	86.050	12,4%	35.161	7,3%	144,7%
Passivo de arrendamento	6.771	1,0%	3.746	0,8%	80,8%
Tributos a recolher	10.705	1,5%	6.114	1,3%	75,1%
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	13.525	1,9%	7.798	1,6%	73,4%
Outras obrigações	7.289	1,0%	5.448	1,1%	33,8%
Total do passivo circulante	205.984	29,6%	92.653	19,2%	122,3%
NÃO CIRCULANTE					
Fornecedores	-	0,0%	2.614	0,5%	-100,0%
Empréstimos e financiamentos	308.904	44,4%	227.189	47,1%	36,0%
Passivo de arrendamento	23.829	3,4%	5.236	1,1%	355,1%
Empréstimos de partes relacionadas	38	0,0%	-	0,0%	n/a
Tributos a recolher	2.227	0,3%	2.290	0,5%	-2,8%
Tributos diferidos	492	0,1%	1.398	0,3%	-64,8%
Outras obrigações	1.419	0,2%	2.625	0,5%	-45,9%
Provisão para riscos	1.735	0,2%	252	0,1%	588,5%
Total do passivo não circulante	338.644	48,7%	241.604	50,1%	40,2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	34.567	5,0%	34.567	7,2%	0,0%
Reservas de capital	83.589	12,0%	83.589	17,3%	0,0%
Reservas de lucros	21.102	3,0%	20.054	4,2%	5,2%
Outros resultados abrangentes	11.131	1,6%	9.382	1,9%	18,6%
Total do patrimônio líquido	150.389	21,6%	147.592	30,6%	1,9%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.017	100,0%	481.849	100,0%	44,2%

Passivo circulante

O passivo circulante da Companhia aumentou 122,3% ou R\$113.331 mil, passando para R\$205.984 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R\$92.653 mil em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 205,8%, ou R\$33.624 mil, no saldo da conta fornecedores, que passou de R\$16.338 mil em 31 de dezembro de 2018, para R\$49.962 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu, sobretudo de (i) serviços prestados por fornecedor com utilização de equipamento ROV (*remotely operated underwater vehicle*) na área de atuação Subsea que, em 31 de dezembro de 2019, possui saldo em aberto na conta de fornecedores de R\$9.140 mil, sendo que não houve prestação de serviço dessa natureza no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, (ii) incremento de R\$13.821 mil derivado dos saldos de fornecedores em aberto em 31 de dezembro de 2019 das investidas OceanPact Geociências e OML, cujo controle foi adquirido em 4 de novembro de 2019, e (iii) aumento das operações da Companhia e suas investidas, que geraram um aumento no custo dos serviços prestados em 59,3% quando comparados os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e, por consequência, gerou um aumento no saldo de fornecedores em aberto no fim do exercício;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- aumento de 144,7%, ou R\$50.889 mil, no saldo da conta empréstimos e financiamentos, que passou de R\$35.161 mil em 31 de dezembro de 2018, para R\$86.050 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu principalmente devido aos novos empréstimos e financiamentos captados no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$121.360 mil, que gerou um aumento do passivo circulante. Dentre o aumento percebido no saldo de empréstimos e financiamentos de 31 de dezembro de 2019 quando comparado com 31 de dezembro de 2018, destaca-se (i) aumento de R\$18.372 mil no saldo a pagar ao Banco Bradesco, (ii) saldo a pagar ao Banco CCB Múltiplo no valor de R\$ 4.752 mil (zero em 31 de dezembro de 2018), (iii) incremento de R\$15.527 mil nos saldos de empréstimos e financiamentos em aberto no passivo circulante em 31 de dezembro de 2019 da investida OceanPact Geociências, cujo controle foi adquirido em 4 de novembro de 2019, e (iv) variação nos saldos a pagar do passivo circulante das dívidas junto ao Banco Itaú, Banco Santander e Banco ABC Brasil; e
- incremento de R\$37.250 mil derivados dos saldos de passivos circulantes das investidas OceanPact Geociências e OML em 31 de dezembro de 2019, cujo controle foi adquirido em 4 de novembro de 2019.

Passivo não circulante

O passivo não circulante da Companhia aumentou 40,2% ou R\$97.040 mil, passando para R\$338.644 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R\$241.604 mil em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 36,0%, ou R\$81.715 mil, no saldo da conta empréstimos e financiamentos, que passou de R\$227.189 mil em 31 de dezembro de 2018, para R\$308.904 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu principalmente devido aos novos empréstimos e financiamentos captados no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$121.360 mil, que impactou o passivo não circulante. Dentre o aumento percebido no saldo de empréstimos e financiamentos de 31 de dezembro de 2019, quando comparado com 31 de dezembro de 2018, destaca-se (i) aumento de R\$16.504 mil no saldo a pagar à FINEP, (ii) aumento de R\$22.214 mil no saldo a pagar ao Banco Bradesco, (iii) aumento de R\$12.983 mil no saldo a pagar ao Banco CCB Múltiplo, e (iv) incremento de R\$32.275 mil nos saldos de empréstimos e financiamentos em aberto no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2019 da investida OceanPact Geociências, cujo controle foi adquirido em 4 de novembro de 2019; e
- aumento de 355,1%, ou R\$18.593 mil, no saldo da conta passivo de arrendamento, que passou de R\$5.236 mil em 31 de dezembro de 2018, para R\$23.829 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu devido à adoção do novo pronunciamento CPC 06 (R2), equivalente ao IFRS 16, em 1º de janeiro de 2019, em razão do qual os contratos de arrendamento passaram a ser contabilizados nas demonstrações financeiras dos arrendatários impactando a rubrica de direito de uso no ativo e de passivo de arrendamento no passivo na data de adoção inicial e início de novos contratos firmados.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido da Companhia aumentou 1,9% ou R\$2.797 mil, passando para R\$150.389 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R\$147.592 mil em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento é atribuído, majoritariamente, a variação positiva de R\$1.749 mil do impacto no resultado abrangente decorrente dos efeitos cambiais sobre conversão de investimentos no exterior auferido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, líquido da destinação do resultado, pela declaração de juros sobre capital próprio no valor de R\$8.568 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

(em R\$ mil, exceto %)	Em 31/12/2018	AV%	Em 31/12/2017	AV%	AH%
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	16.822	3,5%	21.880	5,5%	-23,1%
Títulos e valores mobiliários	-	0,0%	9.738	2,4%	-100,0%
Clientes	52.459	10,9%	22.198	5,6%	136,3%
Estoques	162	0,0%	-	0,0%	-
Dividendos a receber	149	0,0%	1.814	0,5%	-91,8%
Tributos a recuperar	7.385	1,5%	4.803	1,2%	53,8%
Outros valores a receber	10.731	2,2%	6.569	1,6%	63,4%
Total do ativo circulante	87.708	18,2%	67.002	16,8%	30,9%
NÃO CIRCULANTE					
Títulos e valores mobiliários	5.605	1,2%	5.153	1,3%	8,8%
Tributos a recuperar	1.414	0,3%	335	0,1%	322,1%
Depósitos judiciais	2.907	0,6%	2.290	0,6%	26,9%
Tributos diferidos	25.772	5,3%	9.843	2,5%	161,8%
Outros valores a receber	2.736	0,6%	95	0,0%	2780,0%
Empréstimos a partes relacionadas	1.339	0,3%	1.143	0,3%	17,1%
Empréstimos a terceiros	5.594	1,2%	-	0,0%	-
Investimentos	27.743	5,8%	30.692	7,7%	-9,6%
Direito de uso	-	0,0%	-	0,0%	-
Imobilizado	314.522	65,3%	280.738	70,3%	12,0%
Intangível	6.509	1,4%	1.963	0,5%	231,6%
Total do ativo não circulante	394.141	81,8%	332.252	83,2%	18,6%
TOTAL DO ATIVO	481.849	100,0%	399.254	100,0%	20,7%

Ativo circulante

O ativo circulante da Companhia aumentou 30,9% ou R\$20.706 mil, passando para R\$87.708 mil em 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o saldo de R\$67.002 mil em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- redução de 100,0%, ou R\$9.738 mil, no saldo da conta títulos e valores mobiliários, que passou de R\$9.738 mil em 31 de dezembro de 2017 para zero em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu devido ao valor mantido em 31 de dezembro de 2017 como títulos e valores mobiliários ter sido utilizado no pagamento da contraprestação referente à aquisição da investida Servmar, em janeiro de 2018; e
- aumento de 136,3%, ou R\$30.261 mil, no saldo da conta clientes, que passou de R\$22.198 mil em 31 de dezembro de 2017 para R\$52.459 mil em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu devido ao aumento na operação da Companhia, destacando-se os novos contratos firmados para operação das embarcações Seabulk Angra (atualmente, Ilha de São Sebastião), Seabulk Brasil (atualmente, Ilha de Cabo Frio) e Loreto. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2018 o saldo de contas a receber da investida Servmar representava R\$13.876 mil e zero em 31 de dezembro de 2017, uma vez que a aquisição dessa investida pela Companhia ocorreu em janeiro de 2018.

Ativo não circulante

O ativo não circulante da Companhia aumentou 18,6% ou R\$61.889 mil, passando para R\$394.141 mil em 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o saldo de R\$332.252 mil em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 161,8%, ou R\$15.929 mil, no saldo da conta tributos diferidos, que passou de R\$9.843 mil em 31 de dezembro de 2017, para R\$25.772 mil em 31 de dezembro de 2018. Essa variação foi originada, principalmente, das (i) diferenças temporárias decorrentes de variação cambial, responsável pelo aumento dos tributos diferidos ativos em R\$10.977 mil quando comparadas as datas-bases de 31 de dezembro de 2018 e de 31 de dezembro de 2017, sendo justificada pela desvalorização do Real frente ao dólar americano no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, de aproximadamente 17%, e o fato da investida OceanPact Navegação ter um saldo substancial de empréstimos e financiamentos em aberto

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

atrelado ao dólar americano; e (ii) diferenças temporárias decorrentes do aumento das provisões reconhecidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, que gerou um aumento nos tributos diferidos ativos em R\$3.997 mil;

- aumento de 12,0%, ou R\$33.784 mil, no saldo da conta de imobilizado, que passou de R\$280.738 mil em 31 de dezembro de 2017, para R\$314.522 mil em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu principalmente devido ao incremento dos ativos imobilizados da investida Servmar, mensurados na data da aquisição pelos seus valores justos, em R\$7.537 mil, adições de imobilizado no montante de R\$60.157 mil, principalmente nas classes de "máquinas e equipamentos" e "embarcações e docagens", líquido da depreciação reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$38.999 mil; e
- aumento de 231,6%, ou R\$4.546 mil, no saldo da conta de intangíveis, que passou de R\$1.963 mil em 31 de dezembro de 2017, para R\$6.509 mil em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu principalmente do reconhecimento do ágio na aquisição da investida Servmar pela Companhia, no valor de R\$4.637 mil.

(em R\$ mil, exceto %)	Em 31/12/2018	AV%	Em 31/12/2017	AV%	AH%
PASSIVO					
CIRCULANTE					
Obrigações com pessoal	18.048	3,7%	9.194	2,3%	96,3%
Fornecedores	16.338	3,4%	9.719	2,4%	68,1%
Empréstimos e financiamentos	35.161	7,3%	16.447	4,1%	113,8%
Passivo de arrendamento	3.746	0,8%	1.430	0,4%	162,0%
Tributos a recolher	6.114	1,3%	2.815	0,7%	117,2%
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	7.798	1,6%	7.836	2,0%	-0,5%
Outras obrigações	5.448	1,1%	923	0,2%	490,2%
Total do passivo circulante	92.653	19,2%	48.364	12,1%	91,6%
NÃO CIRCULANTE					
Fornecedores	2.614	0,5%	1.030	0,3%	153,8%
Empréstimos e financiamentos	227.189	47,1%	188.420	47,2%	20,6%
Passivo de arrendamento	5.236	1,1%	388	0,1%	1249,5%
Tributos a recolher	2.290	0,5%	2.290	0,6%	0,0%
Tributos diferidos	1.398	0,3%	1.408	0,4%	-0,7%
Outras obrigações	2.625	0,5%	97	0,0%	2606,2%
Provisão para riscos	252	0,1%	1.362	0,3%	-81,5%
Total do passivo não circulante	241.604	50,1%	194.995	48,8%	23,9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	34.567	7,2%	34.567	8,7%	0,0%
Reservas de capital	83.589	17,3%	83.589	20,9%	0,0%
Reservas de lucros	20.054	4,2%	34.071	8,5%	-41,1%
Outros resultados abrangentes	9.382	1,9%	3.668	0,9%	155,8%
Total do patrimônio líquido	147.592	30,6%	155.895	39,0%	-5,3%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.849	100,0%	399.254	100,0%	20,7%

Passivo circulante

O passivo circulante da Companhia aumentou 91,6% ou R\$44.289 mil, passando para R\$92.653 mil em 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o saldo de R\$48.364 mil em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 96,3%, ou R\$8.854 mil, no saldo da conta obrigações com pessoal, que passou de R\$9.194 mil em 31 de dezembro de 2017, para R\$18.048 mil em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu principalmente da investida Servmar, que foi adquirida em janeiro de 2018, e contribuiu com aumento de R\$4.615 mil na conta de obrigações com pessoal;
- aumento de 68,1%, ou R\$6.619 mil, no saldo da conta fornecedores, que passou de R\$9.719 mil em 31 de dezembro de 2017, para R\$16.338 mil em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu principalmente devido ao fornecedor Seacor Offshore do Brasil S.A., que correspondeu a aproximadamente 21% do saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Seacor Offshore do Brasil S.A. presta serviço referente a afretamento de embarcações, serviço utilizado no curso normal das atividades operacionais da Companhia; e

- aumento de 113,8%, ou R\$18.714 mil, no saldo da conta empréstimos e financiamentos, que passou de R\$16.447 mil em 31 de dezembro de 2017, para R\$35.161 mil em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu principalmente devido aos novos empréstimos e financiamentos captados no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$44.571 mil, onde parte impactou o passivo circulante, e devido ao incremento oriundo dos saldos de empréstimos a pagar do passivo circulante da Servmar, no valor de R\$4.970 mil em 31 de dezembro de 2018, considerando que esta investida foi adquirida no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 pela Companhia.

Passivo não circulante

O passivo não circulante da Companhia aumentou 23,9% ou R\$46.609 mil, passando para R\$241.604 mil em 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o saldo de R\$194.995 mil em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:

- aumento de 20,6%, ou R\$38.769 mil, no saldo da conta empréstimos e financiamentos, que passou de R\$188.420 mil em 31 de dezembro de 2017, para R\$227.189 mil em 31 de dezembro de 2018. Essa variação decorreu principalmente devido aos novos empréstimos e financiamentos captados no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$44.571 mil, onde parte impactou o passivo não circulante, e devido ao incremento oriundo dos saldos de empréstimos a pagar do passivo não circulante da Servmar, no valor de R\$9.660 mil em 31 de dezembro de 2018, considerando que esta investida foi adquirida no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 pela Companhia.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido da Companhia reduziu 5,3% ou R\$8.303 mil, passando para R\$147.592 mil em 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o saldo de R\$155.895 mil em 31 de dezembro de 2017. Essa redução é atribuída ao resultado abrangente total do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$8.303 mil negativos.

FLUXO DE CAIXA

A seguir, são apresentadas as variações nas demonstrações do fluxo de caixa da Companhia, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, e aos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019.

COMPARAÇÃO ENTRE OS PERÍODOS DE NOVE MESES ENCERRADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

(em R\$ mil, exceto %)	Período de nove meses findo em 30 de setembro de		
	2020	2019	AH%
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	44.008	16.822	161,6%
Fluxo de caixa das atividades operacionais	146.091	41.132	255,2%
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(118.114)	(35.970)	228,4%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	154.977	17.034	809,8%
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	226.962	39.018	481,7%

Fluxo de caixa das atividades operacionais

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R\$146.091 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o fluxo gerado de R\$41.132 mil verificados para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa variação positiva de R\$104.959 mil, ou 255,2%, deveu-se, principalmente, (i) ao aumento de R\$65.656 mil percebido no lucro bruto que passou de R\$53.939 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para R\$119.595 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, conforme explicado acima, e (ii) à redução no saldo de clientes em 30 de setembro de 2020 quando comparado com 31 de dezembro de 2019, devido a um alto faturamento no fim do ano de 2019 junto aos clientes Petrobras e Modec, relacionado a novo projeto envolvendo a embarcação Parcel das Paredes e atendimento a emergência, respectivamente, o que gerou um impacto positivo no fluxo de caixa das atividades operacionais em

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

R\$27.525 mil no período de nove meses findo 30 de setembro de 2020 quando comparado com um impacto negativo de R\$1.224 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019.

Fluxo de caixa das atividades de investimento

O fluxo de caixa das atividades de investimento apresentou um fluxo consumido de R\$118.114 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o fluxo consumido de R\$35.970 mil verificados para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa aumento do fluxo consumido em R\$82.144 mil, ou 228,4%, deveu-se, principalmente, a aquisições de ativo imobilizado, que geraram um impacto negativo no fluxo de caixa das atividades de investimento de R\$115.023 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com uma saída de caixa de R\$38.930 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, representando uma saída de caixa R\$76.093 mil maior no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Dentre as principais adições de imobilizado ocorridas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, que impactaram o fluxo de caixa de investimento, destacam-se a aquisição da embarcação Sealion Amazonia (a ser denominada Parcel das Timbebas) no valor de R\$28.939 mil e a aquisição de equipamentos de recolhimento de óleo pela investida Cod Hole.

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

O fluxo de caixa das atividades de financiamento apresentou um fluxo gerado de R\$154.977 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o fluxo gerado de R\$17.034 mil verificados para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa variação positiva de R\$137.943 mil, ou 809,8%, deveu-se, principalmente, (i) à emissão de debêntures pela Companhia que gerou uma entrada de recursos, líquido dos custos de emissão, de R\$228.193 mil, (ii) captação de novos empréstimos e financiamentos no montante de R\$104.657 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com uma captação de empréstimos e financiamentos de R\$61.921 mil no mesmo período de 2019, o que responde por um incremento de R\$42.736 mil, (iii) parcialmente compensadas por um aumento de R\$149.855 mil das amortizações de principal de empréstimos e financiamentos no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o mesmo período de 2019.

COMPARAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(em R\$ mil, exceto %)	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2019	2018	AH%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	16.822	21.880	-23,1%
Fluxo de caixa das atividades operacionais	45.696	31.036	47,2%
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(69.840)	(48.909)	42,8%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	51.252	12.477	310,8%
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas no exterior	78	338	-76,9%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	44.008	16.822	161,6%

Fluxo de caixa das atividades operacionais

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R\$45.696 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o fluxo gerado de R\$31.036 mil verificados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Essa variação positiva no caixa gerado de R\$14.660 mil, ou 47,2%, deveu-se, principalmente, ao resultado antes dos impostos e do resultado financeiro do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 ter sido R\$19.849 mil maior que aquele apresentado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, principalmente devido ao maior volume de receitas da Companhia e suas controladas.

Fluxo de caixa das atividades de investimento

O fluxo de caixa das atividades de investimento apresentou um fluxo consumido de R\$69.840 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o fluxo consumido de R\$48.909 mil verificados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento no caixa consumido

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de R\$20.931 mil, ou 42,8%, deveu-se, principalmente, a (i) uma maior saída de caixa para aquisição de ativos imobilizados, principalmente das classes de “embarcações e docagens” e “máquinas e equipamentos”, que totalizou R\$80.049 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e R\$45.330 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que impactou negativamente o fluxo de caixa das atividades de investimento quando comparados os exercícios de 2019 e 2018 em R\$34.719 mil, justificado pelo crescimento que a Companhia vem apresentando ao longo dos últimos anos, (ii) aplicação financeira (líquida de resgates) mantidas pela Companhia e suas controladas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 de R\$1.495 mil, quando comparados com resgate líquido de R\$9.286 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, este último decorrente da utilização do caixa para aquisição da Servmar, líquido de (iii) aquisição de investimentos ocorrida no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 que aumentou o fluxo de caixa das atividades de investimento daquele exercício em R\$8.179mil, decorrente da combinação de negócios para aquisição do controle da Geociências e OML, considerando o preço pago de R\$30.061 mil deduzido do caixa recebido de R\$38.240 mil, quando comparado com o impacto negativo no fluxo de caixa do exercício findo de 2018 de R\$11.922 mil decorrente da aquisição da Servmar.

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R\$51.252 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o fluxo gerado de R\$12.477 mil verificados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Essa variação positiva no caixa gerado de R\$38.775 mil, ou 310,8%, deveu-se, principalmente, a: (i) uma maior captação de empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R\$119.678 mil que, quando comparado com a captação total de empréstimos e financiamentos do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, de R\$39.327 mil, gerou um impacto positivo no comparativo de ambos os fluxos de R\$80.351 mil, parcialmente compensado por (ii) maior volume de pagamento de principal de empréstimos e financiamentos, totalizando pagamentos de R\$47.592 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e de R\$22.127 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que demonstra um impacto negativo no comparativo de ambos os fluxos de R\$25.465 mil, e por (iii) maior volume de pagamento de principal de arrendamentos, totalizando pagamentos de R\$16.138 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e de R\$4.685 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que demonstra um impacto negativo no comparativo de ambos os fluxos de R\$11.453 mil.

COMPARAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(em R\$ mil, exceto %)	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2018	2017	AH%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21.880	25.575	-14,4%
Fluxo de caixa das atividades operacionais	31.036	38.359	-19,1%
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(48.909)	(20.744)	135,8%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	12.477	(21.396)	-158,3%
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas no exterior	338	86	293,0%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.822	21.880	-23,1%

Fluxo de caixa das atividades operacionais

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R\$31.036 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o fluxo gerado de R\$38.359 mil verificados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Essa variação negativa no fluxo gerado de R\$7.323 mil, ou 19,1%, deveu-se, principalmente, a (i) aumento no saldo das contas a receber de clientes da ordem de R\$19.420 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, ou R\$19.989 mil a mais do que o apurado no fluxo de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, parcialmente compensado por (ii) aumento percebido na despesa de depreciação e amortização entre os dois exercícios de R\$13.124 mil, uma vez que, considerando que o lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos se manteve linear, ao efetuar o ajuste ao lucro da despesa de depreciação e amortização, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi impactado positivamente em R\$13.124 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Fluxo de caixa das atividades de investimento

O fluxo de caixa das atividades de investimento apresentou um fluxo consumido de R\$48.909 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o fluxo consumido de R\$20.744 mil verificados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento no caixa consumido de R\$28.165 mil, ou 135,8%, deveu-se, principalmente, a (i) uma maior saída de caixa para aquisição de ativos imobilizados, que totalizou R\$45.330 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e R\$16.946 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o que impactou negativamente o fluxo de caixa das atividades de investimento quando comparados os exercícios de 2018 e 2017 em R\$28.384 mil, justificado pelo crescimento que a Companhia vem apresentando ao longo dos últimos anos, (ii) R\$8.094 mil referente a recebimentos de caixa no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, oriundo de empréstimos concedidos a partes relacionadas, (iii) aquisição de investimentos ocorrida no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 que reduziu o fluxo de caixa das atividades de investimento daquele exercício em R\$11.922 mil, decorrente da combinação de negócios para aquisição do controle da Servmar, considerando o preço pago deduzido do caixa recebido de R\$2.506 mil, líquido de (iv) impacto positivo no fluxo de caixa gerado, decorrente da variação do saldo de aplicações financeiras mantidas pela Companhia, que gerou impacto positivo de R\$9.286 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e negativo de R\$9.793 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, ocasionando um impacto positivo no fluxo de caixa de R\$19.079 mil quando comparados os fluxos de caixa das atividades de investimento dos dois exercícios mencionados, justificada pela aplicação no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e resgate no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 de saldo de aplicações financeiras destinada à aquisição da controlada Servmar.

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R\$12.477 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o fluxo consumido de R\$21.396 mil verificados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Essa variação positiva na geração de caixa de R\$33.873 mil, ou 158,3%, deveu-se, principalmente, a: (i) uma maior captação de empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, de R\$39.327 mil que, quando comparado com a captação total de empréstimos e financiamentos do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, de R\$9.826 mil, gerou um impacto positivo no comparativo de ambos os fluxos de R\$29.502 mil, e (ii) pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 de R\$22.127 mil quando comparado com total de pagamentos de empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 no valor de R\$30.733 mil, o que demonstra um impacto positivo no comparativo de ambos os fluxos de R\$8.606 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

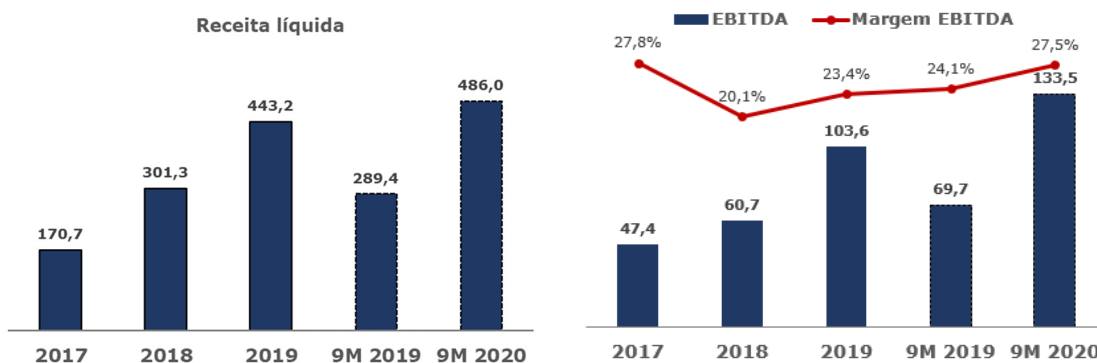
10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os diretores entendem que a Companhia apresentou, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, o melhor desempenho operacional da história da Companhia, atingindo receita líquida de R\$486,0 milhões e EBITDA de R\$133,5 milhões, crescimento de 67,9% e 91,6% respectivamente, comparado com o mesmo período do ano anterior.

Em 2019, a Companhia teve o melhor ano completo, o EBITDA apurado pela Companhia, em termos consolidados, atingiu R\$103,6 milhões, um crescimento de 70,7% com relação a 2018 em que obteve EBITDA de R\$60,7 milhões que por sua vez teve um crescimento de 28,1% com relação a R\$47,4 milhões obtidos em 2017.

Através da melhoria de sua performance operacional, com a entrada de novos contratos com margens mais altas e com a valorização do dólar frente ao real, a Companhia obteve um incremento na Margem EBITDA de 3,4% (de 24,1% em setembro de 2019 para 27,5% em setembro de 2020). O ROIC da Companhia cresceu para 20,07%, quando considerados os últimos doze meses findos em 30 de setembro de 2020, frente a 8,15% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Esta melhoria de performance da Companhia reduziu o indicador de Dívida líquida / EBITDA frente a Dívida líquida / EBITDA LTM de 3,6x em 31 de dezembro de 2019 para 2,8x em 30 de setembro de 2020. Outros fatores que influenciaram no aumento da receita líquida e também no EBITDA foram os serviços de emergência ambiental prestados e a consolidação integral das investidas OceanPact Geociências Ltda. e OceanPact Maritime Limited, após aquisição de controle ocorrida em 4 de novembro de 2019.

Os gráficos a seguir apresentam a evolução da receita líquida, EBITDA e margem EBITDA desde o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 até o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

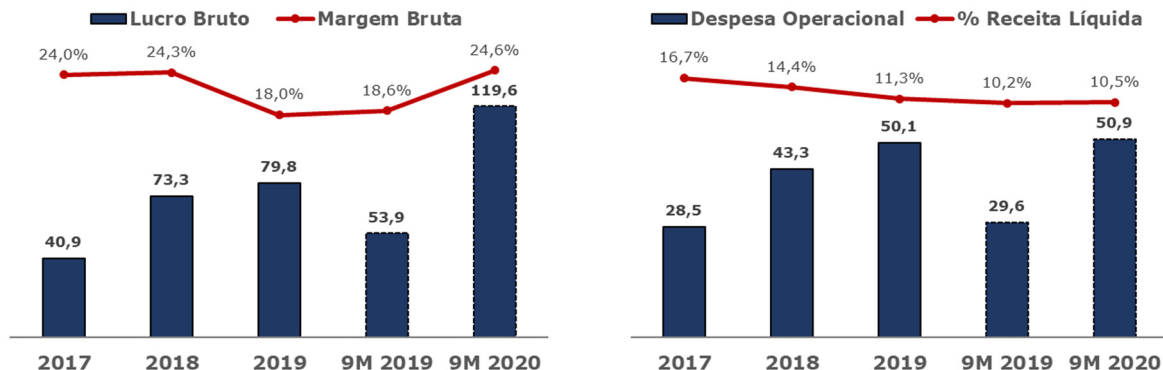


No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, o lucro bruto atingiu R\$119,6 milhões, o que representou um aumento de 121,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a margem bruta aumentou de 18,6% para 24,6%, nos mesmos períodos, devido à mudança no mix de receita de contratos com margens maiores.

As despesas operacionais aumentaram em linha com a receita no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, mantendo o percentual de 10,5% sobre a receita líquida, quando comparada com o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Ao compararmos com os três últimos exercícios, verifica-se um aumento de produtividade, com a redução de 6,2% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (de 16,7% para 10,5%).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os gráficos a seguir apresentam a evolução do lucro bruto, margem bruta, despesa operacional e receita líquida desde o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 até o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.



O quadro a seguir apresenta informações da dívida bruta, dívida líquida, EBITDA, EBITDA LTM, Dívida Líquida/EBITDA e Dívida Líquida/EBITDA LTM, conforme aplicável, para 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Endividamento (em R\$ milhões, exceto %)	Em 30 de setembro de	Em 31 de dezembro de		
	2020	2019	2018	2017
Dívida Bruta⁽¹⁾	724,3	425,6	271,3	206,7
Curto Prazo	94,8	92,8	38,9	17,9
Longo Prazo	629,5	332,7	232,4	188,8
% Curto Prazo	13%	22%	14%	9%
% Longo prazo	87%	78%	86%	91%
(-) Caixa e equivalentes de caixa	(226,9)	(44,0)	(16,8)	(21,8)
(-) Títulos e valores mobiliários circulante	-	-	-	(9,7)
(-) Títulos e valores mobiliários não circulante	(33,5)	(7,1)	(5,6)	(5,2)
Dívida Líquida⁽²⁾	463,9	374,4	248,9	169,9
EBITDA⁽³⁾	133,5	103,6	60,7	47,4
EBITDA LTM⁽³⁾	167,3	-	-	-
Dívida Líquida/EBITDA⁽⁴⁾	N/A	3,6	4,1	3,6
Dívida Líquida/EBITDA LTM⁽⁴⁾	2,8			

- (1) A Dívida Bruta da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, a qual é composta pelo saldo de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras (circulante e não circulante) somado aos saldos das debêntures (circulante e não circulante) e de arrendamentos a pagar (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Bruta como medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
- (2) A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, a qual é composta pelo saldo da Dívida Bruta menos os saldos de caixas e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Líquida como medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
- (3) EBITDA (*earnings before interest, taxation, depreciation and amortization*), sigla em inglês para denominar LAJIDA (lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas e da depreciação e amortização) é uma medida não contábil calculada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2021, conforme alterada ("Instrução CVM 527"), e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização, conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza o EBITDA como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- (4) O índice Dívida Líquida/EBITDA / Dívida Líquida/EBITDA LTM considera a Dívida Líquida em 30 de setembro de 2020 dividida pelo EBITDA LTM. O índice Dívida Líquida/EBITDA LTM não é um indicador de desempenho financeiro reconhecidos pelas IFRS, nem pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco devem ser consideradas isoladamente. O índice Dívida Líquida/EBITDA LTM não possui um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza o índice Dívida Líquida/EBITDA LTM como medidas adicionais de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

(a) resultados das operações da Companhia

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia e suas controladas atuam em três principais áreas de atuação denominadas (i) Ambiental; (ii) Subsea; e (iii) Logística e Engenharia. As receitas mais representativas e responsáveis pela geração da parte mais significativa do resultado operacional da Companhia estão alocadas na área de atuação Ambiental. A receita líquida desta área de atuação representou 53,7% do total de receitas da Companhia no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 (57,5% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 72,8% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e 71,4% no exercício findo em 31 de dezembro de 2017).

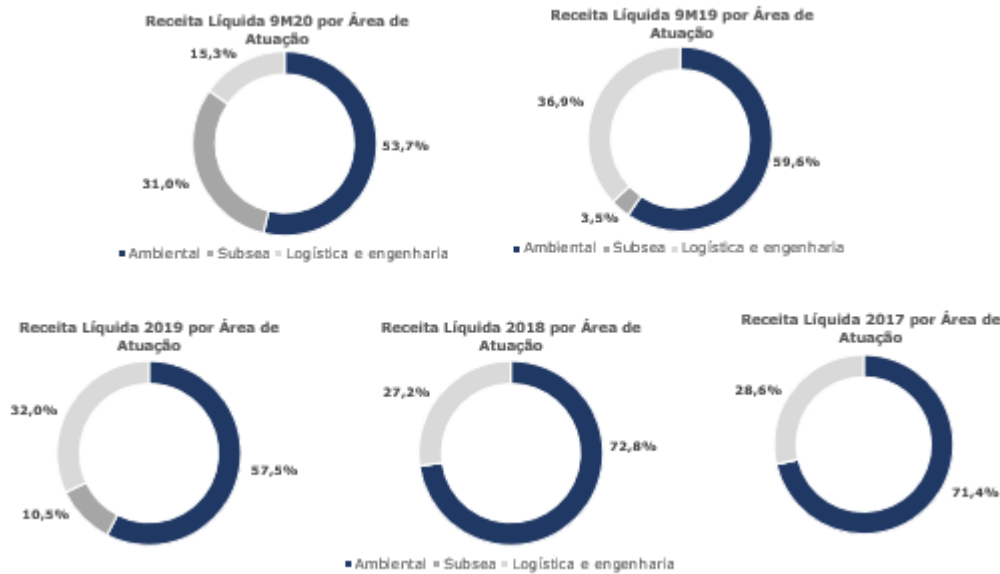
Os serviços prestados da área de atuação Ambiental incluem proteção ambiental relacionados a situações de emergência (prontidão, resposta, treinamentos e simulados, desenvolvimento de plano, gestão de crise), levantamentos oceanográficos, licenciamentos e estudos ambientais, segurança operacional e projetos de remediação ambiental. Esta área de atuação gerou receitas líquidas de R\$261.150 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, R\$254.954 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, R\$219.423 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e R\$121.929 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Esta área de atuação apresentou crescimento expressivo, de 51,5% em relação ao mesmo período de 2019, motivado (i) pela adição de uma embarcação afretada em mar/2020 (Didi-K), que gerou receitas de R\$ 18.169 mil e (ii) pelo atendimento a emergências ambientais que adicionaram R\$ 35.432 mil à receita líquida da Companhia.

Além do mapeamento do assoalho oceânico, a área de atuação Subsea da Companhia dá suporte às construções em águas profundas e às inspeções ou descomissionamentos que acontecem em projetos offshore. Esta área de atuação engloba serviços relacionados à geofísica, geotecnia, inspeção, reparo e manutenção, suporte à construção e descomissionamento. A área de atuação Subsea gerou receitas líquidas de R\$150.590 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e R\$46.419 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não tendo apresentado receita nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017. Esta área de atuação apresentou crescimento expressivo, em linha com a estratégia de expansão da Companhia, onde saiu de 3,5% de participação na receita líquida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para 31,0% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Esse crescimento é explicado pelo início de operação de 3 embarcações do tipo RSV, Parcel das Paredes, Parcel do Bandolim e Austral Abrolhos.

Na área de atuação Logística e Engenharia, a Companhia realiza serviços tais como embarque e desembarque de cargas diversas, armazenagem, planejamento e gestão do processo integral de importação e exportação, gestão de estoque e do transporte terrestre. Outros serviços são providos tais como suporte a operações sísmicas, projetos de engenharia portuária e costeira, dragagem e derrocagem, estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, facilities e execução de serviços relacionados à construção civil e industrial. A área de atuação Logística e Engenharia gerou receitas líquidas de R\$74.304 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, R\$141.842 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, R\$81.910 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e R\$48.735 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. A redução apresentada na receita dessa área de atuação no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 quando comparado com o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, é justificada pelo fim do contrato da embarcação Ilha de Cabo Frio e ao término de uma obra civil na Servmar no segundo trimestre de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os gráficos a seguir apresentam a representatividade das áreas de atuação da Companhia nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e de 2019.

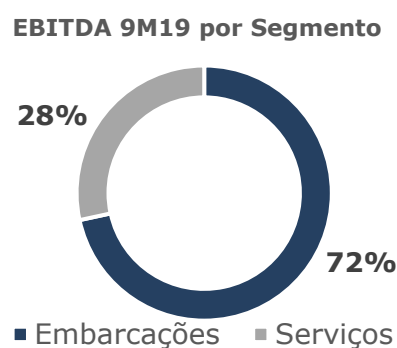
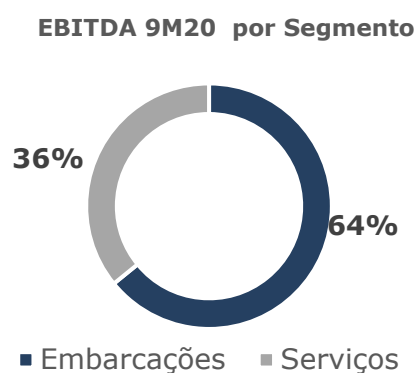
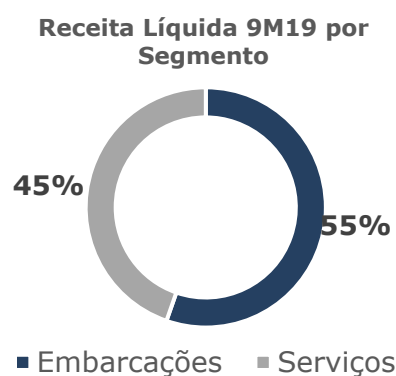
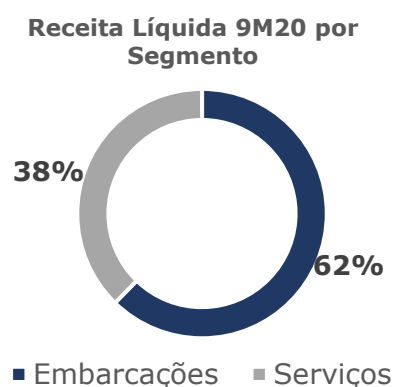


Além das três áreas de atuação mencionadas acima, a Companhia possui dois segmentos: (i) embarcações e (ii) serviços, que permeiam as três áreas de atuação. A seguir apresentamos a receita líquida e o EBITDA de cada segmento nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e de 2019.

- **Embarcações:** A receita líquida do segmento embarcações cresceu 89% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparamos com o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, passando de R\$ 160,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para R\$ 302,7 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. O EBITDA cresceu 72% entre os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019, saindo de R\$ 49,9 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para R\$ 85,6 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, ambos em função do aumento da frota em serviço e do crescimento da diária média. Quanto à Margem EBITDA, ocorreu uma queda de 2,9% entre os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019, em função da queda na taxa de ocupação que resultou em mais dias de embarcação parada com custo fixo e sem receita atrelada no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 quando comparado com o mesmo período do ano anterior.
- **Serviços:** A receita líquida do segmento serviços cresceu 42% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparamos com o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, passando de R\$ 129,4 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para R\$ 183,3 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. O EBITDA cresceu 143% entre os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019, passando de R\$ 19,7 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para R\$ 47,9 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 com aumento de 10,9% na margem EBITDA. Este crescimento expressivo se deveu: (i) à consolidação das aquisições feitas em 2019 das investidas OceanPact Geociências e OML, (ii) ao atendimento à emergência ambiental no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, e (iii) à venda de equipamentos de Oil Spill que afetou apenas o EBITDA e a Margem EBITDA no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os gráficos a seguir apresentam a representatividade dos segmentos da Companhia nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e de 2019.



Abaixo estão apresentadas informações acerca da receita líquida por área de atuação e por segmento auferidas nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

Receita Líquida (em R\$ milhões)	9M20	9M19	% Var	2019	2018	2017
Receita Líquida Total	486,0	289,4	67,9%	443,2	301,3	170,7
Ambiental	261,1	172,4	51,5%	255,0	219,4	121,9
Embarcações Ambiental	140,0	98,6	42,0%	131,0	123,1	100,5
Serviços Ambiental	121,2	73,8	64,3%	123,9	96,3	21,5
Subsea	150,6	10,1	1385,9%	46,4	0,0	0,0
Embarcações Subsea	119,1	10,1	1079,8%	42,9	0,0	0,0
Serviços Subsea	31,5	0,0	0,0%	3,5	0,0	0,0
Logística e Engenharia	74,3	106,9	-30,5%	141,8	81,9	48,7
Embarcações Logística e Engenharia	43,7	51,4	-14,9%	68,6	51,5	48,7
Serviços Logística e Engenharia	30,6	55,6	-44,9%	73,2	30,4	0,0

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Abaixo estão apresentadas informações acerca da EBITDA por segmento nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

Resultado por Linha de Negócio (em R\$ milhões, exceto %)	Embarcações			Serviços			Consolidado		
	9M20	9M19	% Var	9M20	9M19	% Var	9M20	9M19	% Var
Receita líquida	302,7	160,1	89%	183,3	129,4	42%	486,0	289,4	68%
Custo dos serviços	(216,3)	(128,4)	68%	(150,2)	(107,1)	40%	(366,4)	(235,5)	56%
Lucro Bruto	86,5	31,7	173%	33,1	22,3	49%	119,6	53,9	122%
Margem Bruta	29%	20%		18%	17%		25%	19%	
Despesas gerais e administrativas	(23,9)	(15,8)	52%	(27,0)	(13,8)	96%	(50,9)	(29,6)	72%
Outras receitas e despesas	1,1	(0,6)	n.a.	8,8	(0,9)	n.a.	9,9	(1,5)	n.a.
Equivalência patrimonial	0	0	0%	1,8	1,3	40%	1,8	1,3	40%
EBIT	63,7	15,3	316%	16,7	8,8	89%	80,3	24,2	233%
Depreciação	21,9	34,6	-37%	31,2	10,9	187%	53,2	45,4	17%
EBITDA	85,6	49,9	72%	47,9	19,7	143%	133,5	69,7	91%
Margem EBITDA	28%	31%		26%	15%		27%	24%	

Resultado por Segmento (em R\$ milhões, exceto %)	Embarcações			Serviços			Consolidado		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Receita líquida	242,6	174,6	149,2	200,6	126,7	21,5	443,2	301,3	170,7
Custo dos serviços	(197,4)	(128,4)	(115,9)	(166,0)	(99,7)	(13,9)	(363,4)	(228,1)	(129,8)
Lucro Bruto	45,2	46,2	33,3	34,7	27,0	7,6	79,8	73,3	40,9
Margem Bruta	19%	26%	22%	17%	21%	35%	18%	24%	24%
Despesas gerais e administrativas	(27,7)	(23,5)	(22,3)	(22,4)	(19,8)	(6,2)	(50,1)	(43,3)	(28,5)
Outras receitas e despesas operacionais	0,7	(6,0)	3,6	5,5	(1,1)	(0,1)	6,2	(7,2)	3,5
Equivalência patrimonial	0	0	0	4,7	(2,0)	4,8	4,7	(2,0)	4,8
Provisão para participações no resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação	44,3	29,1	26,3	18,6	10,8	0,4	62,9	39,8	26,7
EBITDA ⁽¹⁾	62,5	45,8	41,0	41,1	14,9	6,5	103,6	60,7	47,4
Margem EBITDA ⁽²⁾	26%	26%	27%	20%	12%	30%	23%	20%	28%

⁽¹⁾ O EBITDA (*earnings before interest, taxation, depreciation and amortization*), sigla em inglês para denominar LAJIDA (lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas e da depreciação e amortização) é uma medida não contábil calculada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2021, conforme alterada ("Instrução CVM 527"), e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização, conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza o EBITDA como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

⁽²⁾ A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita operacional líquida. A Margem EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza a Margem EBITDA como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Vide reconciliação apresentada no item 3.2 do formulário de referência.

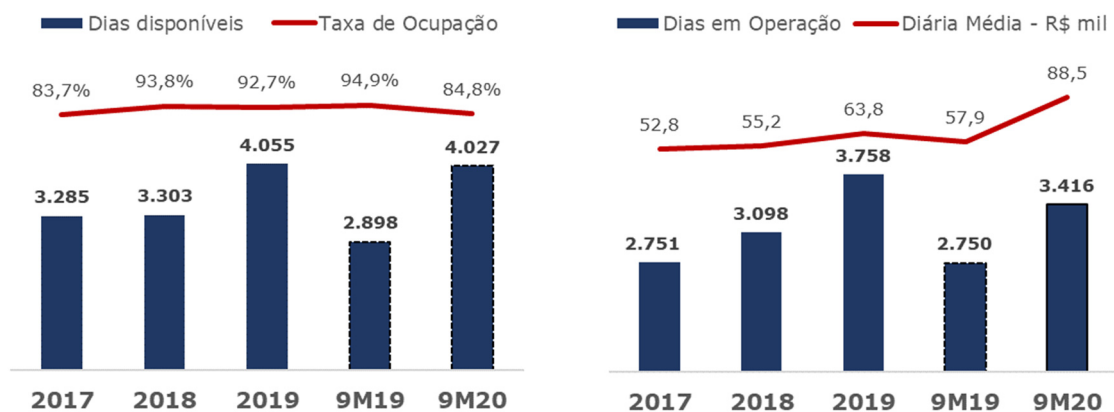
Análise das Diárias médias e Taxa de Ocupação das embarcações

- Diária líquida média: No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, a Companhia obteve crescimento de 53% da sua diária líquida média (passando de R\$ 57,9 mil para R\$ 88,5 mil), em função da entrada em operação de embarcações "high spec" com diárias mais elevadas (RSV Parcel das Paredes, RSV Parcel das Timbebas e MPSV Austral Abrolhos).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Número de dias em operação: No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, o número de dias em operação cresceu 24% (de 2.750 dias para 3.416 dias) em função do crescimento do número de embarcações em serviço.
- Taxa de ocupação: No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, pode ser observada uma queda de 10%, de 94,9% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 para 84,8% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, justificada pelo atraso da entrada em operação e downtime de algumas embarcações em função da pandemia, além do intervalo necessário para a customização e mobilização de algumas embarcações para os novos contratos.

Os gráficos a seguir apresentam os dias disponíveis, taxa de ocupação, dias em operação e diária média da Companhia nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e de 2019 e nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.



Nota 1: Dados operacionais acima não contemplam as 4 embarcações de pequeno porte que se encontram paradas (Célia, Clarisse, Norte II e Marimar, que representam 754 toneladas ou 2% da tonelagem da frota)

Nota 2: "Dias disponíveis" considera o potencial de dias trabalháveis com 100% de "taxa de ocupação", "dias em operação" equivale a o número total de dias efetivamente trabalhados, "taxa de ocupação" = "dias em operação" / "dias disponíveis", "diária média" = "Receita Líquida de embarcações" / "dias em operação"

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os resultados das operações da Companhia foram e continuarão a ser influenciados pelos seguintes fatores: demanda por petróleo bruto e preços do barril do petróleo, variação das taxas de câmbio e inflação.

Adicionalmente, os resultados da Companhia são afetados pela aquisição de controle de outras sociedades, incluindo, no período de 9 meses findo em 30 de setembro de 2020 e nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as seguintes aquisições de controle: (i) Santa Lúcia Patrimonial Ltda., em 20 de agosto de 2020; (ii) OceanPact Logística, em 30 de junho de 2020; (iii) OceanPact Geociências Ltda., em 4 de novembro de 2019; (iv) OceanPact Maritime Ltd., em 4 de novembro de 2020; (v) Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda., em 5 de janeiro de 2018; e (vi) Maritim Miljø Beredskap AS, em 31 de outubro de 2017.

Os resultados da Companhia não são afetados diretamente pelo preço do barril do petróleo e demanda por petróleo bruto, uma vez que suas receitas não estão atreladas a tais indicadores. No entanto, as operações da Companhia são indiretamente impactadas no que tange ao volume, uma vez que a menor demanda de petróleo implica na redução da atividade de exploração e produção offshore no Brasil em que estão os principais clientes da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As principais variações observadas na receita da Companhia são derivadas de alterações no volume de serviços prestados.

(c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante

O resultado operacional e condição financeira da Companhia são afetados por fatores macroeconômicos no Brasil, onde a Companhia majoritariamente realiza suas receitas. A Companhia é afetada principalmente pela taxa de juros taxa de inflação e variação da taxa de câmbio do real em relação ao dólar norte-americano.

Variação da taxa de juros: a redução da taxa de juros ocorrida nos últimos anos impactou positivamente o resultado operacional e resultado financeiro líquido da Companhia, (i) reduzindo o custo de captação de recursos e (ii) reduzindo o custo da dívida, atrelado ao CDI. Geralmente a Companhia apresenta uma posição líquida de CDI passiva, pois apresenta saldo em aberto maior de empréstimos e financiamento do que caixa e equivalentes e aplicações financeiras remunerados pelo CDI.

Impacto da inflação: variações nas taxas de inflação impactaram diretamente o resultado operacional da Companhia, principalmente no que tange (i) às receitas nos contratos de longo prazo, (ii) às despesas de arrendamento daqueles contratos corrigidos anualmente por índices atrelados à inflação, e (iii) nos seus custos e despesas operacionais, principalmente folha de pagamento.

Taxa de câmbio: Como parte de estratégia da Companhia de proteção de seus fluxos de caixa futuros e equalização de sua exposição à taxa de câmbio, são firmados contratos de prestação de serviços com os clientes atrelando entre 0 e 70% dos valores a serem recebidos pela prestação de serviços ao dólar norte-americano. Desta forma, a Companhia cria um hedge natural para a variação da taxa de câmbio para os pagamentos de empréstimos, CAPEX e custos e despesas operacionais. A exposição do empréstimo em dólar que gera valor grande de variação cambial no demonstrativo de resultados é meramente contábil. Para maiores detalhes dos empréstimos e financiamentos mantidos pela Companhia, vide itens 10.1(f) e 10.1(g) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras****(a) introdução ou alienação de segmento operacional**

Os Diretores da Companhia informam que não houve nos últimos três exercícios sociais e no período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020, a introdução ou alienação de qualquer segmento operacional da Companhia.

(b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária envolvendo a Companhia e sociedade de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item 15.7 deste Formulário de Referência. Os efeitos das aquisições realizadas pela Companhia encontram-se descritos no item 10.1 deste Formulário de Referência.

(c) eventos ou operações não usuais

Com exceção dos impactos provocados pela COVID-19 nos resultados da Companhia, tal como detalhado no item 10.9 deste Formulário de Referência, os Diretores da Companhia informam que não houve, nos últimos três exercícios sociais e no período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020, quaisquer eventos ou operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera que venham causar efeito relevante nas demonstrações contábeis ou resultados da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

(a) mudanças significativas nas práticas contábeis

Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil (“**CPC 06 (R2)**”), equivalente ao *International Financial Reporting Standards* (“**IFRS**”) 16 – Leases emitido pelo International Accounting Standard Board (“**IASB**”) emitiu, em substituição à IAS 17 - Leases (BV2010), emitido pela IASB (“**IAS 17**”) / Pronunciamento Técnico CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil.

A nova norma introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. As contas patrimoniais da Companhia sofreram alterações, pelo reconhecimento dos compromissos futuros originados dos contratos no escopo do arrendamento.

Na adoção inicial em 1º de janeiro de 2019, o ativo de direito de uso foi constituído tendo como contrapartida o passivo da Companhia, tendo reconhecido o efeito da adoção inicial desta nova norma, o montante de R\$39.222 mil, para fins consolidados. O patrimônio líquido da Companhia não sofreu impacto na adoção inicial devido à escolha pelo modelo de abordagem retrospectiva simplificada.

A Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor, referentes a determinados equipamentos de escritório (como computadores pessoais, impressoras, copiadoras, etc.).

A IFRS 16 / CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 / IAS 17 e o Interpretação Técnica CPC 03 – Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil / IFRIC 4 – IAS 19 – The limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction,, SIC 15 – Operating Leases - Incentives e SIC 27 – Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. Tais alterações nas políticas contábeis foram refletidas nas informações consolidadas da Companhia a partir de 1º de janeiro de 2019.

Adicionalmente, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor a norma de Instrumentos Financeiros (CPC 48 / IFRS 9) emitidas pelo CPC e IASB, respectivamente. A norma inclui novos modelos para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A Companhia adotou o novo preceito para as perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais e concluiu que não houve efeito relevante, incluindo na classificação dos instrumentos financeiros, para os quais também não houve impacto.

Os demais pronunciamentos emitidos recentemente, tais como: ICPC 22 (IFRIC 23) - Incertezas sobre tratamentos de tributos sobre o lucro, Pronunciamento Técnico CPC 47 (IFRS 15) – Receita de Contratos com Clientes, Pronunciamento Técnico CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Financeiros e ICPC 21 (IFRIC 11) Transações em moeda estrangeira e adiantamento, não tiveram impacto relevante nas demonstrações financeiras e informações financeiras intermediárias da Companhia.

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Acima estão descritos os principais efeitos decorrentes da alteração introduzida pelo IFRS 16 / CPC 06 (R2). A norma CPC 06 (R2), aplicada a partir de 1º de janeiro de 2019, tem como objetivo unificar o modelo de contabilização do arrendamento, exigindo dos arrendatários reconhecer os passivos assumidos em contrapartida aos respectivos ativos correspondentes ao seu direito de uso para todos os contratos de arrendamento.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A Companhia optou pelo método retrospectivo simplificado e a aplicação da norma afetou substancialmente os contratos de aluguel de imóveis e afretamentos de embarcações da Companhia. Em 1º de janeiro de 2019, a Companhia determinou que 10 contratos se enquadrassem no escopo do CPC 06 (R02) – Arrendamentos.

(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os Diretores da Companhia informam que o relatório dos auditores independentes sobre a auditoria das Informações Trimestrais – ITR referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 o seguinte parágrafo de ênfases.

“Reapresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias

Em 09 de dezembro de 2020, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, que ora estão sendo reapresentadas conforme mencionado na nota explicativa nº 2.2.a. Esse relatório de auditoria emitido nessa data considera essa reapresentação e substitui o relatório anteriormente emitido na data supracitada. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.”

Os Diretores da Companhia informam que o relatório dos auditores independentes sobre a auditoria das demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 possui o seguinte parágrafo de ênfase:

“Reapresentação das demonstrações financeiras

Em 09 de dezembro de 2020, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que ora estão sendo reapresentadas conforme mencionado na nota explicativa nº 2.2.b. Esse relatório de auditoria emitido nessa data considera essa reapresentação e substitui o relatório anteriormente emitido na data supracitada. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.”

Os Diretores da Companhia entendem que os parágrafos de ênfases que constam no pareceres do auditor acima mencionados estão adequados uma vez que a Companhia, reapresentou suas Informações Trimestrais – ITR referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 com o objetivo de atualizar o evento subsequente referente às obrigações não pecuniárias das debêntures, considerando o recebimento da aprovação formal dos debenturistas após a emissão das suas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e das suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, onde estes renunciaram ao direito de declarar o vencimento antecipado dos saldos devidos pela Companhia, embora determinadas obrigações não pecuniárias das debêntures tenham sido cumpridas fora do prazo determinado inicialmente.

Além disso, os Diretores esclarecem que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram reapresentadas no contexto do pedido de registro da oferta pública inicial da Companhia, de modo a adequar as demonstrações financeiras da Companhia às regras aplicáveis a companhias abertas, incluindo, (a) a apresentação de demonstração de valor adicionado e informações por segmentos, (b) o aprimoramento de certas divulgações nas notas explicativas, relativas, principalmente, à análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros na nota de instrumentos financeiros e combinações de negócios ocorridas nos exercícios apresentados, e (c) certos ajustes e reclassificações identificados pela administração da Companhia, após a emissão das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 originalmente apresentadas.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Políticas contábeis críticas

Na preparação das informações contábeis, a Administração entende que os itens abaixo são considerados políticas contábeis críticas por conter estimativas ou julgamentos considerando situações que envolvem cálculos com certa complexidade que possam resultar em alterações decorrente de circunstâncias do futuro.

As premissas utilizadas são revistas periodicamente, baseadas no conhecimento e experiência da Administração, no histórico de informações da própria Companhia, estimativas elaboradas pela Administração tendo como referência eventos futuros, e utilizando referências disponíveis no mercado e auxílio de especialista.

A Administração avalia continuamente as políticas contábeis críticas e entende que são essenciais para a melhor informação possível dos resultados e condições patrimoniais no final de cada período de relatório e acredita que as premissas e estimativas utilizadas são razoáveis.

Vidas úteis dos bens do ativo imobilizado

A Companhia e suas controladas revisam as vidas úteis estimadas dos bens do ativo imobilizado e intangível anualmente no final de cada exercício. Durante o exercício corrente, como resultado desta avaliação, a Administração estabeleceu que as vidas úteis dos seus bens imobilizados se mantiveram inalteradas quando comparadas com aquelas adotadas nos exercícios comparativos.

Tributos

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia e suas controladas constituem provisões, com base em estimativas cabíveis e, quando aplicável, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia e suas controladas.

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

Valor justo de instrumentos financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, este é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para essas técnicas se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar os valores justos apresentados dos instrumentos financeiros.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Avaliação do modelo de negócios

A classificação e mensuração de ativos financeiros depende dos resultados do teste de “apenas pagamentos de principal e juros” e do teste do modelo de negócios. A Companhia e suas controladas determinam o modelo de negócios em um nível que reflete como os grupos de ativos financeiros são gerenciados em conjunto para atingir um objetivo de negócios específico. Essa avaliação inclui julgamento que reflete todas as evidências relevantes incluindo a forma como o desempenho dos ativos é avaliado e como seu desempenho é mensurado, os riscos que afetam o desempenho dos ativos e como esses ativos são geridos e como os gestores dos ativos são remunerados. A Companhia e suas controladas monitoram os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes baixados antes do seu vencimento para entender o motivo para a sua alienação e se os motivos estão de acordo com o objetivo do negócio para o qual o ativo foi mantido. O monitoramento faz parte da avaliação contínua sobre se o modelo de negócios para o qual os ativos financeiros remanescentes são mantidos continua adequado e, se não for adequado, se houve alguma mudança no modelo de negócios e alguma alteração prospectiva na classificação desses ativos.

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado.

Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia e suas controladas ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.

Cálculo da provisão para perdas

Ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas usam informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros.

A perda por inadimplência é uma estimativa da perda resultante de inadimplência. Ela se baseia na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias e as melhorias de crédito totais.

A probabilidade de inadimplência é um dado importante para a mensuração da perda de crédito esperada. A probabilidade de inadimplência é uma estimativa da probabilidade de inadimplência durante um período específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas de condições futuras.

Aumento significativo no risco de crédito impacta a perda de crédito esperada. Ao avaliar se o risco de crédito de um ativo aumentou significativamente, a Companhia e suas controladas levam em consideração informações acerca do futuro qualitativas e quantitativas razoáveis e comprováveis.

Mensurações do valor justo e processos de avaliação

Alguns dos ativos e passivos da Companhia e suas controladas podem ser mensurados pelo valor justo para fins de elaboração das demonstrações financeiras. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, são usados dados observáveis do mercado na medida em que estejam disponíveis. Quando não há informações de Nível 1 disponíveis, outras técnicas de avaliação são utilizadas e informações adequadas ao modelo.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Os ativos adquiridos líquidos dos passivos assumidos em combinações de negócio têm seus valores justos mensurados na data da aquisição. Determinadas premissas são adotadas pelos avaliadores para determinação de tais valores justos. A contraprestação contingente em combinações de negócios e ativos financeiros não derivativos mantidos para negociação são particularmente sensíveis a mudanças em um ou mais dados observáveis considerados razoavelmente possíveis no próximo exercício.

Receitas de serviços

Com a adoção do CPC 47 – Receita de contrato com cliente, a receita de serviços passou a ser mensurada com base no valor justo da contraprestação que a Companhia espera receber em um contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento em que transfere o controle do produto ou presta o serviço ao cliente.

A Companhia e suas controladas fornecem serviços para terceiros, que são reconhecidos como obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo. A receita é reconhecida para esses serviços com base no estágio de conclusão do contrato, quando aplicável. A Administração entende que o estágio de conclusão determinado como a proporção do período total esperado para prestação do serviço decorrido no final do período de relatório é uma medida apropriada do progresso com relação ao total cumprimento dessas obrigações de desempenho. A receita de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos bens ou serviços é transferido para o cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia e suas controladas esperam ter direito em troca destes bens ou serviços. A Companhia conclui, de modo geral, que é o principal em seus contratos de receita porque normalmente controla os bens ou serviços antes de transferi-los para o cliente.

Combinações de negócios

As aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contraprestação transferida em uma combinação de negócios é mensurada ao valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela Companhia e suas controladas na data de aquisição, dos passivos incorridos pela Companhia e suas controladas com relação aos antigos controladores da entidade adquirida e das participações emitidas pela Companhia e suas controladas em troca do controle da entidade adquirida. Os custos relacionados à aquisição são reconhecidos no resultado, quando incorridos.

Na data de aquisição, os ativos adquiridos e os passivos assumidos identificáveis são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição, exceto por ativos ou passivos fiscais diferidos e ativos e passivos relacionados a acordos de benefícios aos empregados, passivos ou instrumentos patrimoniais relacionados a acordos de pagamento baseado em ações e ativos classificados como mantidos para venda, todos reconhecidos e mensurados de acordo com os pronunciamentos técnicos específicos para estes temas.

O ágio é mensurado como o excesso da soma da contraprestação transferida, do valor das participações minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade adquirida (se houver) sobre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis.

Se, após a reavaliação, os valores líquidos dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis na data de aquisição forem superiores à soma da contraprestação transferida, do valor das participações minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade adquirida (se houver), o excedente é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de compra vantajosa.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas**Ágio**

O ágio é inicialmente reconhecido e mensurado em uma combinação de negócios.

O ágio não é amortizado, mas é submetido ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anualmente. Para fins do teste de redução ao valor recuperável, o ágio é alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa da Companhia e suas controladas (ou grupos de unidades geradoras de caixa) que irão se beneficiar das sinergias da combinação. As unidades geradoras de caixa às quais o ágio foi alocado são submetidas anualmente ao teste de redução ao valor recuperável ou, com maior frequência quando houver indicação de que a unidade poderá apresentar redução ao valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade geradora de caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução ao valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil do ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada um dos seus ativos. As perdas por redução ao valor recuperável do ágio são reconhecidas no período subsequente.

Na alienação da unidade geradora de caixa, o valor atribuível do ágio é incluído na apuração do lucro ou prejuízo da alienação.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras**

(a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)

(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Conforme mencionado no item 10.4 deste Formulário de Referência, a Companhia adotou, em 1º de janeiro de 2019, o IFRS 16 / CPC 06(R2), passando a registrar, para seus contratos de arrendamento mercantil, um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. A Companhia não reapresentou as demonstrações financeiras dos períodos anteriores aplicando as regras na nova norma, conforme permitido na regra de transição na abordagem retrospectiva simplificada. Desta forma, os balanços patrimoniais dos períodos findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018 não evidenciam tais contratos de arrendamento mercantil que eram considerados pela norma antiga IAS 17 / CPC 06(R1) como arrendamentos operacionais. Adicionalmente, conforme previsto na norma contábil IFRS 16 / CPC 06(R2), a Companhia aplicou a isenção de reconhecimento do ativo e passivo de arrendamento referente aos contratos de aluguel de pequeno valor ou de curto prazo, mantendo o registro de tais contratos como despesa operacional reconhecida no resultado da Companhia quando incorrida.

(ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período corrente e no último exercício social.

(iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período corrente e no último exercício social.

(iv) contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada nos balanços patrimoniais da Companhia no período corrente e no último exercício social.

(v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período corrente e no último exercício social.

(b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período corrente e ao último exercício social.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7 - Itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**

(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Conforme mencionado nos itens 10.4 e 10.6.a e de acordo com o que dispõe a norma contábil IFRS 16 / CPC 06(R2), a Companhia aplicou a isenção de reconhecimento do ativo e passivo de arrendamento referente aos contratos de aluguel de curto prazo ou de itens considerados como de pequeno valor, mantendo o registro de tais contratos como despesa operacional reconhecida no resultado da Companhia quando incorrida. As despesas de aluguel reconhecidas no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, referentes a itens de pequeno valor e arrendamentos de curto prazo, foram de R\$16.828 mil e R\$23.180 mil, respectivamente.

Exceto pelo item mencionado relacionado aos contratos de arrendamentos mantidos pela Companhia, não existem itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia relativas ao período corrente e ao último exercício social.

(b) natureza e o propósito da operação

Conforme mencionado nos itens 10.4 e 10.6, contratos de arrendamento de itens de pequeno valor e de curto prazo são reconhecidos na demonstração do resultado apenas quando incorridos e a natureza e propósito destes itens se referem basicamente a aluguel de itens necessários à operação normal da Companhia, como determinados equipamentos de escritório (ex: computadores pessoais, impressoras, copiadoras).

Exceto pelo item mencionado relacionado aos contratos de arrendamentos mantidos pela Companhia, não existem itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia relativas ao período corrente e ao último exercício social.

(c) natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Os Diretores da Companhia entendem que o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em contratos de arrendamento de curto prazo ou referentes a itens de pequeno valor não são relevantes, uma vez que os contratos que envolvem direitos e obrigações relevantes possuem usualmente vigência superior a 12 meses e, com a adoção do IFRS 16 / CPC 06(R2), são reconhecidos nas demonstrações financeiras desde 1º de janeiro de 2019 como direito de uso no ativo da Companhia e passivo de arrendamento no passivo da Companhia. Os arrendamentos de curto prazo ou referentes a itens de pequeno valor representaram no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 uma despesa operacional de R\$23.180 mil, em termos consolidados.

Exceto pelo item mencionado relacionado aos contratos de arrendamentos mantidos pela Companhia, não existem itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia relativas ao período corrente e ao último exercício social.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 - Plano de negócios

(a) investimentos

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

A Companhia vem nos últimos anos investindo na expansão de suas operações e, em linha com sua estratégia e plano de negócios, adquiriu no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, participação acionária em determinadas empresas, conforme detalhado a seguir.

Aquisição de controle Santa Lúcia Patrimonial Ltda. (“SLP”)

A Companhia adquiriu o controle da SLP em 20 de agosto de 2020, quando passou a ser detentora de 96,78% de participação desta investida, pelo preço de aquisição de R\$6.042 mil.

A Companhia, em 11 de junho de 2018, concedeu um empréstimo no valor de R\$5.300 mil para a SLP, que era remunerado pela taxa Selic até a data da aquisição de controle da SLP pela Companhia. O referido recurso financeiro foi utilizado pela SLP para aquisição da totalidade das quotas da SLI Meio Ambiente e Infraestrutura Eireli (nova denominação da CB&I).

Aquisição OceanPact Logística Ltda.

Em 30 de junho de 2020, a Companhia celebrou o instrumento particular de compra e venda de quotas para a aquisição da totalidade do capital social da Flag Apoio a Transportes Terrestres e Serviços Administrativos Eireli (atualmente, OceanPact Logística Ltda.), cujo patrimônio líquido era equivalente a zero, pelo valor de R\$75 mil. Adicionalmente, a Companhia poderá pagar ao vendedor uma parcela adicional de até R\$1 milhão, a depender de metas de atingimento do EBITDA ao final dos exercícios sociais a serem encerrados em 31 de dezembro de 2021 em 31 de dezembro de 2022.

Aquisição de controle OceanPact Geociências Ltda. (“OceanPact Geociências”)

Em 4 de novembro de 2019, a Companhia adquiriu a participação remanescente de 50%, e o controle integral da investida OceanPact Geociências. Fundada em 2012 no Rio de Janeiro, a OceanPact Geociências tem como atividade a prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha em águas brasileiras, para o cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. Anteriormente denominada Gardline Marine Sciences do Brasil S.A., teve sua razão social alterada em 2019. Antes da combinação de negócios, a Companhia detinha 50% de participação nessa investida, possuía controle compartilhado e, portanto, refletia tal participação nas demonstrações financeiras consolidadas pelo método de equivalência patrimonial, portanto, esta combinação foi realizada em estágios. O valor da aquisição foi de R\$14.968 mil, a contraprestação transferida em 5 de novembro de 2019 foi de R\$15.093 mil, sendo a diferença decorrente de variação cambial.

Aquisição indireta de controle na OceanPact Maritime LTD (“OML”)

Em 4 de novembro de 2019, a Companhia passou a deter controle indireto na OML, uma vez que nesta data a OceanPact Geociências adquiriu 50% de participação nesta empresa e a Companhia adquiriu os 50% remanescentes da OceanPact Geociências. Como a controlada da Companhia OceanPact International detém 50% de participação na OML, para fins de consolidado houve a obtenção de controle pela Companhia na OML. O valor da aquisição foi de R\$15.093 mil.

Aquisição de controle Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. (“Servmar”)

Em 5 de janeiro de 2018, a Companhia adquiriu 100% de participação na Servmar. A Servmar foi fundada em 1986 no Estado de São Paulo, tendo como principais atividades a participação no setor de consultoria e engenharia ambiental e principal cliente a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. A contraprestação transferida por essa aquisição foi de R\$17.741 mil, tendo sido pago R\$7.250 mil em 5 de janeiro de 2018, pagamentos mensais em 2018 que somam R\$7.000 mil e parte referente a pagamentos contingentes atrelados a determinadas métricas estabelecidas no contrato de aquisição, avaliados na data da combinação de negócios pelo valor justo de R\$3.491 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Aquisição de controle da Maritim Miljø Beredskap AS (“MMB”)

Em 31 de outubro de 2017, a Cod Hole LLP (“**Cod Hole**”), controlada indireta da Companhia, adquiriu a participação adicional de 68,66% na MMB pelo montante de 9.156 mil coroas norueguesas (equivalente a R\$3.662 mil) e, com esta operação, a Cod Hole passou a deter o controle da investida com 100% de participação. Antes da obtenção de controle, a Cod Hole possuía 31,34% de participação na MMB, detendo influência significativa na mesma. A contraprestação transferida por essa aquisição foi de R\$3.662 mil, tendo sido pago à vista em novembro de 2017 o valor de R\$3.739 mil, sendo a diferença decorrente de variação cambial.

Aquisição de CAPEX

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 a Companhia adquiriu determinados itens de ativo imobilizado que somaram R\$119.011 mil, R\$80.455 mil, R\$60.157 mil e R\$17.419 mil, respectivamente.

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária da seguinte forma:

- (i) 70% para aquisição e customização de novas embarcações; e
- (ii) 30% para aquisição de máquinas e equipamentos, em ambos os casos, seja por meio de aquisição direta de ativos ou por meio de operações de M&A.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização. Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no curso regular dos negócios da Companhia, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que estão de acordo com a política de investimento da Companhia, visando à preservação do seu capital e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.

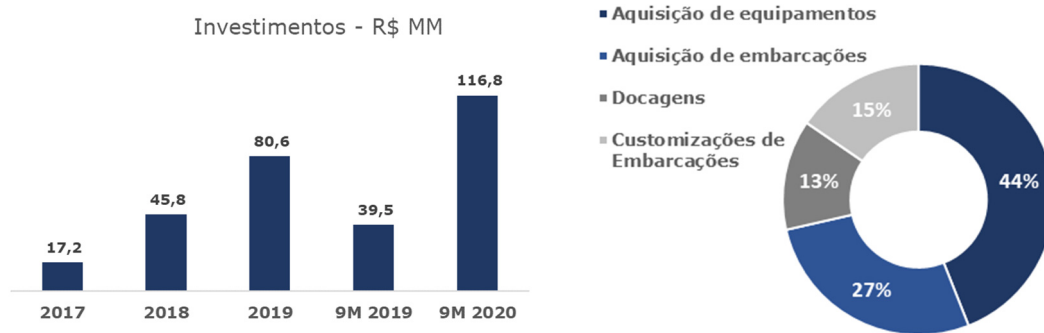
Nos nove meses de 2020, a Companhia investiu R\$ 116,8 milhões, 3 vezes o valor do mesmo período do ano anterior, principalmente em:

- Aquisição de Equipamentos: incluindo equipamentos de Oil Spill Offshore (Current Buster), equipamentos de levantamento de dados oceanográficos, e inovação
- Aquisição de Embarcações: compra do Sealion Amazônia (a ser denominada Parcel das Timbebas) e parte da aquisição do Seabulk Angra e Seabulk Brasil (atuais Ilha de São Sebastião e Ilha de Cabo Frio, respectivamente).
- Customizações de Embarcações: custos concentrados no Parcel das Paredes.
- Docagens: referentes às embarcações Parcel das Timbebas, Martin Vaz, Ilha de São Sebastião e Ilha de Cabo Frio.

Para os próximos dois trimestres, a previsão é de aceleração de CAPEX de customização das novas embarcações que entraram na frota.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Os gráficos apresentados a seguir demonstram os montantes de investimentos realizados pela Companhia nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, e também a composição por natureza dos principais investimentos realizados no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.



(ii) fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos da Companhia são suportados principalmente (i) pela geração de caixa oriunda das operações da Companhia; (ii) pelas operações e empréstimos e financiamentos captados com instituições financeiras; e (iii) obtenção de crédito de longo prazo no mercado local com emissão de debêntures.

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos.

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Não aplicável, tendo em vista que não houve a aquisição de quaisquer plantas, equipamentos ou outros ativos que possam influenciar de maneira significativa a capacidade produtiva da Companhia.

(c) novos produtos e serviços

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Outros fatores com influência relevante

A Companhia esclarece que não possui despesas com publicidade, patrocínios e convênios relevantes.

COVID-19

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o surto de COVID-19 causado pelo coronavírus Sars-Cov-2 configura uma pandemia. A pandemia, até a data de emissão deste Formulário de Referência, demonstrou ter impactos relevantes e condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimento global. A Companhia vem unindo esforços para planejar e implementar ações de combate à COVID-19. As principais ações tomadas pela Companhia e suas investidas foram:

- rápida ativação do Comitê de Crise COVID-19 com reuniões diárias;
- estabelecimento de rigorosos protocolos para trabalho nas embarcações, bases portuárias, estaleiros, e escritórios, bem como para os pré-embarques, pós-embarque e deslocamentos;
- compras e disponibilização de equipamentos de proteção individual específicos, itens de higienização e equipamentos clínicos para os colaboradores em suas atividades, bem como nos casos de isolamento (disponibilização de álcool gel, distribuição de máscaras de proteção e medição de temperatura dos empregados);
- criação do “Projeto Granja Comary”, com seis pousadas dedicadas para realização de quarentena pré-embarque das tripulações, incluindo distribuição de kits de higiene, alimentação e limpeza, e acompanhamentos clínico e nutricional diários;
- realização de aproximadamente 3.000 testes para controle de COVID-19 (PCR, sorológico, rápidos e antígeno) em colaboradores, fornecedores e parceiros;
- manutenção do período de embarque, aumentando a segurança da tripulação;
- disponibilidade de médico dedicado para atendimentos e orientações específicas de COVID-19 para colaboradores;
- monitoramento da saúde dos colaboradores com instalação de Sala de Situação COVID-19, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e disponibilização de Painel de Controle para o Comitê de Crise e Diretorias;
- intensificação da comunicação com colaboradores para compartilhamento de informações qualificadas e orientações, a partir de distribuição de comunicados, cartilhas, vídeos e *webinários*;
- implementação da Central de Saúde, para apoio clínico e emocional 24 horas por dia, 7 dias na semana, para colaboradores e dependentes; e
- implementação de Programa de Ação Unificada pela Saúde (P.A.U.S.A.), com profissionais de saúde, realizando aulas remotas de atividades físicas e de atenção plena, 3 vezes por dia.

A Companhia prontamente determinou regime remoto de trabalho para os colaboradores em funções administrativas e foi pioneira no estabelecimento de protocolos. Até a data deste Formulário de Referência, poucos de seus colaboradores foram contaminados pela COVID-19.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não houve congelamento ou perda de projetos de embarcações por motivos da pandemia. A eficácia das ações implementadas permitiu a manutenção dos contratos e das atividades da Companhia e suas investidas, do orçamento previsto para o ano, sem perda de receita, apesar de o cenário se tornar absolutamente adverso, inclusive com a redução da taxa de ocupação da Companhia de 93% em 31 de dezembro de 2019 para 85% em 30 de setembro de 2020. Desta forma, a Administração da Companhia, com base no exercício de seu melhor julgamento, entendeu não ser necessária a constituição de provisões contábeis proporcionadas por incertezas e riscos de perdas futuras relacionadas à COVID 19 em suas operações.

Os eventos e condições geradas pela disseminação da COVID 19 não geraram incertezas relacionadas à continuidade operacional da Companhia, *impairment* de ativos não financeiros, realização dos tributos diferidos, de itens do ativo não circulante, imobilizado, estoques, intangível e contas a receber junto a terceiros/clientes e não houve a necessidade de revisão geral do plano orçamentário da Companhia e suas controladas, para o exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020 e exercícios posteriores.

A Companhia obteve e pode vir a obter novas captações de empréstimos e financiamentos com o objetivo de reforçar o seu caixa durante a pandemia. Para mais informações sobre empréstimos e financiamentos captados pela Companhia até a data deste Formulário de Referência, vide itens 3.3 e 10.1(f) deste Formulário de Referência.